

(א) שבת ב' (ב) פסח ב' (ג) פסח ב' על
זה ענין לקמן ה' (ד) ויחמל
ע"ה (ד) ויחמל (ה) ויחמל (ו)
ד"ה מה פסח (ז) ויחמל (ח)
ד"ה מה פסח (ט) ויחמל (י)
(י) ויחמל (יא) ויחמל (יב)
(יג) ויחמל (יד) ויחמל (טו)
(טז) ויחמל (יז) ויחמל (יח)
(יט) ויחמל (כ) ויחמל (כא)
(כב) ויחמל (כג) ויחמל (כד)
(כה) ויחמל (כו) ויחמל (כז)
(כח) ויחמל (כט) ויחמל (ל)

תורה אור השלם

1. שיעור עיון אחד
חטאת מלבד חטאת
הכפרים ועלת הקמח
ומנחתה ונסכיה:

במדבר כט יא

מוסף רש"י

שבועות שתיים. שבעות
של פסח להרע או להטיב.
שמים הן להחמיץ עולות
שמים עולות ויורד האומר
בפסח, נשקף מזהר או
להטיב, נשקף מזהר, להטב,
אולי ולא אולי, שהן
ארכי. יש לך לרבות עוד
שמים מריבי הכבוד לכל
אשר יבטח האדם לרבות
לשעבר, אולי ולא אולי, לא
אולי, ואולי ושבת ב'.

ידיעות. הטומאה.
האומות בקרבן עולה
יורד או נפש כי טעם וגו'
ואמרין שאין הכבוד מדבר
אלה בטומאת מקדש
וקדשין, שאלה שטמא
אכל קודש או נכנס למקדש
וילפין (לקמן ד'). אולי
מחמיץ אלא בדיעה חתלה
וידעם. כן קודש ויטעם
ביתם, כן קודש שטמא
ועלם ממנו טומאה ואולי
קדש ומשאל ידע שאלו
בטומאה שמים הן

ממנו טומאה הכבוד ועלם
ממנו טומאה שטמא
שעלם ממנו טומאה ואולי
זכר הוא שאלו קדש ויטעם
מקדש, הרי שמים, העלם
טומאה לגבי קדש והעלם
טומאה לגבי מקדש, שהן
ארכי. יש לך לרבות עוד
שמים מריבי ויטעם ועלם
ב' פעמים, לרבות את
הזכר וטומאה אולי ועלם
ממנו קדש, כפזר חטאת
הן, או נעלם ממנו מקדש
(שם). מראות נגעים.

לעולם הן, שנים הן,
שאל ויבחר, שהן
ארכי. מריבי שפחת
שאל שטמא טומאה, כמו
(שם ב') ספחתי נא אל
אחתי וגו', מריבי טומאה לוי
ולוי, חולדה לשאל וחולדה
לפניה, ושם חמשים הכהן
עם כסג, שיה לא כסוד
היכל, שאל נחמד לך.
שנים לא כקדש ביה.
ועלם ממנו טומאה ואולי
היה מן שמים שכן ארבעה

ושבת ב' ויבחר לקמן ה'.
יש בה ידיעה בחיולין.
ואין בה ידיעה בחיולין.
שכשטמא ידע שטמא
ועלם ממנו טומאה
ונכנס למקדש ושאל לא
ועלם ממנו טומאה ואולי
היה מן שמים שכן ארבעה
ושבת ב' ויבחר לקמן ה'.

שבועות שמים שכן ארבע. בשבועות שמים שפטים הכתוב
בויקרא (ה) אלא קרבן עולה ויורד קאמר כדמפרש
בפרק שלישי (דף כז.) **שמים.** כתיב בקרא דכתיב (ויקרא ה) להרע
או להטיב ומפרש במשנה פרק שלישי (דף כה.) אוכל להטיב לא
אוכל להרע שמענה את עצמו וה"ה
לכל דבר שהוא הן ולא להבא להרע
או להטיב להבא משמע וצ"ג (שם)
מרה מן המקרא אף דברים שאין
בהן הרעה והטבה ומיהו שמים ויהו
ומו לא דבר וחילופו: **שכן ד'.** יש
לרבות מריבי הכבודים כדמפרש
בפ"ג (שם) אף דבר וחילופו לשעבר
כגון אכלתי והוא לא אכל או לא
אכלתי ואכל: **ייעוץ הטומאה.** חיוב
קרבן עולה ויורד מחמת טומאת מקדש
וקדשיו הכבודה אלא שבועות שמים
או נפש כי טעם וגו' (ויקרא ה) וילפין
בפירקין (י.) שאין הכבוד מדבר אלא
בטומאת מקדש וקדשיו שנכנס בשוגג
למקדש אחר טומאה זו או אכל נשר
קודש: **שמים שכן ארבע.** שמים
כתיב דכתיב (ויקרא ה) ונעלם ממנו
הוא טמא משמע שנתעלמה ממנו
טומאה וע"י אותו העלם אכל קודש
הרי אחת או שנכנס למקדש הרי
שמים. ולפי שאין חיוב עליה אלא
אם כן ידע בתחלה שטמא ואח"כ
נעלמה ממנו ולאחר מעשה נדע
לו שטמא משום הכי קרי ל' ידיעות:
שכן ארבע. יש לרבות מן המקרא
עוד שי חייבים העלם קודש והעלם
קדש וחזר הוא את הטומאה:
יציאות השבת שמים שכן ארבע.
הוא מרשות היחיד לרשות הרבים
למדנו מן המקרא שחייב בפרק
הזורק במסכת שבת (דף יז.) מוילי
משה ויעבירו קול במחנה וגו' (י.)

שמים שכן ארבע. בשבועות שמים שפטים הכתוב
בויקרא (ה) אלא קרבן עולה ויורד קאמר כדמפרש
בפרק שלישי (דף כז.) **שמים.** כתיב בקרא דכתיב (ויקרא ה) להרע
או להטיב ומפרש במשנה פרק שלישי (דף כה.) אוכל להטיב לא
אוכל להרע שמענה את עצמו וה"ה
לכל דבר שהוא הן ולא להבא להרע
או להטיב להבא משמע וצ"ג (שם)
מרה מן המקרא אף דברים שאין
בהן הרעה והטבה ומיהו שמים ויהו
ומו לא דבר וחילופו: **שכן ד'.** יש
לרבות מריבי הכבודים כדמפרש
בפ"ג (שם) אף דבר וחילופו לשעבר
כגון אכלתי והוא לא אכל או לא
אכלתי ואכל: **ייעוץ הטומאה.** חיוב
קרבן עולה ויורד מחמת טומאת מקדש
וקדשיו הכבודה אלא שבועות שמים
או נפש כי טעם וגו' (ויקרא ה) וילפין
בפירקין (י.) שאין הכבוד מדבר אלא
בטומאת מקדש וקדשיו שנכנס בשוגג
למקדש אחר טומאה זו או אכל נשר
קודש: **שמים שכן ארבע.** שמים
כתיב דכתיב (ויקרא ה) ונעלם ממנו
הוא טמא משמע שנתעלמה ממנו
טומאה וע"י אותו העלם אכל קודש
הרי אחת או שנכנס למקדש הרי
שמים. ולפי שאין חיוב עליה אלא
אם כן ידע בתחלה שטמא ואח"כ
נעלמה ממנו ולאחר מעשה נדע
לו שטמא משום הכי קרי ל' ידיעות:
שכן ארבע. יש לרבות מן המקרא
עוד שי חייבים העלם קודש והעלם
קדש וחזר הוא את הטומאה:
יציאות השבת שמים שכן ארבע.
הוא מרשות היחיד לרשות הרבים
למדנו מן המקרא שחייב בפרק
הזורק במסכת שבת (דף יז.) מוילי
משה ויעבירו קול במחנה וגו' (י.)



שתיים שהן ארבע ידיעות הטומאה שתיים
שהן ארבע יציאות השבת שתיים שהן ארבע
מראות נגעים שנים שהן ארבעה את שיש
בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם
ביתנים הרי זה בעולה ויורד י"ש בה
ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף שיעיר
הנעשה בפנים ויום הכפורים תולה עד
שיועד לו ויביא בעולה ויורד י"אין בה
ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף
שיעיר הנעשה בחוץ ויום הכפורים מכפר
שנאמר מלבד חטאת הכפורים על מה
שזה מכפר זה מכפר י"מה הפנימי אין
מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה אף
החיצון אין מכפר אלא על דבר שיש בה
ידיעה ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה
ולא בסוף שיעיר הרגלים ושעירי ראשי
חדשים מכפרין ר' יהודה ר"ש אומר
שעירי הרגלים מכפרין אבל לא שעירי ראשי
חדשים ועל מה שעירי ראשי חדשים מכפרין
על

שבועות. הא דלא פתח הא מסכת כל כינוי שבועות כשבועות
דפתח נדרים וזכר משום דתנא ממכות קא סליק
כדמפרש בגמרא הולך לפתח בשרים שהן ארבע והואיל ולא מלי
פתח בכינוי מו לא חש לשנות אח"כ וא"ת אמאי לא מני ידיעות
בירשא דהא בקרא כתיב בירשא או
נפש אשר טעם וגו' והדר או נפש
כי טעם וגו' וי"ל דשבועות הוא
עיקר המסכת דבסדר ישועות קאי
ואגב שבועות מני ידיעות משום
דגבי נדרים כתיב כדמפרש בגמרא
א"נ משום דמילי דשבועות כתיב
בקרא בירשא ונפש כי טעם וגו'
(ויקרא ה) והוא עד דהיינו שבועות
העדות והאי דלא פתח בשבועות
העדות משום דלית בהו שמים שכן
ארבע: **ידיעות הטומאה שתיים**
שהן ארבע. תימה דהעלמות ה"ל
למיתני דהיא עיקר מילתא העלם
טומאה דקודש ומקדש והעלם קודש
ומקדש וי"ל דניחא ליה למנקט לשון
ידיעה מטעמא דמפורש בפ"ג (דף
יז.) ידיעות קמייתא דלישתיה בכל
הטורה כולה קא חשיב א"נ לאידך
לישתא ידיעות בתרייתא דאמתי
לידי קרבן קא חשיב ולחך לישנא
הא דלא מני נמי ידיעות השבת
משום דניחא ליה למינקט יציאות
דבמלאכות גופייהו איכא שמים שכן
ארבע אבל הכא לא מני למינקט
הטומאות שמים שכן ד' ליתא אלא
תרתי טומאת קודש וטומאת מקדש:
יציאות השבת שתיים שהן ארבע.
בגמ' מפרש שמים הולאה
דעני ודבעל הבית ותימה אמאי
דעני ודבעל הבית בתרתי דמה
לי עני ומה לי בעל הבית ויש לומר

דאטריך למתנייהו משום דקס"ד דלא הוה דרך הולאה אלא
כשעומד ברשות היחיד ונטל פירות ויאל לרשות הרבים אבל כי
האי גוונא דגופי ברשות היחיד וידו הרבים או איפכא לאו
דרך הולאה היא וצ"ב האי גוונא אמר בפ"ק דשבת (דף ג.) ידו
של אדם אינה לא ברשות היחיד ולא ברשות הרבים ואיטריך למיתני
מרייהו דאי מנא חדא לא הוה שמעינן איך ומהאי טעמא ניחא ליה
דלא מני הך הולאה שלישית כדפרישית ור"ת מפרש דהולאה מלאכה
גרועה היא דמה לי אם מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד ומה לי
לרשות הרבים לך הולך לפרש כל עניינים דעני ודעשיר וידע
דמלאכה גרועה היא מדאמר בריש הזורק (שם דף יז.) וס' הולאה
גופא היכא כתיבא ודריש לה מויכא העם מהביא כו' וקאמר
אשכנחא הולאה הכנסה מנלן סברא היא מה לי אפוקי מה לי
עילוי ולשאר אבות לא צענא קרא אלא מחייבין כל דהו בשמשן
והולאה הימה במשכן כדאמר בפרק במה עומין (שם דף מט.) הם
הורידו קרשים מעגלה לקרקע ואחם אל מוציאו הם העלו קרשים
לעגלה ואחם אל חניכיו ולשאר חולדות לא חיישין לדהו בשמשן
אלא אלא לחודת אכל חולדות דהולאה צעי בפרק הזורק (שם דף יז.)
או סברא או לדהו בשמשן כגון מכנים חורק ומעביר ומושיט
והיינו משום דמלאכה גרועה היא ואין להאריך כאן יותר:

מראות נגעים שנים גרסין ולא שמים דמראה לשון זכר הוא
כדכתיב (שמות ג) את המראה הגדול הזה ותגן נמי
במס' נגעים (פ"א משנה ד) ומייתי לה בהמנוח מקדש (ונחם דף פח:
ושם) מראות נגעים רבי דואק בן הרכינס אומר שלשים וששה
עקביא בן מהללאל אומר שבעים ושנים והא דקתני תם טובא
משום דחשיב נמי פסח' אי נמי כיל נגעי בתים ובגדיהם:
מדי

לכשידעו אלא קודש ידיעה ענושים הן: **עד שיועד לו.** שאלו קודש
יבא לכלל קרבן עוד לעולם שהרי אין קרבן נא אלא על שיש בו ידיעה בתחלה:
הוא עצמו מועיל עם הקרבנות שנאמר (ויקרא כג.) כי יום כפורים הוא: **שנאמר.** בשעיר הנעשה בחוץ ויום הכפורים מכפר. ויום הכפורים
הוא שיעיר הנעשה בפנים הקישים לך הכתוב ללמד שעל מה שזה מכפר זה מכפר: מה פנימי אינו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה. בתחלה
דכתיב ילפין כהדיא בגמ' (לקמן י.) דאילו חולדה אלא על דבר שיש בו ידיעה בתחלה: אף חילון אינו מכפר אלא על דבר שיש בו ידיעה. בתחלה
בסוף ולא בתחלה דלא אלא אלא קרבן ומכפר זה כפרה גמורה בלא תלייה. וא"ת כיון שהוקשו יכפרו שניהם על שיש בו ידיעה
בתחלה וי"מ לטומאה שאיננה בין זה לזה הא פריך בגמ' (דף כ.) ומשני לה: **שעירי הרגלים.** בכל הרגלים נאמר (שעירי ראשי חדשים:
מפרש מנא ליה דאשין צה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף מכפר: ר"ש אומר שעירי הרגלים מכפרים. עליה אכל לא שעירי ראשי חדשים:
על

מא לן (ע"ז דף ז.) דביתרי
לענין מחלוקת ואחר כך
ות על הסדר אבל אחר
זו(ע): **חייב** על הראש

על טהור שאכל את הטמא. אדם טהור שאכל את הקודש טמא ונגמלא [ט:] מפרש מנח ליה. ואף על פי שאין בה חיוב כרת ויתנה כפרה זו על קד: כל הפערים כפרתן שזה. כל שעירי מוספין בין שער הנעשה בחון דיום הכפורים בין של גרלים בין של ראשי חדשים כפרתן שזה כולן מכפרים על כל בין על שאין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה לבסוף בין על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף בין על טהור שאכל את הטמא ויפסא מינה לעומאה שארעה בין זו לה. אבל שער הנעשה בפנים לא נחלוק עליו שאינו מכפר עם אלו ולא אלו חולין את תלייתו כשיש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף כדאמר בגמרא (דף ע:) היה ר"ש אומר. האי נקט לה משום דבעי לממיר אמרו לו מהו שיקרבו בזה אם אדם שער שהופרש ליום הכפורים ונתכפרו בזה ונגמלא זה כרגל או בראש חדש מהו שיקרב לשם שעירו של יום: היאך יקריבו. והלא כשהופרש לא לכפר על כל כפרה זו והפסא ורבי מאיר קאמר להא בשלמא אי אמרינן כולן כפרתן שזה יקרב שהרי כולם כפרה אחת מכפרים אלא לידוך זה הופרש לכפר על שאין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף היאך יקרב לכפר ברגל על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף או בראש לכפר על טהור שאכל את הטמא: כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו. כל זה וביין דבכך שזין ואע"פ שכפרותיהם חלוקות יכול הוא ליקרב דהא לכפר על טומאת מקדש וקדשיו הופרש ועל טומאת מקדש וקדשיו הוא קרב: משמו. של ר"ש. וסמך ר"ש הוא ר"ש בן יוחאי: ועל דודן טומאת מקדש וקדשיו. סתמא היא: הודע ולא ודע. בגמ' מפרש על אחד ישראל כו'. בגמ' פריך מאי קאמר שבתחלה השוים והדר תני מה בין ישראל לכהנים: אלא שהפר מכפר על הכהנים גרסי' ול"ג שם הפר: אלא שהפר מכפר על הכהנים כל ששעיר הפסיונו מכפר על ישראל דהיינו תליתי יסורין דיש בה ידיעה בתחלה ולא בסוף וזדון טומאת מקדש וקדשיו וכן כפרת שער החילון פרו של כהן הקרב בזה"ב בפנים כמו שמפורש בגמרי מות" מכפר על הכהנים כדליל בגמרא (ט:)

מוסף רש"י
חייב על הראש שתי.
על הקפה הרגש חייב שתי
מלקיות, דהיינו פלות י"ז על
לראש, דהיינו פלות שתי
חתיכות, מקום השער
חתיכה אחת ומקום הפנים
ורקוק חתיכה אחת,
ומתבאר זה ע"ז ו' ע"ז ו' ע"ז
האחרון מלפניו, מקום
שעוריו נפגלים וז"ל נקרא
פלה שש סוף הראש
ומקום חבור השפרכים,
ומלא ש"ז על שתי פלות,
יעדע מלאו יעדענה מלאו,
ויחייב עליהן שתי, תנחום:
כ' ע"ש

מכרי תנא ממכות
סליק. כלומר
מסכת מכות השלים.
מ"ט פתח אחריה מסי
שבועות. ופשטנא איירי
דתנא במכות וחייב

רבי שמעון אומר וכו'. לחלוק בזה על שאומר למעלה אחד הכהנים ואחד ישראלים שזין בכפרתו שאר עבירותו בשעיר המשתלה ואין לחלוקין בכפרתו אלא בטומאת מקדש וקדשיו וקאמר ר' שמעון כשם שאתה מודה בדם השעיר הפנימי שמכפר על ישראל כפרתו בלא שום ידיו אלא כפרת היות הדם שאין ידיו בשעיר הפנימי אלא במשתלה כך דם הפר מכפר בלא שום ידיו על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו אייתר ליה ידיו של פר במקום ידיו של שעיר המשתלה לכפר על הכהנים בשאר עבירות ואין להם כפרה בשעיר המשתלה: **גמ'** **ממכות סליק**. כך קדר המשנה שזויות אחר מכות: **על הראש**. על הקפת ראש שהים דהא פתח כתיב ויזקק (יט) ופאה לשון סוף וקצה הוא כמו (שמות כ) לפאת ים (שם) לפאת נגב מקום חיצור הגלגולת עם הלחי ויהן מקום הוצעין: ועל

שלא אוכלת. אוכלת. אינו חזב
שלא אחת. וזו חזב
שומרת ביטור שחיבירי
הדור. מכות וצור שגנתה
קרבן עליה ויריד. ודיק'י
מנה מדקתינו וזו היא
הדור. דעבד שחיבירי
דאכל אכל אכל אכל
לא לק. ומכא אולמי
דאי. טחמא מהאי' טחמא.
ותו היי' סחיה חזב
לא שאין בו משה
לוקן עליו וזה טחמא
אין לוקן עליו. ופשטין
מעירא לוקן עליו שאין
בו משה לוקן עליו
וסחמ סחמ. ודער סכר
לא שאין בו משה
לוקן עליו וסחמ הכי.
ונחת הראשונה דלחמא
מכחמא. ומשה לא
מקממא. ור' יוסקן דאמר
סחמא כחמא. וימקין
מכא אולמימה למתי
דאכל קדתי שחיס שח
ארבע למקלות וזה
לקרבן. מראח נגעים מא
והו. לקרבן איכס. ופוקין
בנון דלמא אדח מא
ארבס' לקרבן נגעים
דרבש אבריי וקעני
דאמר. כר אבין דאמר
ל מקום שומרא חזב
פן לא איני אכל שכל
תעשה. יצארת השבת
ביד היא וקין לוקן עליו.
ופוקין להכי אולמימה
דאמר. כר ששעאל דרתי אס
חיירי נכרתה ודח
חיירי נכרתה ביד יעני
בכלל מלקות ארבעס
דביר ר' שישמאל. אבל
ר' עקיבא ולמקלות
לא מיתוקמא. והעלמה
מבוקלת ליכא. דהא ליכא
מלקות אולמימה בירעה
והתא. ותוב דא לקרבן
היא דהא קתי בעלה
ויריד. לא אפר ר'
יוסף רבי היא. ושבעות
וספר דר היא. עקיבא
דמחביר אפילו לשבע
בירעות תוסמא סכר
הר' כר שישמאל דמחביר
על העלם טמא
על העלם טמא

עולה ויורד ונעלם ממנו והוא טמא (ויקרא ה) ונעלם ממנו והוא ידע
(שם) קמח דוקא למיגמר מיניה על העלם טומאה הוא חייב ואינו
חייב על העלם מקדש ואידך קרא יתירה הוא לדשא הטל והוא ידע
בין מרי ונעלם ודרוש דלאחר אסיחיה ידעיה נעלם. ולמימר דדעי

נריכא קרא דאי לא ידע שחטא אלא
לייתי קרבן: **מכלל שיער**. לקמן [ה].
מפרש לה: **א"כ מה ח"ל כו'**. אלא
רבי אהולם מוקדם נמי מחייב כר'
ישמעאל: **דדריש ריבוי ומיעוטי**
מדרשא דריבוי ומיעוטי נפקא ליה
בפ"ג [לקמן כו]. שלא היה דורש את
הטורה במשמעות כללות ופרטות אלא
במשמעות רבויין ומיעוטיין. וגבי
צבועות הכי דריש נאש כי תשבע
ריבה כל העצמות להרע או להטיב
מיעט את הריבה ולימד שאינו חייב
אלא על הדומה למיעוט שיהא להבא
כמותו ולא דדריש ליה במשמעות
כלל ופרט גנימא להרע או להטיב
פירושו של כלל הוא ואין לו להבא
צו אלא הוא לבדו הפרעו והטבה ולא
שאר דברים ואפילו להבא שאינו
הרעה והטבה שכל הדורש הטורה
כלל ופרט אית ליה אין בכלל אלא
מה שפרט וכי הדר אכלא
אחרינא בתר פראט כי הכא דכתיב
בתריה לכל אשר יצא וגו' די ד
אם תוסיף על הפרט בכלל אחרון
דברים שאין בהן הרעה והטבה ויהיו
בעין הפרט בלבד ולא לשעבר
שאינו דומה לפרט כלל דלהכי אהני
כלל קמא למעוטי ויהיו דלומר כלל
ופרט וכלל אי אתה דן אלא בעין
הפרט כלומר דן אתה להוסיף על
הפרט ע"י כלל האחרון אבל אי אתה
דן להוסיף עליו אלא הדומה לו. אבל
הדורש בריבה ומיעט אין הפרט
פירושו של כלל אלא ממעוט במקצת
כלומר לא את הכל ריבה דריבוי
הראשון אלא זה וכיוצא בו בלא ריבוי
בתרא משתמע ליה זה וכיוצא בו
הלכך כי אתא ריבוי אחרינא בתריה

וְלֹא מֵיַעַט הַמֵּיּעוּט אֲלֵא דְבַר אֶחָד הִרְאִי הַלּוֹאִי מִן הַכֹּל הַזֶּה יוֹמֵר
מִן הַכֹּל וְרַע הִי דְרִישׁ בְּפ"ג [לָקַח מו.] לֵהֲאִי כִי תִשְׁבַּע וְאִינוּ מִמַּעַט מִן
הַמֵּיּעוּט אֲלֵא נִשְׁבַּע לִבְטֹל אֶת הַמַּזְוִיָּה. פֶּרֶט הוּא לִשׁוֹן פִּירוּשׁ לִפְיֶךָ
כֹּל וּפֶרֶט אֵין כֻּלָּל אֲלֵא מֵה שֶׁבִּפְרֹט. מֵיּעוּט אִינוּ פִּירוּשׁ אֲלֵא מִמַּעַט
כִּתְּשֻׁמְתוֹ הַכֹּל בְּמִקְלָת וּמִשְׁמֵר אֶת הַדְּמוּת לִמְעוּט כִּלְכִּיל מִפְּרֹשׁ
בְּתַסְבְּרִינֵי בִּפְרָק נִגְמֵר [דָּק מו.] גְּבִי וְיוֹמֵם וְתֵלֵם וְדִינִים [כָּא] דְּרִיבָּה
וּמֵיּעוּט לְחֻדוּהִי מִצִּיד כֹּל דְּבַר הַפֶּרֶט בִּלָּא רִבּוּיָא בְּתַרְיָה. וְרַבִּי נָחִי
דְּרִישׁ רִבּוּי וּמֵיּעוּט כְּלוּמָר שְׁמַעִי לִיה עֲלֵמָא שְׂדוּרָא אֶת הַתּוֹרָה
בְּתַשְׁמֻמּוֹת רִבּוּי וּמֵיּעוּט וְלֹא בְּתַשְׁמֻמּוֹת כֹּל וּפֶרֶט: **מוֹץ מִן הַשֶּׁטֶרֶת.**
הִיא חֵיב לִי אֲדָם בְּשֶׁטֶר ה' סְלֻעִים וְתַנּוּן זֶה אֲחִינוּ שֶׁטֶר לִכְסֹן
בְּפִדְיוֹן בְּנוֹ אִינוּ פֶּרֶט אֲלֵא לְדִרְשֵׁי פִּדְיוֹן. וְרַבִּנּוּן פְּלִיגֵי עֲלֵיהּ
בְּתַנּוּן: בְּתַסְבֵּכַת בְּכֻרֹת [וּמָא] דְּתַנּוּן אֵין פֶּרֶט לֹא עֲבָדִים לֹא בְּשֻׁמְתֵי
וְלֹא בְּקַרְקָעוֹת: **וּפְדִיּוֹ.** כֹּל דְּבַר מִשְׁמַע: **סְפָדָה תוֹר וְכֹל.** וְאַעֲ"פ
דְּתַפְסָדָה וּפְדִיּוֹ גְבִי הַדְּדִי כְּתִיבִי וְהִדֵּר כְּתִיב עֲבָרְךָ כֶּסֶף אִיכָא
תַּנּוּן דְּסִבְרָא לְהוֹ" בְּשַׁמֵּי כִלּוּת הַסְמוּכִין זֶה לֹא וּפֶרֶט אַחֲרֵיהֶם
הֵטֵל פֶּרֶט בִּינְיָיִם וְיוֹמֵם כֻּלָּל וּפֶרֶט וְכֹל: **שְׁהִקְשׁוּ לִקְרָקָעוֹת.**
הַתַּחֲלָתָם אֲחֻסָּה וְגו' [וּקְרָא הֵן]: **אֵין גּוֹפֵן מִמּוֹן.** הַיִּיבִיר אִינוּ שׁוֹה
כְּלוֹם וְאִינוּ עוֹמֵד אֲלֵא לִרְאִיָּה שֶׁ"נ **מֵיּעוּט שְׁטָרוֹת.** שְׁהֵן לִרְאִינִי לִמְעַט
יוֹמֵר מִן הַכֹּל שְׁאֵין מִמּוֹן: **הַכּוֹל.** חֲתִיכָה עַן חֲדוּדֵיהּ: **הַסִּפֵּיָה.** קוֹץ:
הַמַּכְבֵּשׁ. חֲרַט שְׂקוּרִין גְּרִיפִ"א: **דְּרִישׁ כֹּל וּפֶרֶט.** וְלִקְחָתָה כֹּל מִרְאֵעַ פֶּרֶט
וְתַחַת בָּאִינוּ כֹּל דְּבַר הַתַּנּוּן חֲזוֹר וְכֹל מֵה הַפֶּרֶט מִפְּרֹשׁ שֶׁל תַּחֲתָה וְכו':
רִבּוּי

דעתא

מסורת הש"ס

רבינו חננאל

לִבָּן עוֹה לְבִינֵינוּ מִסִּיד עַל כִּרְחָק
שֶׁמֶת שֶׁהוּא אֶבֶן קִרְיֹה אֶל לְבִינֵינוּ שֶׁל
בִּרְתָּה הוּא אֵלֶּה אֲצִיבֶה מִמֶּנּוּ מַעֲט
מִתּוֹךְ אֲשֵׁינוּ לֵב כְּמוֹהוּ וְאֵל דָּבָר
שְׁחוֹר נִרְאֶה גִבּוֹה מִן הַלֵּבן וּלְפִיכָךְ
נִקְרָא שֶׁמֶת. וְהַשְׁמִיט שֶׁמֶת־רִבּוֹ לֵהֵם
סִיד וְקִרְוֹס בִּינֵה וְהוֹסִיד לִבָּן מִן
הַקִּירוֹס וְלִמְעַתָּה מִן הַקִּירוֹס אֵינוּ נִגַּע
אֵלֶּה בִּיבֹק וְטִהוֹר הוּא וְשֵׁנִי מִלְּמֹת
שֶׁל מוֹלִדוֹת הַלֵּבנָה לֹאֵב הַלֵּבן הַ"הֲגִבּוֹה
לֹאֵב הַגִּבּוֹה הַלֵּבן סִיד לְבִרְתָּה וְקִירוֹס
לִשְׁמֶת וְרִיבֵה הַכְּמוֹס אֶת הַמּוֹלִדוֹת
לְהַטְרֵף עַם אֲצוּמֵיכֶם לִכְבִּירִים שֶׁהוּא
שִׁעוֹר נֶגַע: מִזֶּה חֹלָה מִלְּמֹת נִגְעִים

[illegible][illegible]

၇၇

מסורת הש"ס

וכתוב במקדש טמא היה
 עדו (שבתא) כי מה
 הלך (לדון) [שומטא] [שומטא]
 מקדשו! אף כאן קרבן
 מקדשו מקדש וקדשין
 אשר טמא יהיה לרבות
 (בלט עוף טהור ליד
 שומטא) כמנעא לאבית
 הבעיה: תר' וכפר על
 הקדש שומטא בני
 ישראל. יש לך בענין
 זה להביא ג' שומטא.
 שומטא ע"ז ושומטא על
 עירות ושומטא שפוכות
 רמים. שומטא ע"ז שזאמר
 למען טמא את מקדשי
 ולחלל את שם שמי.
 כי ע"ז טמא: כ"ז ע"ז מושן
 שעל שיש בה יריעה
 כחללה ואין בה יריעה
 כסוף שער ירוש' תולה.
 שזאמר לך שטמא
 חייבי חטאת בשמטא.
 אקומה [שומטא ע"ז]
 יש לומר לך את
 כמזיד ולא אחריו היה
 דלאו בר קטלא
 וא' ששכנו על אף אחייע
 ליה דלאו בר קרבן
 היה שעדי זה חולה
 והוא הדין שומטא
 גלי עירות ושומטא.
 שפוכות דמים כ"ז.

נגעיה דאכפר ליה.
יסורים ונסה של נגע
כפרו לו על אותו חטא
(סוטה טו.) לאישתרווי
(בקהל) בקדשים. שש
טומאות שהצריך הכהן
כפרה לטהרתן, זו חנה
יולדת יתור
שנמא אבא.

מאי היא חזקת טומאת
משקש קדושו ככל
חיבי קרבן; ואינו
כבולה ויורד. ואינו
נשחט טומאה
היא שחיה. ורחיני
אין חלק להלך קמריני.
לוקח טומאה עין
להחמיר עליה היא.
מפורשת בספרי. ואימא
ילידת ואיבא דר שמשון
דאמר ילדא חוטאת
היא. כי בשעת שכוונת
לזרע נשבעת שלא
יחלך לבעלה. ורחיני ר'
שמשון לעצמה דאמר
מקומה ואין מוכר.
ואימא טומאה מצרע
שואה חוטא. דאמר
ר' שמואל בר נחמיה
א"ר יתנה על שבעה
בדינים נגעים באים. על
שלוש הרע. ועל שפיתוח
הדם. ועל גזל שבעת
הרעות. ועל גזל עריות.
ועל גזל הרה. ועל
הנזל. ועל צרות העין.
ועל לשון הרע שואה
מליטת פניה. ועל אורח
אחר. ואין צערות אלו
ציעת דמחרגה לצמיחה
לחלוטין. ואימני מצרע
מוחלת. ועל השפעה
אפרת שמוך ביהרות.
דאמר שאני נגעים דחיות.
כפר זכר לאנשי הקפר
דאמר מבססת עניניו כי
כל נזר חוטא היא.
אנחנו סבר כל הר

(א) ולעיל ב' (ב) חילוק קטן:
(ג) והו' סוד מסודות הקבלה
ואין להבין כמשמעותו ח"ו כי
כל כוונה בה מלך פנימה,
(ד) ובס"א: עליו,
(ה) במדבר כח, (ו) וישיע
היבטות וכו', כ' ד"ה לא
נימנעו.

תורה אור השלם

1. השעיר עזים אחד
לחטאת ליה על עולת
הקדמי ישיעה ונסכיו.
מכפר כח טו

מוסף רש"י

כל השעירים. כל שעיר
מוספין. בין שעיר הנעשה
בחזן ימים הכפורים, בין
של רגלים בין של ראש
החדש. כפרתו שרה.
כולן מכפרים על כל. בין
על שאין בה ידיעה בתחלה
ויש בה ידיעה בתחלה, בין
על שאין בה ידיעה, בין
בתחלה ולא בסוף, בין על
טעור שחלל את הנשמה,
ונפקא מינה לעטמה
שאיננה בין זה לזה, אבל
שעיר הנעשה בפנים לא
נחלקו. ועליו שאינו מכפר
עם אלו ולא אלו חילוק את
מליטו כשם בה ידיעה
בתחלה ואין בה ידיעה
בסוף דלמחר בנמי ישיע
ב. חטא שאין מכיר
בו אלא ה' יהא שעיר
זה מכפר. וסוף השעירים
למדין ממנו ובחזרו נח
טו. שנאמר בו לה'.
כחלוה רגלים כמבי ועשיר
חטאת אחד ולא כמבי כח
לה' ויחזרו טו.

כפרתו טו. ונפקא מינה לטומאה שאיננה בין זה לזה: **אלא למאי הלכתא איתקש.** הואיל דלאו לידעיה איתקש כדמנן במתני' [ב.]. **אינו מכפר בשאר עבירות.** אלא בטומאת מקדש וקדשיו כדדרשין לעיל [א.]. **מאי טעמא דרבי יהודה.** דלמחר כל האחרים מכפרין על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף חוץ משל יוה"כ: **לחטאת לה'.** בשל ראש חדש כמבי: **הכילו כפרה.** להפסיד דעתה של כנסה: **א"כ.** ללמדנו שכן לקש למדיה הוא דלמחר: **ונכפר נמי אשאר עבירות.** כל חטא שלא נודע דהא קרא סתמא כמבי: **וזה כל בזמן קבוע.** שעיר יוה"כ דחילון: מה זה אינו מכפר בו. דהא איתקש לפנימי: **הא נמי כדחנא דבי רבי ישמעאל.** הואיל וזה כל בו ויליף להו אי מדרגא חדא אי מדרגא הכפורים: **מרוכב כפרתו.** של יוה"כ שהוא מכפר על כל עבירות תאמר צרגלים ואע"ג דמכבי בהו לכפרתו אימא לא מכפרי אמדי דעון כרת: **התם**

אלא אחת בשנה: ולר' ישמעאל דאמר אין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף בר קרבן הוא שעיר הנעשה בחזן אמאי מכפר על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף האי שעירי הרגלים ושעירי ראשי החדשים מכפרין סבר לה כר"מ דאמר "כל השעירים כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו אלא למאי הלכתא איתקש חיצון לפנימי מה פנימי אינו מכפר בשאר עבירות אף חיצון אינו מכפר בשאר עבירות: על שאין בה ידיעה בתחלה ולא בסוף שעירי רגלים ושעירי ראשי החדשים מכפרין דברי ר' יהודה: א"ר יהודה אמר שמואל מ"ט דר' יהודה אמר קרא 'ושעיר עזים אחד לחטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה' יהא שעיר זה מכפר והוא מביעיה ליה לכדר' ל' דאמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה: על ישימיעמתי את הירח א"כ לימא קרא על ה' מאי לה' לכדאמרן ואימא כוליה להכי הוא דאתא א"כ נימא קרא חטאת ה' מאי לה' שמעת מינה תרתי ונכפר נמי אפי' בשאר עבירות תנא דבי ר' ישמעאל הואיל וזה בא בזמן קבוע וזה בא בזמן קבוע מה זה אינו מכפר אלא על טומאת מקדש וקדשיו אף זה אינו מכפר אלא על טומאת מקדש וקדשיו אשכחן שעירי ראשי החדשים שעירי הרגלים מנלן וכי תימא הא נמי כדחנא דבי ר' ישמעאל איכא למיפרך אי מדרגא חדא שכן תדיר אי מדרגא הכפורים שכן מרוכב כפרתו וכי תימא הא

אלא פעם אחת בשנה. אע"ג דכי מתידע ליה אחר יוה"כ מכיל חטאת מ"מ כפרה זו של תלויה אינה אלא פעם אחת א"כ לא מיקרי פעמים כשנה אלא כשומנן קבוע: ולרבי ישמעאל דלמחר לא בעי ידיעה בתחלה כו' ופשיטא ליה להש"ס דלא בעי אפי' ידיעה בית רבו לפי המסקנא דמוקד' (לעיל דף ה.) מתני' כרבי דלא מסתבר ליה שסבור שום מנא ידיעת בית רבו שמה ידיעה אלא רבי: **חיצון אמאי מבפר.** וליכא למימר שיהיה על שיש בה ויש בה היכא דלמדיע ליה סמוך לשקיעת החמה דהאי נר קרבן הוא אע"ג דגבי שעיר הפנימי אי לאו קרא דחטאים דומיא דפשעים ה"א דחולה מ"מ הואיל וגלי לך קרא התם דלא מכפר אמדי דבר קרבן סברא הוא דכולהו נמי לא מכפרי והשתא אתי שפיר הא דקאמר לקמן חמילתיה דר"ס אשעירי רגלים ע"כ אין מכפרים אלא חילון בה ואין בה ולא מוקמה איש בה ויש בה ואמריע ליה סמוך לשקיעת החמה אבל אין נראה לומר דהא דלא קאמר הכא דמכפר איש בה ויש בה ואמריע ליה סמוך לשקיעת החמה משום דחילון איתקש לפנימי ובסמוך דקאמר אלא למאי הלכתא איתקש להדי המ"ל דליתקש להכי אלא דכלאו הכי משני שפיר דלקמן חמילתיה דר"ס גבי שעירי רגלים לא יתיישב נכון: **על שאין בה ידיעה** לא בתחלה ולא בסוף. וא"ת ולרבי ישמעאל נפיק וימא דפנימי מכפר חילון בה ואין בה ושעיר החילון איש בה ואין בה דהא אין בה ואין בה שאלו חטאת יש בה ואין בה ידיעה מעיקרו בקל יכול לזכור מדבר שלא יהיה לו ידיעה מעולם ולפי המסקנא דרבי ישמעאל סבר לה כר"מ דכל השעירים כפרתן שוה אפי' דלא מ"ל נפיק מיפק דהא ב"ר כמבי לה' שאין מכיר בו אלא ה' וא"ת לרבי ישמעאל למאי איתערך לכל חטאתם וי"ל כי היכי דלא נימא דנכפר כפרה גמורה: **סבר דה בר"פ.** לאו דוקא כר"מ דר"מ בעי ידיעה בתחלה דקמני לקמן דכולהו מכפרין על שאין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף ואילו לר' ישמעאל האו בר קרבן הוא: **מאי טעמא דר' יהודה.** וא"ת מאי קבעי הא ע"כ ליכא לאוקומה לכפרה דרגלים ודר"ס אלא בזמן זה ואין בה דאיש בה ידיעה בתחלה או בסוף פנימי וחילון מכפרין וי"ל דבעי מאי טעמא דמכפרי בטומאת מקדש וקדשיו אימא בשאר עבירות אי משום דנין אב דחני דבי ר' ישמעאל הא איכא למיפרך כדפרך בסמוך מה ליוה"כ שכן מרוכב כפרתו ומשני לחטאת לה' חטאת שאין מכיר אלא ה' וכיון דמכפר חילון בה ואין בה לא שייך למיפרך מה ליוה"כ כו' דגילוי מילתא בעלמא הוא דחטאת דקרא היינו טומאת מקדש וקדשיו דלמחר בסמוך: **שעיר זה יהא כפרה ע"י.** פירש בערוך שעיר זה כפרה לישראל ועל לקבוע זמן כפרה זו וקבעתי ב"רם להפסיד דעתה של ירח: **הואיל וזה בא בזמן קבוע.** פ"ה שעיר חילון וכן י"ל דאי מפנימי גמר בסמוך דפרך מה ליוה"כ שכן מרוכב כפרתו ה"ל למיפרך שכן נכנס דמה לפני ולפנים ועוד אדיליף מפנימי לילף משעיר המשתלח דמכפר אשאר עבירות אע"ג דשעיר המשתלח אין קרבן פנימי נמי לאו קרבן גמור הוא דנשרף חוץ למחנה וא"ת לן למיפק טפי משעיר המשתלח דהוי חוץ מחוץ אבל השתא דגמר מחילון יחא טפי דדמי אהדדי טפי משעיר המשתלח וימא נמי דאיתערך לעיל היקשא דחילון מכפר מפנימי דאין ללמוד מפנימי מבנין אב דחוק מפנימי לא ילפינן וא"ת אי מחילון גמר מפשטו מהכא דדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בבנין אב דחילון גופיה לא ידעינן דמכפר אטומאת מקדש וקדשיו אלא משום דהוקש לפנימי ובעיא היא צ"י אחיהו מקומן (וזהו דף ג.) וי"ל דהאי לא חשיב בנין אב אלא גילוי מילתא בעלמא כדמוכח בסמוך והשתא נמי א"ש דקאמר ואיתקש שעירי רגלים לשל ר"ח אע"ג דשל ר"ח לא ידעינן אלא בבנין אב דחילון וחילון מהיקשא דפנים ובקונטרס פירש בסמוך דדבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בהיקש וילפינן שעירי רגלים מר"ח אע"ג דר"ח לא ידעינן אלא בבנין אב מיוה"כ וא"ת לומר כך דהא בעיא היא צ"י אחיהו מקומן (וזהו דף ג.) אי דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בהיקש אי לא ועוד דהכא גרע מדבר הלמד בהיקש דליו חוזר ומלמד בהיקש כדפ"ה גופיה בסמוך דהכא שעירי ראשי החדשים גמרינן משעיר החילון דגמר בהיקש מפנימי:

אף זה אינו מבפר בו. ואין להקשות וילף מהאי בנין אב דליכפר נמי ר"ח אכפרה דחילון דהא איתקש חילון לפנימי שלא תהא כפרתו פעמים כשנה ועוד דלענין זה איכא למיפרך מה ליוה"כ שכן מרוכב כפרתו דהשתא ליכא למימר גילוי מילתא הוא דקרא דר"ח לא משמע אלא חילון בה ואין בה: **שעירי רגלים מבפר.** הכא אין לפרש מנין דלא מכפרי נמי אשאר עבירות כדבעי לעיל אדר"ס דא"כ מאי פריך בסמוך שכן תדיר שכן מרוכב כפרתו אדרבה כ"ש דילף מהתם דאע"ג דחמירי לא מכפרי נמי אשאר עבירות אלא יש לפרש מנלן דמכפרי אטומאת מקדש וקדשיו דאיכא כרת אימא דלא מכפר אלא בשאר עבירות דליכא כרת כיון דאין כפרתו מפורשת ולא דמי לדר"ס שמפורשת דחטא שאין מכיר בו משמע כל חטאים שאינם ידועים כדפירש הקונטרס בסמוך ולהכי בעי מנלן דלא מכפרי נמי אשאר עבירות ולהכי נמי חשיב לה בסמוך גילוי מילתא בעלמא: **שכן מרוכב כפרתו.** פ"ה מרוכב כפרה של יום והדין עמו דאין לפרש שמכפר על טומאת מקדש וקדשיו דא"ת כרת דהא היא גופה בעינן למילף וא"ת והכי בעי למילף מדיוה"כ והא דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בבנין אב ומה לר"ח פירכא דשכן כפרה מרוכב וי"ל דליתערך האו פירכא דלא ילף מדר"ח דאי פרכת מה לדר"ס שכן תדיר ימא יוה"כ יוכיח אבל השתא דאיכא פירכא ליכא למימר חוכים וא"ת וילף צמה הא דמתוריהו וי"ל דאיכא למיפרך שכן מרוכב כפרתו דר"ח הואיל ותדיר חשיב קלת מרוכב כפרה:

אסיקא דשני השעירים הנעשה בחזן והנעשה בפנים אינן מכפרים בשאר עבירות. אלא בטומאת מקדש וקדשיו בלבד: **מתני'** על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף. מאי טעמא דרביי ושעיר עזים אחד לחטאת לה'. חטא שאין מכיר בו אלא ה'. שעיר זה מכפר. (א) ואחריתו יהא כפרה לפני שמייעטתי את הירח. ואקשי' (ויבפר) שעיר ר"ח אשאר עבירות. ודחינן תנא דבי ר' ישמעאל הואיל וזה בא בזמן קבוע ושעיר יום כפורים בא בזמן קבוע. מה שעיר יום הכפורים אין מכפר אלא בטומאת מקדש וקדשיו. אף זה כ'.

(א) חילון חילון חו.

6 וְלִקְחָהּ יֵהוָה **ב** וְשָׁמַיִל וְשָׁמַיִל
7 כְּמִיּוֹתָהּ **ד** וְשָׁמַיִל
8 וְשָׁמַיִל
9 וְשָׁמַיִל
10 וְשָׁמַיִל
11 וְשָׁמַיִל
12 וְשָׁמַיִל
13 וְשָׁמַיִל
14 וְשָׁמַיִל
15 וְשָׁמַיִל
16 וְשָׁמַיִל
17 וְשָׁמַיִל
18 וְשָׁמַיִל
19 וְשָׁמַיִל
20 וְשָׁמַיִל
21 וְשָׁמַיִל
22 וְשָׁמַיִל
23 וְשָׁמַיִל
24 וְשָׁמַיִל
25 וְשָׁמַיִל
26 וְשָׁמַיִל
27 וְשָׁמַיִל
28 וְשָׁמַיִל
29 וְשָׁמַיִל
30 וְשָׁמַיִל
31 וְשָׁמַיִל
32 וְשָׁמַיִל
33 וְשָׁמַיִל
34 וְשָׁמַיִל
35 וְשָׁמַיִל
36 וְשָׁמַיִל
37 וְשָׁמַיִל
38 וְשָׁמַיִל
39 וְשָׁמַיִל
40 וְשָׁמַיִל
41 וְשָׁמַיִל
42 וְשָׁמַיִל
43 וְשָׁמַיִל
44 וְשָׁמַיִל
45 וְשָׁמַיִל
46 וְשָׁמַיִל
47 וְשָׁמַיִל
48 וְשָׁמַיִל
49 וְשָׁמַיִל
50 וְשָׁמַיִל
51 וְשָׁמַיִל
52 וְשָׁמַיִל
53 וְשָׁמַיִל
54 וְשָׁמַיִל
55 וְשָׁמַיִל
56 וְשָׁמַיִל
57 וְשָׁמַיִל
58 וְשָׁמַיִל
59 וְשָׁמַיִל
60 וְשָׁמַיִל
61 וְשָׁמַיִל
62 וְשָׁמַיִל
63 וְשָׁמַיִל
64 וְשָׁמַיִל
65 וְשָׁמַיִל
66 וְשָׁמַיִל
67 וְשָׁמַיִל
68 וְשָׁמַיִל
69 וְשָׁמַיִל
70 וְשָׁמַיִל
71 וְשָׁמַיִל
72 וְשָׁמַיִל
73 וְשָׁמַיִל
74 וְשָׁמַיִל
75 וְשָׁמַיִל
76 וְשָׁמַיִל
77 וְשָׁמַיִל
78 וְשָׁמַיִל
79 וְשָׁמַיִל
80 וְשָׁמַיִל
81 וְשָׁמַיִל
82 וְשָׁמַיִל
83 וְשָׁמַיִל
84 וְשָׁמַיִל
85 וְשָׁמַיִל
86 וְשָׁמַיִל
87 וְשָׁמַיִל
88 וְשָׁמַיִל
89 וְשָׁמַיִל
90 וְשָׁמַיִל
91 וְשָׁמַיִל
92 וְשָׁמַיִל
93 וְשָׁמַיִל
94 וְשָׁמַיִל
95 וְשָׁמַיִל
96 וְשָׁמַיִל
97 וְשָׁמַיִל
98 וְשָׁמַיִל
99 וְשָׁמַיִל
100 וְשָׁמַיִל

ובצין כתיב עין הקדשין
ועל קל העדה. ר' מאיר
אומר כל השערים ששני
שוה על טומאת מקדש
וקדשיו מאי טעמא ושעיר
זהו מוסף ומקדש זה
לזה. ואקשין השלישי
לא למד מן השני והנה
שני תלמוד הוא. ואמר
ר' דאין למדן לא ר' דאין
למלמד בקדשין. ופירקין
כיהוה שיער אמר ישי.
ואקשין והה שני ויהי
ושעיר עצות דלא כתיב
בזה ושעיר. ופירק ר'
נחנה וזה חל תשוב לה
במקדשין הקושט כל
המקדשין כלם זה לזה.
ור"ח גמי אקרי מועד
כדאמר דאמר (אמר) [כ']
קרא על מועד לשבו
בזה. ואמר יוחנן מודה
היה ר' מאיר שפיר
של יידיה תנעשה כפנים
שאני מכפר כפרתן. וזה
אמר אהא כתיב כפרה
אחת הוא מכפר ואינו
כפרה שתי כפרות. וזה
גמי אינן מכפרין כפרתו.
הוא טעמא אחת בשעה.
כפרה שאין מתכפרת אליה
פנים אחת בשנה יידיה
כפרה. תניא גמי ר' יידיה
ושעיר תנעשה כפנים אי
הוא מכפר כפרתו. וזה
אמר מכפר כפרת אורחין:
בבב היה ר' שמעון
אומר שעיר ר' מרש
על טהור שאלכ טמא
שני וגילם כפרתן. ר'
אמר לו מהו שיקרבו
זה בזה. פי' אם לא
נקרבו פירי האוכלים
ברגלים. מהו שיקרבו
שעירי הרגלים ברי. וכן
שעירי ר' ברגלים. אמר
לחן יקרבו. והוא וכולם
באים לכפר על טומאת
מקדש וקדשיו: וזהו
שנעלה דרין אל מכפר
אורחלין. עץ כתיב כי
עץ אחד וזה נישא ואינו
נישא שתי עתות. ואין
דרגלין אמאי לא מכפר
אדריה. כר. ופשוטה
ואקשין אמר ר' יידיה

מוסף רע"י

[illegible]

כה א מ"י פ"ד מהל'
שקלים הלכה א'
בב ב מ"י שס הל' יב:

רבינו חננאל

מלכר חטאת הכפורים.
ואתקש חיצון לפנימי:
מתני' ר' שמעון בן
יהודה אומר משמו
שעיר ר"ח מכפרין על
טוהר שאלה הטמא
מוסף עליהם של זבילים
שכפפרין על טוהר שאלה
הטמא ועל שאין בה
ידועה לא בתחלה ולא
בסוף. מוסף עליהן של
ידיהם שכפפרין על טוהר
וכו'. ונמרא דילה פשוטה
היא. ואקשינן א' הכי
דרגלים נמי נכפרו אדיום
(כפופים) דבי כתיב
אחת בשעיר הנעשה
בפנים כתיב. ופרקינן
אלא לעולם אחת משמע
לית ושאינה חתם. דאמר
קרא על קרנותיו אחת
בשנה בקרנות המזבח
הפנימי הוא דמכפר כפרה
אחת. אבל בקרנות מזבח
החיצון מכפר אפילו שתי
כפרות: יתיב רבה וקאמר
אמר עולא אמר ר' יוחנן
תמידין שלא הוצרכו
לעבור נפדין תמידין:
אמר ליה רב חסדא מאן
צאית לך ולר' יוחנן רבן.
וכי קדושה שבהן להיכן
הלכה: אמר ליה רבה
והרי קטורת שנשתיירה
מן השנה שעברה שנינו
בשקלים פ"ד שמחללין
אותה על מעוה האומנין.
פי' אומנין שבנו ביהמ'
או צעור מלאכה בקדש
ובאין לטוהר שכן
נותנין להן בשכרן מותר
החורמה ומחללין אותה
בשכרן כו'. אמאי מחללין
אותה נימא קדושה
שבהן להיכן הלכה אלא
שמי' כל כי האי
גוונא לא אמרין קדושה
שבהן להיכן הלכה.
ופריך שאני קטורת

אותה לא משמע י"ה. וא"ת א"כ מנלן דמכפר אלץ זה ואין
בה דלמא לא מכפר אלץ אדר"ת גידא דהיינו טוהר
שאלה את הטמא ולא טמא שאלה את הקודש דשאלה לר"ש כיון
דריש אותה על כרחך מיבעי ליה לאוקומה כפרה דרגלים אלץ
זה ואין בה דקדמי לעיל ולר"ת נמי
לע"ג דלא דריש אותה אחי שפיר
דלא דריש חטא שאין מכיר בו אלץ
ה' וגם אית ליה ג"ש דעון עון מנין
וילפינן כולוה מר"ת אלץ לר"ש בן
יהודה דלא דריש אותה ולא דריש
ו"ל דלענין זה ודאי דריש אותה כיון
נמי חטא שאין מכיר בו אלץ ה' דלא
קאמר דלאש חדש לא מכפרת אלץ
על טוהר שאלה את הטמא קשה
ו"ל דלענין זה ודאי דריש אותה כיון
לרגלים אין להם כפרה אחרת אלץ
זאת אלץ בשש לרגלים כפרה אחרת
דהיינו אין זה ואין זה מכפר נמי
אדרשא חדש ולא פשיטא ליה דרשה
דלמא דסגיגא ליה דאין קנא
למעט שלא ישא אחר אומן עון אלץ
בשאינו נושא אלץ עון זה והטמא
אחי שפיר הא דפריך לעיל אלץ
דרגלים אמאי לא מכפרי נמי אדר"ת ולא
אמאי לא מכפרי נמי אדר"ת ולא
פשיטא ליה דרשה דלמא כיון שיש
להן כפרה אחרת כדפרישית מיהו
גבי דרשה דלמא בשנה דפשיטא
ליה טפי מדרשה דלמא יכפר נריך
לפרש כדפרישית לעיל וע"ל דלר"ש
בן יהודה אתקוש חיצון שעירי רגלים
לשעיר החיצון מה חיצון מכפר על
דבר שיש בו כרת דהיינו טומאת
מקדש וקדשו אף שעירי רגלים כן:
קדושה שבהן להיכן הלכה.
וא"ת הא נפרק בתרא
דכמוצות (דף קה. וס) אמר דייני
גזירות נטילין שערס מתרומת הלשכה
וכן (שם קי.) מגייה ספרים וטומא
חשיב התם אלמא לב ד"ד מתנה
עליהן ומאי קשיא ליה הכא ו"ל
דשאי התם דלא קדש קדושה הגוף:
מותר הקטורת. פ"ה מותר
משלשה מנין היתירים
בכל שנה ממלוא חפנים ביה"כ דאי

אפשר שיכנסו כולם בחפניו ובחמס פירש כן דלמא הכי יש מותר
שכל שנה היו מפטמין (ו) שס"ה מניס למנין ימות החמה וג' מניס
לחפני כה"ג ביום הכפורים ומסס"ה היה נשאר בכל שנה פשוטה
י"א מנין כמנין ששנות החמה יתירים על שנות הלכנה ואע"פ
שהיו נרביין למלואות צהן לשנים מעוברות שהן גו"מ י"א י"ד י"ז י"ט
מ"מ נרביין היו לחדש צר"ח ניסן כדי שיהיו מתרומה חדשה ומיהו
הא דתניא בפ"ק דכריתות (דף יא.) (ס"ד) לע"ז שנה היו צו חללים
של שירים א"ל לפרש אלץ ממותר ג' מניס של יום הכפורים
שהרי כל מותר של י"א של שנה פשוטה היו נרביין למלואות
במעוברות ובסוף המחזור חמה ולכנה שוין רק שנה אחת ותפ"ה
חלקים אלץ המותר שלשה מניס היה נשאר ולא היה נכנס בחפניו
אלץ חצי מנה וב' מניס וחצי נשאר בכל שנה נמלא לע"ז שנה ק"פ
מניס ועוד חסר ד' מניס לפלגא דסס"ח ולא דק וי"ס דל"ג שמים

אלץ אחת לשבעים שנה ומו לא וכן יש צירושלמי פרק טרף בקלפי ויחא טפי למימרא דלא דק דאי גרסי' שמים לא ניחא כל כך
ובפטום הקטורת הכתוב במחזורים גרס אחת לששים שנה או לשבעים שנה ויכול להיות כשכלים ס' שנה בשמי שנים פשוטות וזו אחר זו:
מפרישין. לא גרסי' ממנה שמתרומת הלשכה היו מפרישין והתם במסכת שקלים (דף יא.) לא איירי בתרומת הלשכה ומאי ממנה
ע"ג: **מפרישין שבר האומנין.** פ"ה שמוכין להן ע"י אחד מן הגוזרין ולפי' הא דקאמר בשמורן ומחללין אותה על
מעוה האומנין היינו מדעתן מאחר שכבר זכו צהן ומיהו לשון מפרישין לא משמע אלץ הפרשה בעלמא וקאמר נמי נותנין אותה לאומנין
בשכרן משמע שעדיין לא זכו בשכרן ולכן נראה דל"ג ד"ד מתנה עליהן ובהפרשה בעלמא היו חולין ואם חאמר ולמה להו כולי האי יתנו הקטורת
מתחלה לאומנין בשכרן ומיהו לכן עזאי דאמר בתם' שקלים צ"ה התרומה (שם) דאין הקדש מתחלה על המלאכה ניחא ואפי' לר"ע נמי דאמר
מתחלה על המלאכה ה"מ בקטורת דייחיד כגון במקדש נכסיו והיו צהן דברים הראויים לקרנות צבור דגבי הני מיתניא אלץ בקטורת
של צבור התמירו ועל נמי הכא איירי שערס פטום אומנין הקטורת של שנה חדשה ולריך ליתן להן מתרומה חדשה ולמאי דלמרינן
במעילה בפרק ועל חטאת (דף יד.) (שם) דהני אומנין באומני הענין מ"מ אין יכולין לתת הקטורת בשכרן דאין נותנין שכרן אלץ
מקדושת דקד הנית: (ס"ב) **תימא דב' קדושה דמים נפסא בבבאי יום.** וא"ת כלל נתינה למכשת נמי תיפסל דמיעקרא נמי קדושת
דמים הוא וי"ל דאפילו קדושת דמים לא פסלה בטבול יום אלץ נתינה למכשת ומישה שראוי להקריב אלץ קודש כמישה לא:

וחטאת יום הכפורים היינו פר כהן גדול ושעיר וכוין דבשעיר הפנימי
כמיז וחיצון אתקש לפנימי דרשינן נמי אחיצון שאין אחר מכפר
כפרתו אלץ אחת דרישה דקרא דרש' מיניה דהוא אינו מכפר כפרת
אחרים לא מידרש אחיצון דהא לאו בשעיר כתיב אלץ צמוצח כתיב
וכפר אהרן על קרנותיו של מזבח
הפנימי אחת הלכך שעיר החיצון לא
מימעט מהכא דלאו צמוצח אתקש:
תמידים שלא הולכו לנכור. שלקחוס
ממעוה תרומת הלשכה ומנן (וערכו
דף יא.) אין פוחתין מששה טללים
המזבוקין בלשכת הטללים וכשמגיע
ר"ח ניסן לא היו מקריצין שז קרצנות
צבור ממעוה התרומה של אשחמד
דלאמר במסכת ראש השנה (דף יא.)
חדש נחשדש' חדש והבא קרנן מתרומה
חדשה ונמלאו כלל שנה ושנה ארבעה
טללים בלשכת הטללים ממעוה
התרומה הישנה והיינו לא הולכו
לצבור להקריב בשנה שעברה:
נפדין תמידין. להשכיר בשנה זו
מחללין אותן על מעוה חולין ואותם
המעוה ילכו למותר התרומה ישנה
שעושין מהן רקועי פחים יפיו לזית
קודש הקדשים דתנא במסכת שקלי'
(פ"ד מ"ד) וכוין שיאלו לחולין חוזרים
ולוקחים אותם ממעוה תרומה חדשה
וקריצו בשנה זו. ואע"ג שאין בהמת
קדשי יחיד מתחללת כלל מוס דקדימא
לן (מנחות דף קא.) מואס כל בהמה
טמאה' דאמר מר בצעלי מומין שנפדו
הכתוב מדבר אל של צבור נפרים
ולקמיה (י"א) מכפרש טעמא. וכלל חולין אי
אפשר לפדותן ממעוה תרומה החדשה
שאין הקדש מתחלל על הקדש. הא
מילתא נקט הכא משום דמוצאיה
לקמן' **תמידין:** קדושה שבהן.
הגוף שבהן דקים לן שאינה מתחללת
כלל מוס היכן הלכה: **ואת לא סכנא.**
דנמידי לצבור לא אמרין קדושה
שבהן להיכן הלכה היכא (ו) דמילול
לנורן מקנה: **מוסר הקטורת.**
הנותר בכל שנה מתרומה ישנה:
מה היו עושין בה. להשכירה לשנה
הבאה דאין לך שנה שאין בה מותר

קטורת משלשת מניס יתירים שמפטמין בכל שנה למלוא חפנים
ציוה"כ ואי אפשר שיכנסו כולם בחפניו דתניא בכריתות (דף יא.)
אחת לששים או לשבעים שנה הייתה חלפה של שירים: **מפרישין**
שבר האומנין. מתרומת הלשכה שבר אומני צית אצטעק
מפטמין הקטורת דאמר במסכת יומא (דף קח.) שהיו נטילין בכל
שנה שנים עשרה מניס: **ומחללין אותה על שבר מעוה האומנין.**
מזכין המעוה לאומנין על ידי אחד מן הגוזרים והרי הן חולין
ואחר כך יחללו הקטורת עליהם ונותנין אותה לאומנין והרי היא
חול וחוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה והכי נזיע מילתא
טפי ולא למכרה ולחזור ולקנותה דזילא מילתא: **נימא קדושה**
שבהן להיכן הלכה. דס"ד שהמכשת כלי שרת הוא וכוין דקדשה לה
בכלי היא לה קדושת הגוף ואילו מדי דייחיד שקדש בכלי אין לו פדיון:
קדושת

קטורת משלשת מניס יתירים שמפטמין בכל שנה למלוא חפנים
ציוה"כ ואי אפשר שיכנסו כולם בחפניו דתניא בכריתות (דף יא.)
אחת לששים או לשבעים שנה הייתה חלפה של שירים: **מפרישין**
שבר האומנין. מתרומת הלשכה שבר אומני צית אצטעק
מפטמין הקטורת דאמר במסכת יומא (דף קח.) שהיו נטילין בכל
שנה שנים עשרה מניס: **ומחללין אותה על שבר מעוה האומנין.**
מזכין המעוה לאומנין על ידי אחד מן הגוזרים והרי הן חולין
ואחר כך יחללו הקטורת עליהם ונותנין אותה לאומנין והרי היא
חול וחוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה והכי נזיע מילתא
טפי ולא למכרה ולחזור ולקנותה דזילא מילתא: **נימא קדושה**
שבהן להיכן הלכה. דס"ד שהמכשת כלי שרת הוא וכוין דקדשה לה
בכלי היא לה קדושת הגוף ואילו מדי דייחיד שקדש בכלי אין לו פדיון:
קדושת

(א) (לעיל ט"ז.) (ב) וכו' (ג)
ע"ש. (ד) (פסחים ל.) (ה) וכו'.
(ו) כריתות ו' (שקלים פ"ד)
מ"ה ע"ש מעילה יד'.
(ה) (נמדרר כח.) (ו) ויקרא
(ז.) (י) (דף י"א.) (ח) וכו'.
דלמא אחת לששים או
(לשנים שנה.) (ט) ע"ך דף
י"א.

תורה אור השלם

1. מדרש לא אכלתם את
החטאת במקום הקדש
כי קדש קדשים הוא
ואתה נתן לכם לשאת
את עון העדה לכפר
עליהם לפני ה'
ויקרא י' י'
2. וכפר אהרן על
קרנותיו אחת בשנה מיום
חטאת הכפורים אחת
בשנה יכפר עליו
לדורותיהם קדש קדשים
הוא ליה. שמות ל' י'

הנהוהו הב"ח

(א) ג' מפרישין שבר
האומנין ל"ל ותי' ממנה
נמחק: (ב) י"ש ד"ה ואת
לא ותי' היכא דחיללו
לנורן: (ג) (ה) (ה) (ה)
מותר ותי' היו מפטמין
ש"ס ח' מניס שס"ה מניס
לשס"ה ימים למנין ימות
כ"ל:

מוסף רש"י

מותר הקטורת. מה
שהיה נשאר על שס"ה
מנה. מה היה עושין בה.
ללאמר שכתב ניסן אין
דענין להקטרה. דענין
חדש ויבא קרנן מתרומה
חדשה: (מסכת יד.)
מפרישין ממונה. ממוסר
הקטורת כנגד שבר
האומנין (מסכת יד.)

שבועות שתיים פרק ראשון שבועות

4

עין משפט
נר מצוה

ל א מ"י פ"ב מהל'
מעילה הלכה ז:
לא ב מ"י פ"ד מהל'
שקלים הל' יא יב:
לב ג מ"י פ"ה מהל'
ערבין הלכה יד:

רבינו חננאל

וקדש' דמים הוא ולא
 קדושתה וההימדים
 קדושתה קדושת הגוף
 והז' :א' הכי אמאי נפסלת
 הקדושות במגע טבול וכל
 מנעט שנתנה להכחשת
 נשואהקדושתה ועדיין לא
 קדשה. וכל יחסי לא רב
 שדמו קדושתה קדושת
 והוא נפסלת במגע טבול
 יום. והתן במס' מעילה
 ש"ב הנחתה מועילין כל
 המשתוקקו קדושתה בכל
 הכשרו ליסל בטבול
 שום כיו. ואם קדשו
 בכלי קן נפסלין ואם
 קדש קדש כל שרת
 אן נפסלין. והנה קדשה
 דמים קן אלו המנחות
 ואינן נפסלין בטבול ויום
 וכל מנעט שנתנה להכחשת
 קדושתה קדושת הגוף
 אלה וזה) הנה קדשה
 ליטא היא הקדושת קדשה
 הגוף היא אי הכי תפסל
 בליטא כמו הבחינים.
 אלימה כמו במעילה
 ש"ב הקומץ והלבושה
 והקדושות אם קדשו כל
 והשכר והיפסל בליטא.
 וזה רב שמו קדושת
 רד"י קדושת הגוף
 ואם כינו דצדקה וכל
 השנה כדמחל הואיל וכל
 נעשית ממחלת השנה
 אן עליה פוסלת כל
 אלא עז תחשבה בכלי.

ויש שם שאמר בין
 מקדשות כן צורתה לא
 מגרין מזה לאל אמרין
 הלה שבח לה הכין
 קדושה כמו שאין אומרים
 בקדושות קדושה שבה
 הלה הלה אלא מחללין
 אותה כן [אין] אומרים
 בתמידין קדושה שבח
 לה הכין הלה אלא נפרין
 מהמים. אמרין אלא
 שאין קדוה והקדושה
 בתמידין עומדת. ור"א
 כיון שכן קדושה גוף
 שגורן שוין. וזה דאמר
 שם קדוה וזי קדושה
 שבח לה הכין הלה
 אחריונות קמטין. ור"ב
 מפרק אחריונה וזי אלא
 מחנה עליהן. כלומר בעת
 כ"ז מחנה עליהן אס
 הוצרכו לצבור הרכו
 אלא לאו ריהו למיניהן.
 אלא אבי לרובא אלו
 והוא את הוא אדרשת
 הקדוה וזי לרמיז דרשת
 קדושה הגוף. אלא כי
 קדושה אלא דאל לרמי
 עולה קדושה אלא עצמו
 נעולה. אבל המקדושה
 אלא נסכין לרמי קדושה
 אלא למיני. ומותבי
 עליה אביי מפר ששדו
 עולם המפורס ששדו

(א) עי' תוס' ערכין ה' א' ד"ה והא.

דקדושת דמים. אין זה אלא קדושת דמים שנקמה מתרומת השלש אכל בכלי לא קדשה תתקדש קדושת הגוף למכתשת שנשחקה זה לאו כלי שרת היא: **בצבול יוס.** אם נגע בה: **המנחות.** מנחת יחיד: **מועלין בהן משבוקדשו.** דקדושת דמים כן מעילה היא: **דשו כללי.** הביא לעזרה ונתנה בכלי **שרת.** **הוכשרה.** נגמרת דקדושתה

הגהות הב"ח

[illegible]

גליון הש"ס

גמ' לדמי גסכים. עי' מזיר
ד' כו ע"ב תוס' ד"ה אכל:

מוסף רש"י

[illegible]

(הוריות א.)

קדושת דמים הוא אלא מעתה לא
תפסל במבול יום אלמה תניא נתנה
במכתשת נפסלת במבול יום וכי תימא כל
קדושת דמים מיפסלי במבול יום והתנן
ההמנחות מועלין בהן משהוקדשו קדשו
בכלי הוכשרו ליפסל במבול יום ובמחוסר
כפורים ובלינה קדשו בכלי אין לא קדשו
בכלי לא אלא מאי קדושת הגוף היא אלא
מעתה תיפסל בלינה אלמה תתן הקומץ
והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת
כהן משוח ומנחת נסכים מועלים בהן
משהוקדשו קדשו בכלי הוכשרו ליפסל
במבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה
קדשו בכלי אין לא קדשו בכלי לא
אמר ליה לינה קאמרת שאני קטורת
היאיל וצורתה בכל השנה כולה מ"מ
קשיא וכי קדושה שבהן להיכן הלכה
אמר רבה ז"ל בית דין מתנה עליהן אם
הוצרכו הוצרכו ואם לאו יהיו לדמיהן א"ל
אביי והאמר דאמר יהקדיש זכר
לדמיו קדוש קדושת הגוף לא קשיא הא
דאמר לדמי עולה הא דאמר ז"ל לדמי נסכים
איתביה אביי פר ושעיר של יום הכפורים
שאבדו והפריש אחרים תחתיהם
וכן

בטבול יום כל זמן שמחוסר מעשה בגופו לא ה"מ למיפקד מרשא דאפילו נתנוה בתנור אכתי מחוסר קרימה וכשישחט עליהן הזבח אחר ההרימה שהיא אפייה:

אל מַעֲתָה תִּפְסַח בְּיָמֶיהָ אֶמְצָא תָנָן בּוֹ. פִּירֶשׁ זְקוּנוֹתָהּ דְּדִיק מִדְּקָמֶיהָ לְעִיל גְּבִי מִכְתָּשָׁת טְבוֹל יוֹם וְלֹא קָמִי לִינֶה וְהִכָּא תֵּמָה לִינֶה שִׁמ' דְּכָלִי דִּהְכָּא לֹאָּ מִכְתָּשָׁת הָיָה אֲבָל אִי לֹא הָךְ מִתְנִיתִין דְּמִייתִי מִזְבְּרִיתָהּ גּוֹפֵה דִּמְכָּשָׁת דְּקָמִי טְבוֹל יוֹם וְלֹא קָמִי לִינֶה לֹא מִזִּי לְמִפְרָךְ דְּלִיכָא לִימִיר מֵתָה טְבוֹל יוֹם וְהִ"ה לִינֶה וְרִמִּי וְתַסְקָה לִינֶה מִטְבוֹל יוֹם גּוֹפֵה דְּזִבְרִיתָהּ קָמִי דְּמִי נִתְנָה לִמְכָּתָשָׁת נִפְסָלָה זְבָטוֹל יוֹם וְאִילוּ הִכָּא תָנָן קָדְשׁוֹ זְבָלִי הוֹכְשֵׁרוּ לִיפְסָל זְבָטוֹל יוֹם דְּהִינּוּ כִּלִּי כוּלִי הִיא דְּמִזִּי לִימִיר זְבָקְרָתָה אֲפִילוּ לֹא קָדְשׁוֹ זְבָלִי נִפְסָלָת לֹא מִשּׁוֹם מִנְחָת כְּהִינִי וּמִנְחָת כְּהֵן מִשּׁוֹם הַשְׁנָיִים כֵּאֵן אֲבָל יוֹם וּמִחֻסָּה כְּפֻרִישׁ וְלִינֶה דְּלִיכ' זְבָהִם נִקְט' טָמֵא דְּעַד דְּלִיכָא קוֹמָת מִי נִתְקַדְּשָׁה הַמִּנְחָה (ו) "בְּכִסְפָּא כְּדִקְרָמִי לְעִיל הַמִּנְחָת מוֹעֵלִין נִוְתָר וְטֻמְאָה דְּקֵאִי אֲכֻלְהוּ אֲבָל מִלִּינֶה פִּרְךָ שְׁפִיר דְּלִיכָא לִימִיר אֲמִיר מֵתָה כֻּלָּא קְטוֹרֶת זְבָדֵיהּ וְעִיד וְי"ל דִּהָא פְּשִׁיעָא לִינֶה דִּלִּין זְבָהִתָּה הַשְׁנָה לְעוֹרָךְ כֹּל הַשְׁנָה וְלֹא מִיִּיתָה מֵהָךְ מִתְנִיתִין אֲבָל דְּשִׁיךְ לִינֶה כֻּלָּל: **הו"ר** יְוֹרְחָה בֶּרַךְ הַשְׁנָה בּוֹדֵה. פ"י קְטוֹנֶרֶס שְׂאִין לִינֶה מִשְׁקַדְשָׁה זְבָלִי לִיקָרְב גּוֹרֵב דִּין רִבְנָן לִינֶה דְּלֵמָא אֲמִי לֹאֲשֻׁכִּיר דְּרִבְנָן וְקֹשֶׁה דְּפִרְקָה הוֹיָלוּ לוֹ (יִוְמָה דָּף מַח. וַס) זְעִי רַב פִּסְפָּה וְהַגְּמָלִישׁ וְהַקְטוֹרֶת שֹׁאֵם נִגַּע טְבוֹל יוֹם זְבָקְתָן פִּסָּל אִתְּ כוּלָּן וְזִכָּה וְהַקְטוֹרֶת זְקוּנוֹתָם שֶׁם דְּלֵמָא לִי מִיִּיתָ רִאשִׁיה מִהִכָּה דְּפִסְלָה לִיכָא לֹאֲכֻלוּתָהּ דְּפִסָּל מִדְּאֻרִיתָהּ דִּהָא לִפ"ה דִּהָכָּה ע"כ לֹא פִסְלָה שִׁיעָקְר מִזֻּמָּה כִּךְ לְנִשְׁחָר כוּלָּה זְבָהִתָּה הַשְׁנָה וְלֹאֲחֵר קִידוּשׁ כִּךְ הִתְקַרְבָּת קְטוֹרֶת פֶּרֶס שְׁחִירָת וְפֶרֶס עֲרִיבִין אִין כִּלִּי שֶׁרֶת מִקְדָּשָׁה אֲבָל מִהִיא מוֹכָה שְׁפִיר דְּפִסָּלָה מִדְּאֻרִיתָה מִיִּיד דִּהָא אֲטֻבֵּר מִיִּיר דְּפִסָּל מִשְׁנֵהֶם לִמְכָּתָשָׁת קִידוּשׁ כִּךְ חֲשִׁיב לְגַבִּי לִינֶה חֲגִיגָה לֹא כְּלוּמַר מִדְּפִסָּלוֹ ע"י יִירוֹק כִּלִּי אֲלֵמָה לְרָךְ הַקְטֹרֶת לְכִלִּי דְּשִׁכְּאִין אֲבָל זְבָרְךָ לְכִלִּי מִדְּאֻרִיתָה וְיִוִּין דְּזַעִי כִּלִּי אִ"כ פִּסְלָה לִינֶה דִּהָא אִפִּי לֹה מִתְּחִלָּה מִיפְסָלָה זְבִינָה אֲבָל קָשָׁה דְּחַפְשִׁית מִסִּפָּה דְּקֵאִי נִמִּי אֲקֻטֹּרֶת וְעוֹד דְּקָמִי מִיִּיגוֹל אִין זְבָן לִפִּי שְׂאִין הַגּוֹף **מב**ל מְקוֹם קִרְיָא. תִּימָה אִי מִכְתָּשָׁת מִיִּקְדָּשָׁה קְדוּשָׁת הַגּוֹף וְזוֹ אֲוִינִין מִלְּבַבְדְּקוּשׁ לִי מִזְרִישׁ וְתַקְוָה הַחֲמֹר זְבָחִישׁ (דף פה.) דִּלִּין עִינִית זְבָקָם עִשִּׁירֹת וְי"ל דִּמְכָּתָשָׁת שֶׁל מִשָּׁה שְׂאִי שְׁהִיתָה הַקְדוּשָׁה קְדוּשַׁת הַגּוֹף זְבָדוֹרֵה שְׁהִיה אֲוִמֶר יֵהָ זֶה קְטוֹרֶת הִיה זֶה הִזְבָּחָה שְׁהִיה קְדוּשָׁה כְּשֹׁאֲמֶר יֵהָ זֶה לְעוֹלָה יֵהָ זֶה לְחֻטָּאת זֶה לְקֻטֹּרֶת לֹא חִיל עֲלֵה קְדוּשַׁת הַגּוֹף: **פר** וְשַׁעֲרֵי שֶׁ יוֹם יִרְמְיָה דִּינֵה וְכִפִּי שֵׁי שְׁעִירִישׁ (יִוְמָה דף סה:) לִיחָא לְמַסְקָנָה הִכִּי וְעוֹמָמָה דִּימִיתוּ מִשּׁוֹם דְּמִיִּשִׁין לְתַקְלָה:

קדושת הנוף: הוֹאִיל וְזוֹרֵמָה (ו). אִינֶה מִשְׁנֵה אֶת מִרְאִיתָה הַלֵּךְ אֲשֶׁר קִדְּוֶשֶׁת הַנוֹף הָיָה לֹא מִיִּסְפָּלָה בְּלִינֶה וּמִיּוֹ מִשְׁקֶדֶשָׁה בְּכָל יִקְרֵב גּוֹזֵר כִּי רִנָּן פָּסוּל לִינֶה דִלְמָה אֲמִי לֹא־כִשְׁוֵרִי בְּשֹׂאֵר הַמִּשְׁקֶדֶשִׁים בְּכָלִי: מִכֵּל מִקּוֹס קִשִּׁי קִדְּוֶשֶׁה שְׂכָן לִשְׁכֵן הַלֵּכֶה. בִּין בְּתַמְדִּין בִּין בְּקִטְרוֹת: לֵב ז"ד **מִתְנֵה עֵלִישׁ**. בְּשַׁעַת לִקְוִיָּה לֵלֵךְ לִקְוִיָּה קִדְּוֶשֶׁת הַנוֹף אֵלֶּה הַזְרִירִין לִשְׁנֵה וְכֵל מִיִּדִּי לִזְבִּירֵר וּתוֹמִין בִּ"ד לֵב: וְהָא מֵר הוּא דֹאֲמֵר. בְּמִסְכַּת תְּמוּרָה: הַקִּדִּישׁ וְכֵר לְדַמְיוֹ. הַקִּדִּישׁ חֵיל לְדַמְיוֹ: קִדְּוֶשׁ קִדְּוֶשֶׁה בְּנוֹף. וְאִינוּ נִמְכֵר מֵאַחֵר שִׁשְׁקִדִּישׁ וְהוּא עֲזָמָו רִאִיו לְהַקְרִיבֶה אִינוּ יוֹאֵל מִיִּדִּי מוֹצֵחַ [תְּמוּרָה ג:]. וְהִכָּה נִמִּי לֵאמֹר מִהֵנִי מִלָּה לֵב בִּ"ד כִּי אֲמַר" נִמִּי יוֹל לְדַמְיִין קִדְּשִׁי לְהוֹ לְגוֹפִיּוֹ:

דבשעת הקטרה אין לא קדשו לא וי"ל דלא לא הוה קשה למי
טבול יום והא דנקט קדשו בכלי לענין טבול יום לא נקט
לעיל דייק שפיר לא קדשו לא אטבול יום דקדשו בכלי קפאי אטבול
נמי אפילו לא קדש בכלי נפסל בטבול יום ובמחומר ספירין ובלייז
בין והא דמנא קדשן כהדי הכי משום ספק דקמני וחייני משום
דבוא דנין לא קדשו ונקט קדשו משום מנחת כהנים וחזריה דא'
קטורת נפסלת בלינה משעת נתינה במחשת שהרי היו עושים אוחתת
פסול לינה בקטורת דאי לאו ממני" ה"א שייך בקטורת פסולה
מראיתה משנתה הלכך אע"ג דקדושת הגוף היא לא מייספלא כלינה
בשאר קרבנות ומתקדשים בכלי ואפי' אי אפשר לה ליפסל אלא
חיוב בחפינת קטורת מהו ופשיט לה מהא דאמר ר"ע הקלת והלה
ומדפסיל טבול יום פסלה נמי לינה ומדפסלה לינה פסלה נמי מ
לינה וליכא למימר דהתם מיימי ראייה מדאורייתא פסלה לינה ומהיה
אלא מדרבנן ל"ג לפרש שאני קטורת והאילו וזרעת לא השנע כעור
אפשר מייספלא מדאורייתא כשאר קרבנות ועוד כיון דיש שטול
(השאל מדעת דמשמע ב"ס לולב וערבה (מכא דף ג.) אי נמי אין
(מנחת דף ק.) אע"ג דבס"פ לולב וערבה צריך לומר דמילוי ערב ש
והשתא אתי שפיר דלא מני למידק מהכא דפסלה לינה מדאורייתא
יום דפסל מדאורייתא מדפסל אפילו ע"י צירוף כלי ואע"ג דטבול יו
למחשת בטבול יום ועי"ל דלאו מדפסול טבול יום דייק פסול לינה
צריך לכלי אין כלי מזרפו ואפי' הי צירוף כלי מדרבנן לא
כדדייקי' בפרק החבלת (נ"ס דף נ"א.) על מחצת מלמד שטעויה כלי
הכא דפסלה דאורייתא דקמני וחייני עליה משום נותר דמשמע
ממירין ואי לא מייספלא מחשבה מיפוק ליה דלא פסלה מחשבה
אי"כ הרי אמר בערבין (דף י.) גבי מחשת שניקבה (ו) ונשברה (ו)
כלי שיש שצברו אין ממקנין אותן ושניקבה אין ממקנין לתוכה אפ'
מפטמת ביותר וי"מ דודאי לא היתה כלי שרת אלא שהקטורת
חל עליה קדושת הגוף אחר כמישה במחשת שהיה ראוי להקטיר
וכי משני לעיל שאני קטורת דקדושת דמיא היא ה"ק דכשאר
הבגדניים. פ' בקועטרס ללכך ימושו דלא חזי לשנה הבאה משום
אלא מסקנין ללא חזי בענין חדשה אלא למא' (מדרות ג.)

(א) וג' החוס' בע"א דענד
וכן בסוף דבריהם גירסת'
דענד.] (ב) יומא סא. חולין
קלא: מנחות 35. (ג) ויומא
סבא. (ד) ויומא סא. (ה)
ימכן להיות רבה. (ו) רש"ל והאמר אפילו.

בשעיר כו' לא גרסינן לה: **וכפר**
את מקדש הקדש. בעבודת פר ושעיר
 של יום הכפורים חתין המספרת על
 טומואת מקדש וקדשו: **זה לפני**
ולפנים. על טומואת שאירעה לפני
 ולפנים כגון טומאת לפני ולפנים ושהה
 כדי השתחוואה דמחייבת ליה על
 שהייתו כדמפרש בפ' שני (ולקמן דף טו:)
זה היכל. אם נטמא בהיכל: (א) **זה**
מוצא. מוצא הוצג אם הקטיר
 קטורת בטומואת ונשהיה: **אלו**
הטומוות. נכנס לעזרה בטומואת:
השוונו כולן בכפרה אחת. בהא יכפר
 בתרא השוה בהניס ליום וישראלים
 מלמד שכולן מתכפרין בשעיר
 המשתלח בשאר עבירות דאילו
 בטומואת מקדש וקדשו יביא למימר
 דהשוונו שרי הפר מכפר על ההניס
 ושעיר הפנימי על ישראל: **ר' שמעון**
אומר נאם שדם השעיר. לזרו מכפר
 על ישראל בטומואת מקדש בלא שום
 ידיו שהרי אין שום ידיו בשעיר
 הפנימי כן דם הפר לזרו בלא ידיו
 מכפר על ההניס בטומואת מקדש
 ואייתר ליה ידיו הפר לשאר עבירות:
הא ודאי הושוו. בכפרה אחת ואי
 בשאר עבירות לא הושוו במאי הושוו:
 ומשני **הושוו דבני כפרה** ניגוהו. לכן
 הושוו ללמדך שיש לזרו כפרה
 בין בטומואת מקדש בין בשאר
 עבירות: **מיהו כל חד בדנפשיה**. אלו
 כפר ואלו בשעיר: **אשר לעם**. ולא
 להניס: **הותר מכללו**. מכלל שאמר
 אשר לו דמשמע עליו ולא לאחרים
 הותר: **אלו ציבור**. דלמדי (ויקרא טו)
 וכפר בעדו ובעד ביתו: **ואם נפסד**
לומר. להקשות כלום על המדרש
 הזה. ולקמיה (יד). מפרש מה יש לו
 להקשות: **הרי הוא אומר כו'**. ע"כ
 המקרא מלמדך שמתכפרים בפרו על
 האהן שנאמר בית אהרן צברו את ה'
 הרי כל ההניס קרויין ביתו הרי
 הם בכלל ובעד ביתו: **מאן טמא**.
 להא ממיטא דקמני מנא אתא
 להן כפרה דמשמע דאם לא כפר
 יתכפרו אין להם כפרה כלל: **דלא**
כרבי יהודה. אלא כר"ש דאמר כל
 כפרותיהן כפר תלויות דאי רבי
 יהודה איני לא מכפרי כפר אית
 להו כפרה מיהת בשעיר המשתלח
 בשאר עבירות: **אכ"י אפר כו'**
ובהי קאמר מעשה אין להם כפרה
 בטומואת

א. ל"ה גירסת רבינו באן ברייתא שבתוספתא ירושלמי סוף יומא יהיא הגירסא שמחקה רש"י וע"י רשנ"א. (ב) ע"י רש"י לעיל ב' ע"ב ד"ה אלא שהפיר.

מסורת הש"ס

מסורת הש"ס

הוא ולא בר קרבן

(א) ע"י רשכ"א.

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

ב.

עין משפט
נר מצוה

(א) נ"י חס' לעיל ע' ד"ה
שנועתי כ"י וזמנתי
(ב) נדרים כ"ד. ג. נמנעתי
ל'.

רבינו חננאל

אכילנא משמע. ופרקי
אביי מתני' דנדרים
במסריבין בו לובל. ואמר
שבועה שאוכל לך כלומר
שבועה אם אוכל לך
דמשמע לא אכילנא
לך הוא. מתני' בשאין
מסריבין בו לדיק' לישניה
במשמעה. רב אשי
אמר תני במתני' דקתני
לה במסכת נדרים שני
אוכל דמשמע אינו אוכל.
ואמרין הא לא אצטריך
ל' קמ"ל. אצטריך מהו
דחמיא לישניה אתקול
ליה ושאוכל הוא קמ"ל
דוקא הוא שאי אוכל
שאני אוכל לך. חיד
מבטא שבועה איסור
שבועה. אסר איסור
כ"י. חורצא אביי הכי
מבטא שבועה. אסר
מתפס שבועה. פ"י
כגון שנשבע שלא יאכל
בשר זה. וחור ואמר זה
הפת עלי כזה הכשר.
אסר איסור כגון שהתפס
עור דגים על אותה
הפת שהתפסה בבשר.
ואמר אם אתה אומר
מתפס בשבועה כמציא
שבועה מפיו דמי חייב.
ואם לאו פטור. ואמר
אביי מנא לן דמבטא
שבועה היא שנאמר
ואם היו תהיה לאיש
ונדריה עליה או מבטא
שפתיה. ואילו שבועה
לא אדבר בה. כמה
דכתיב או נפש כי חשבת
לבטא כשפתים שים
במאי אסרה במבטא:
רבא אמר לעולם מתפס
בשבועה לאו כמציא
שבועה מפיו הוא. והכי
קתני מבטא שבועה. אסר
שבועה. אסריה דאסר
הטילו הכתוב בין נדר
לשבועה דכתיב ואם בית
איש נדרה או אסרה
אסר זה נאשה כשבועה.
הוציא זה הפסוק מפיו
בלשון נדר. הרי הוא נדר.
בלשון שבועה הרי הוא
שבועה. מתפס שבועה
אביי אמר כמציא
שבועה מפיו הוא.
רבא אמר לאו כמציא
שבועה מפיו הוא.
ומתבין עליה ופרקי הכי

מסריבין. מפירין: מתני' נשאין מסריבין בו. הלכך שאוכל דקא
אכילנא הוא: רב אשי אמר תני. נצרייתא שבועה שאי אוכל
לך: דאיתקל. נכשל ולא נמכין לומר שאי: איסור שבועה. מפרש
לקמיה: איסור איסור. איסורו של איסור מה הוא: אם אסר אומר

כו'. מאי קאמרת והא אמרת איסור
לשון שבועה הוא והדר תני אסר
אתה אומר: ה"ק מבטא שבועה.
האומר מבטא ככר זו עלי כלאומר
שבועה שלא אוכלנו ואם אכלנו ה"ז
צונו ויורד: איסור מתפס בשבועה.
איסור עלי ככר זו הרי הוא כמי
שנשבע על הככר וחור ואמר על
ככר אחר ה"ז כזה שהתפס את
השני נצרייתא: איסור איסור. ומהו
איסורו של איסור זה: אם אסר אומר
כו'. אסר תמצי לומר שהמתפס
בשבועה כמציא שבועה מפיו דמי
ואם אכלנו חייב קרבן אף זה האומר
איסור ככר זה עלי חייב קרבן אסר
אכלו שהאיסור לשון התפס שבועה
הוא: ואם לאו. שהמתפס בשבועה
אינו כנשבע לענין קרבן ומלקות
אף האיסור אין בו לא קרבן ולא
מלקות: או אסרה אסר כנשבעה.
משמע שאסרנו ותפסנו נדר
שנשבעה עליו ככר: או מבטא
שפתיה אסר אסרה וגו'. ולא כתיב
בשבועה כמה אסרה את נפשה
בלשון מבטא: רבא אמר. לא
איתתקין ליה לתנא למימר כמה אסר
אתה אומר דפשיטא ליה דמתפס
בשבועה לאו כמציא שבועה מפיו
הוא: והכי קאמר מבטא שבועה
איסור נמי. לשון שבועה הוא: איסור
זה הטילו הכתוב בו. היינו פירוש
דאיסור איסור אסר אתה אומר והכי
קאמר איסור של איסור שאמרתי לך
שהוא שבועה לא כל הלשונות שוות
בו שהרי הטילו הכתוב בין נדר
לשבועה אסר אמירתו בלשון שבועה
כגון איסור שלא אוכל ככר זה כן לשון
הנשבעין אומרים שלא אוכל אף
האיסור שהוציא בלשון זה שבועה
הוא וחייב קרבן ואם לאו אלא הוציא
בלשון נדר שאמר איסור ככר זו עלי
שהוא נדר הנדרים קונס זה עלי
אף זה נדר ופטור מקרבן: כיום
שמת בו אביי. כאשר אסרתי עלי
בשר כיום שמת בו אכל לעולם: והוא
שנדר ונא מאוהו היום. שקיבל עלי
ככר נדר שלא יאכל בשר כיום שמת בו
יום שנהרג בו גדליה. וקסקלק דעתא

מסריבין בו לאכול מתניתין בשאין מסריבין
בו לאכול ב"ר יוחנא במסריבין בו לאכול
וקאמר לא אכילנא ולא אכילנא דכי קא
משתבע הכי אומר שבועה שלא אוכל
רב אשי אמר "תני שבועה שאי אוכל לך
אי הכי מאי למימרא מהו דתימא לישניה
דאיתקילא ליה קמ"ל: ת"ר מבטא שבועה
איסור שבועה איסור איסור אם אתה אומר
איסור שבועה חייב ואם לאו פטור אם
אתה אומר איסור שבועה והא אמרת איסור
שבועה הוא אמר אביי ה"ק מבטא שבועה
איסור מתפס בשבועה איסור איסור אם
אתה אומר מתפס בשבועה כמציא
שבועה מפיו דמי חייב ואם לאו פטור
וממאי דמבטא שבועה דכתיב יאו נפש
כי תשבע לבטא בשפתים איסור נמי
דכתיב יכל נדר וכל שבועת איסור אלא
ממאי דאיסור מתפס בשבועה הוא דכתיב
יאו אסרה אסר על נפשה בשבועה מבטא
נמי הכתיב יכל אשר יבטא האדם
בשבועה אלא אמר אביי מבטא שבועה
מהבא יואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה
או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה
ואילו שבועה לא קאמר במאי אסרה עצמה
במבטא רבא אמר לעולם אימא לך במתפס
בשבועה לאו כמציא שבועה מפיו דמי
והכי קאמר ימבטא שבועה איסור נמי
שבועה אסריה דאיסור הטילו הכתוב בין
נדר לשבועה יחוציא בלשון נדר נדר
בלשון שבועה שבועה היכן הטילו יואם בית
איש נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבועה
וגו' ואודו למעמידיה דאימור מתפס בשבועה
אביי אמר כמציא שבועה מפיו דמי ורבא
אמר לאו כמציא שבועה מפיו דמי מיתבי
יאיזה איסור האמור בתורה יואמור הרי עלי
שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת
בו אביי כיום שמת בו פלוני כיום שנהרג
בו גדליה בן אחיקם כיום שראה ירושלים
בחורבנה אסור ואמר שמואל יוהוא
שנדר ובא מאותו היום בשלמא לאביי
מדמתפס בנדר נדר מתפס בשבועה שבועה
אלא

שאי אוכל אף פשיטא. לא פריך פשיטא אלא משום דהיינו שלא
אוכל לך דקתני דהא אשלא אוכל לא קשיא ליה פשיטא:
לישנא איתקף ליה. וליכא למיפדך כיון דלשמעין שאי אוכל
אמאי איצטריך למיתני ברישא שלא אוכל לך דזו וחף זו
קתני וא"ת נשיליה מה היה בדעתו
יש לומר כגון שבדעתו כל מה
שיהיה משמעת לשונו אי נמי כגון
ששכח מה היה בדעתו ונדרים
(דף עו.) מפרש אמאי רב אשי לא
אמר כאביי: איסור מיתפס
בשבועה. פ"י בקונטרס דאסר אסר
איסור עלי ככר זה הרי כמי שנשבע
על הככר וחור ואמר על ככר אחר
הרי זה כזה שהתפס את השני
נצרייתא וקשה דלמקן קתני נצרייתא
איזהו איסור האמור בתורה הרי עלי
כו' ואילו איסור ככר זה עלי לא
קתני ומה שפ"י נמי איסור איסור
כלומר איסור של איסור זה מה דינו
אם אתה אומר מתפס בשבועה כו'
שמוכל להוכיח מקרא נשום מקום
שהוא כמציא שבועה מפיו וחייב
קרבן אף איסור זה כו' קשה דמשמע
דתנא בל לשמעין דין איסור ואינו
משמיענו כלום שהרי מתפסק
במתפס שבועה עלמנו ועוד דלין
דך משנה ונצרייתא שיתפסק התנא
אסר חייב או פטור ועוד מאי ואלא
לטעמיה דקאמר למקן דהכא
מסתפקא ליה לאביי ולקמן פשיטא
ליה דכמציא שבועה מפיו דמי ועוד
דנכל הספרים גרסי' בסמוך כמציא
שבועה מפיו וחייב כו' ופ"י ה"ל
למייקט חייב בלל וי"ו ומפ' רבינו
חס דמצטא הכתוב בפרשה הוא
לשון שבועה שנשבע בלשון מבטא
כדפירש נמי בקונטרס אכל איסור
הכתוב בפרשה אינו שבועה שיאסר
עלמנו בלשון איסור אלא במתפס
בשבועה הכתוב מדבר שנשבע על
הככר וחור ואמר על ככר זה כזה
הרי עלי שלא אוכל ככר זה כזה
והיינו איסור דקרא וה"ז מפרש לה
נצרייתא לאביי ואיסור של איסור זה
אם אתה אומר מתפס בשבועה
כלומר שהתפסו ככר שנשבע עליו
הי כמציא שבועה מפיו וחייב ואם
לאו שלא התפסו בלשון אלא אמר
איסור ככר זה עלי אין זה לשון
שבועה ופטור ח"ו ה"פ אסר אתה
אומר מתפס בשבועה פ"י שהתפסו
בלשון שבועה שהוציר לשון אכילה
ואמר הרי עלי שלא אוכל זה כזה

ואם לאו הזכיר לשון אכילה אלא אמר הרי עלי זה כזה פטור
וע"ל איסור איסור היינו איסור שלישי שהתפס ככר שלישי ואם
אתה אומר מתפס בשבועה דהיינו השני כמציא שבועה מפיו דמי
דהוי לגמרי כראשון אף לענין להתפס בו חייב גם בשלישי ואם לאו
פטור מיהו הא פשיטא ליה שדינו כראשון להתחייב קרבן כשני ורבא פליג עליה ופטור אף כשני אכל תימה דאכתי מספקא ליה לתנא
בשלישי והא דגרסינן נמי וחייב כו' יאו לא אתי שפיר: ואי"ל שבועה לא קאמר. דאי היה כתיב שבועה היה מפרש שאתה מבטא
אסרה על נפשה בלשון שבועה אכל השתא על כרחך אית לן לפרש כמה אסרה על נפשה בלשון מבטא וא"ת והא נמי כתיב (נמנעתי ל')
ואסרה אסר בבית אביה נעוריה וי"ל כיון דלא כתיב או יש לומר דאגוד דכתיב דקרא קאי: שלא איבד בשר. לא חש
התנא לדקדק בלשון דבלשון זה אינו חל דלא אוכל הרי דבר שאין בו ממש שאינו אוסר על עצמו כלום כמו קונס שאני יאן ומהו
אמר כלום אסר לא אמר קונס עיני בשניה כדלמדין בפרק ב' דנדרים (דף עו.) וה"ז לר"ך שיאמר קונס אכילת בשר עליו ומיהו
שמו יא לחלק דדוקא גבי שניה לא אמר כלום משום דשניה עומה אין בה ממש: מדרבנן בנדר בו. ואם תאמר שמואל
אמאי מפרש איסור במתפס נדר והא איסור דקרא קאמר אביי דהיינו מתפס בשבועה יש לומר דמתפס נדר ילפינן ממתפס
בשבועה וניחא ליה לשמואל לאוקמא ברייתא נדרים שגילות הוא שני אדם נדרין מלאכול בשר ומלמנות יין כיום שראו ירושלים
בחורבנה ואין רגילות לאסור עצמם בשבועה:

ג א טושיע י"ד סי' רלו
פ"ק י"ז:
ד ב מ"י פ"ב מהל'
שבועת ה' ה ופ"ג
מהל' נדרים הלכה א קמג
לאין רמא טושיע י"ד סי'
רלט פ"ק ט'
ה ג מ"י פ"ב מהל'
שבועת הלכה א קמג שס
טושיע י"ד סי' רלו פ"ק
ד:
ו ד מ"י פ"ב מהל'
שבועת ה' ז קמג לאין
רמא טושיע י"ד סי' רד
פ"ק א:
ז ה ו מ"י פ"ג מהל'
נדרים הל' (דף ה) קמג
לאין רמא טושיע י"ד סי'
רד פ"ק א:
רד טושיע א:

תורה אור השלם

1. או נפש כי חשבת
לבטא בשפתים להרע
או להיטיב לבל אשר
יבטא האדם בשבעה
ונעלם ממנו ודורא ידע
וקשם לאחת מאלה:
2. כל נדר שבועת
אסר לענת נפש אישה
יקמנו ואישה יפרנו:
במדבר ל' יד
3. ואם בית אישה נדרה
או אסרה אסר על נפשה
בשבועה במדבר ל' יא
4. ואם היו תהיה לאיש
ונדריה עליה או מבטא
שפתיה אשר אסרה על
נפשה: במדבר ל' י:

מוסף רש"י

אזיה איסור האמור
בחורבנה. דכתיב (נמנעתי ל')
כל שבועת איסור. דמשמע
שהוא נדר כדבר שנאסר
בכך (נדרים י"א).

מסורת הש"ס

הרצ"ק ואימא ב'ו'. כלומר האי חנא לאו במתמים בנדר איירי אלן
ועניקך נדר איירי ואשמעינן שאינו חייב בנדר אלא"כ פירשהו ואח"כ
בדבר הינדר עליו כבר בדיליץ לה ואילו מקרא ויהי' אחיה
יאסור נדר אלן מתמים בנדר לאו נדר הוא ויהי' מתמים בנדר
בנדר פירש הר"ב ע"כ שאל אובל בשן

אלא לרבא קשיא אמר לך רבא תריץ
וויאמא הכי אייהו איסר נדר האמור בתורה
האומר הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא
אשתה יין כיום שמת בו אביו כיום שנהרג
בו פלוני ואמר שמואל והוא שנדוד ובא
מאותו היום מאי טעמא אמר קרא איש
כי ידור נדר לה' אעד שידור בדבר הנדוד
כיום שמת בו אביו פשיטא כיום שנהרג

וּשְׁלֹא אִשְׁתָּה יוֹן אֵלֶּה אָמַר הָרִי עֲלֵי
יוֹם זֶה כִּי־סָמַתְתָּ בְּזוֹ אֲבִיּוֹ כִּי־סָמַתְתָּ
שָׁרָה אֶת יְרוּשָׁלַם בְּחִמּוֹרֶנָּה:
פְּסִיטָא. כִּי־נָדַעְתָּ מִשּׁוֹם דְּנִדּוֹר
וְכֵן הוּא עֲלֵיו מִיתָת אֲבִיּוֹ מִיֵּה לִי כֵּן
יִכִּי מִשּׁוֹם דִּמְתָּ בְּזוֹ אֲבִיּוֹ מִיֵּה גִירָה
אִסְרוֹר' הָרִי דְנִדּוֹר וְכֵן עֲלֵיו: ה"ב
סד"א דְכִי־נָדַעְתָּ דְכִי לֹא נִדְרָא אִסְרוֹר כִּי
נִדְרָא נִמְי' לֹא מִיִּסְפִּים בְּנִדְרָא הוּא קמ"ל

ואף רבי יוחנן כו'. ולא גרסינן כיון
דמדרבנן הוא דלמסור כי נדר חייל
עלי' אסור' בלא יחל לא גרסינן לה להא
דחא (אסור' מדלויורייתא הוא (א) אמרינן
(לקמן כה) המדרים חלים על דבר מא' **ל**
דדבר הרשות: ואף ר' יוחנן סבר לה
לחא דרבא. דלמסור שהינא' בלשון
שנועה שנועה: אוכל ולא אוכל.
כלומר שנועה להבא קרו שנועה
שקר: ואוהרסיה מלחא משנועה בשמי
לשקר. וה"ק לא משנועה בשמי כדי
לשקר בשנועתמס לאחר זמן והממרה
זו כריך להחיותו צי שהוא עובר
בזוהרת לא משנועה בשמי לשקר:
אכלתי ולא אכלתי כל שנועה
לשנוע שאינה אמת קרויה שנועה

איריא הא כראיתא
ר אחד הן רבדיבור
זכור ושמו רדיבור
(ה) יכול הפה לדיבר
ל לשמוע בשלמא
מרו כדרכא אדא בר

א בר אהבה ינשים
דבר תורה דאמר
כל שישנו בשמירה
שי הואיל ואיתנהו
בזכירה אלא הכא
ליה אלא כשם
לוקה נמי על שקר
ומא יכשם שלוקה
מי על שוא פשיטא
מהו דתימא כדאמר
גיי לא ינקה כלל
קמ"ל

להקיש וזכר לשמור בקידוש היום דלפסא לן מזכור את יום השבת (שמות כ)
וזכרהו על היין (פסחים ק). ואף ע"ג דשאר מצות עשה שהיומן גרמא נשים
עורות (קדושין עג.) ציו חייבות ליתחקל לשמור דבריהן אחד כל שישנו
בשמירת לאו ישנו בציוד בקידוש והנשים ישנן בשמירה לכל מצות לא חששה
בין שהיומן גרמא בין שלא היומן גרמא נשים חייבות (שם) **צ"ו אללא כשא**
שוקה על שוא בן, להכי קאמר אחת הן לענין מלקות: **כלפי לייא**.
כלפי היכן אתה פונה. וזו היפוך היא דלילנו שקר אשכחן בה לאו שיש
בו מעשה כגון לא אויל ואכל שצטר על שובעיה ע"י מעשה אבל
אכלתי ולא אכלתי לאו שאין בו מעשה הוא: **אללא אימא כשא שוקה**
כלפי שוקר. כלפי שיש בו מעשה קר לוקה על שוא אע"פ שאין
בו מעשה דנ"ל מלא ינקה ה' (שמות כ) דלנקמן (דף כה.) ה' הוא
ללא ינקה אבל צ"ד של מטה מלקין אותו אם התירו וזומקין
אותו: **פשיעא**. דהא תביי קרא לא ינקה ה': **לא ינקה דסימא**
דאמאר ליה רב פפא לאבוי. לקמן בשמעתין (פא.) אימא לא ינקו כלל:
חמ"ל

תורה אור השלם

שמות כ ו
4. זכור את יום השבת
לקדשו: שמות כ ז
5. שמור את יום השבת
לקדשו כאשר צוך יי
אלהיך: דברים ה יא

הגהות הב"ח

(א) גמ' מה שאין הפה יכול לדבר כמ"ל:
(ב) דש"י ד"ה ה"ג וכו' הוא הא אמרינן: (ג) תוס' ד"ה כל וכו' דאית לן למילף:

גליון הש"ס

נב' ובור ושומר בידיה
אחד. תלוקטו רחמי רזה
אחיה מלכתא דליל כל
דנרים שטמורו דינורו
שטמור תום"ה רבי ובו'
שטמור ר"י יאירי ב'
בתרא. מנאר דקלי
לרבי י"י שטמבם וק
לחלל ביגלות חסי אן
שטמבם שטמור רחמי ליל
ד ק ד ע"א דליה חסי וכו'
וקטן קלמין שטמבם וכו'
שטמבם דתמאי וכו' ודשטב
תמאי שטמור בכלל וכו'
גיב לקים מלית. אל
החול' לקמן דליה לקים
החול' דמפרשם בירושלמי
דקיי"מ שטמור רחמי שטמבם
לרבי י"י שטמבם וכו'
ידמוהי אלל שטמבם וכו'
שטמבם לחלל שטמור
מורא ר"י צ"ב דשטמור
וכו'. ונראה דכ"י שטמבם
שטמבם וכו' שטמבם וכו'
שטמבם וכו' שטמבם וכו'.

שָׁלַח אֶחָדָם וַתֵּשֶׁבַע מוֹשֶׁה
וַיַּעֲזֹר מִדֶּם הָאֵשׁ.
וַיִּשְׁלַח תַּחְתָּיו מִשְׁנַע אֶלֶם
וְאִיִּם מִיִּירֵי גֹם בְּקוֹלֵי יַם כִּיּוֹן
רָדְדָנָן מְלִיגוֹ עַל־הָרֶק
וְנִשְׁמַע לִרְעָא לְנָלוּ וְאִיִּם
וְאִיִּם וְאִיִּם לְעַן קִרְטָן
שִׁיבִיהֶם אִחָלֵם לְנָלוּ וְאִיִּם
דִּלְכִּיִּלֵּם בְּתַמְכִּיחָן דָּךְ הִי
ע"י אִיִּם נִחְמָסֵם מִיִּירֵי
לְעַן מִלְקוֹת. אִלֵּם ע"י
תַּחְתָּיו מִיִּירֵי קִרְטָן
לְעַן וְזִכֵּר לְנִחְמָסֵם לְעַן
נִשְׁמַע לְשׁוֹר בְּסִכּוֹהֵם וְעַן
דִּיִּירֵי מִלְקוֹת אִלֵּם לְעַן
מִלְתִּי אִלֵּם נִשְׁמַע לְעַן
לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן
אִלֵּם דְּהוּי כְּחֵל דְּכֵל הַמִּזְרָה
דִּלְכִּיִּלֵּם אִיִּם אִיִּם לְעַן
אִיִּם: ד"ה אִיִּם לְעַן
יִיִּאֵם תַּחְתָּיו בְּכ"ף נִשְׁמַע
מִיִּירֵי: קִסְף לְעַן לְעַן
הַמִּזְרָה לְעַן לְעַן וְלַשִּׁמְשׁ
לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן
לְעַן: כ"ה ע"י אִיִּם
לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן
לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן לְעַן

חל גומר הרי דס"ל דלניית

הלא כה דברי כאש וגר

איבער' אימא שווא ושר
אחר הוא כשם שמביא
קרבן על שקר שנאמר או
נפש כי תשבע לבטא
בשפתים וגו' והביא את
אשמו לה' כך מביא על
שווא ור' עקיבא הוא
ומחייב קרבן לשעבר
כלבא: ומוחבבין עולה
וכי שאלה הלא הוא
והתניא בשבועה שווא
לשנוה ובשבועה שקר
נשבע להחליף מכלל
החרייהו לשבער: ופירי

שבע להחליף אימא
א רבין א"ר ירמיה
לתי ולא אכלתי שקר
בשמי לשקר אוכל
חל דברו "ואי זו היא
ות את הירוע לאדם
אבהו ^הלאו בפירוש
תמר ^הראמר רב אדי
אמר ר' צחק א"ר
מושם ר' יוסי הגלילי
תורה לאו שיש בו
ואין בו מעשה אין
ע ומימר ומקלל את
א"ר יוחנן משום
תשא את שם ה'
נקמה ב"ד של מעלה
ד של מטה מלקין
ל רב פפא לאביי
מנא לא ינקה כלל
כדקאמרת השתא
ה' הוא דאינו מנקה
אין אותו ומנקין אותו
שבעות שקר מנלן
לשוא שתי פעמים
ת שנהו ענין
אבהו האי שבעות
עה שלא אוכל ואכל
ואלא ראמר שבעה
י לוקה והא "איתמר
היום ועבר היום ולא
ראמרי תרויהו אינו
לוקה משום דהיה
לאו שאין בו מעשה
מר אינו לוקה משום
מראת ספק לא שמה
יתהא באכלתי ולא
אמר רבא בפירוש
שקר דומה לשוא
שקר נמי לשעבר
רבי אבהו ^השבעה
בועה שלא אוכלנה
ואכלה אינו חייב
בועת בטוי שחייבין
שנגתה קרבן עולה
מאי לאו למעוטי
א אכלתי מקרבן זו
לא אכלתי לא ור'
א אבל מילקא לקי
אימא

קמ"ל דמשיני ליה. לקמן: **והיביעמי אימא.** הא דקמיני שוא ושקר
אמחא הן לומר דך כשם שמציא קרבן על שבעת שקר דך מציא
קרבן על שוא דאכלתי ולא אכלתי ור"ע הא דמחייב במתניתין [יט:]
לשעזר כלהבא: **נשבע להחליף.** לשנות את האמת בשבועתו

היינו לשעבר כגון אכלתי ולא אכל
גלג אכלתי ואכל: **אימא נשבע ומחליף.**
נשבע לעשות ואחר כך החליף את
דברו ולא עשה או שלא לעשות ועשה:
אברהם מלא השבע נשמי לשקר.
הכי משמע נשבע נשבע לא תא
שקר דהיינו לשעבר: לא יחל להב
הוא דלילו לשעבר כבר הול משנשבע:
לשנות את הידוע. עול האיש שוא
נאסא: **והא דרכי אברהם.** הא דא"ר
ירמיה לגיל א"ר אברה דאמר דאמר
דד' יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר לאו
בפירוש אמר ר' אבהו בהאי ליטנא
אלא מכללא אימא דשעמי ר' ירמיה
גלג אברה נחלא מילתא דאיידי בה
ר' יוחנן נשבעות שקר ואוקמה
אברה נכלתי ולא אכלתי מהטעם
נכללא א"ר ירמיה משום ר' אבהו א"ר
יוחנן אכלתי ולא אכלתי שקר: ומאי
נכללא דאמר רב **אידו כו.** ומסקנא
סיפא דשמעתא וא"ר אבהו תא
נכלתי ולא אכלתי: **חזו מנשבע**
ומימר ומקלל את תבירו בשם. המיוחד.

והוא מילתא עיקרה צפ"ק דתמורה
והתם מפורש טעמא דמימר ומקלל
והכא נשבע לחודיה מפרש משום
גדרה דמכללא חיתמר דר' אבא:
לא כפי כי לא ינקר כד' צדקמדין:
והווי כה גרסינן: ה"ד דליטעדין
למליף מלשוא לשוא: הסרסת ספק.
ספק אם יעבור על התורה אם לאו
שיכול לומר עדיין יש שהם ציוס ואין
הממרה יכול לכוין שיעבור היום כזה
כדי דבור של העשרה ו"ד' אבא
ספא. הך שבעת שקר דא"ר יוחנן
דלמירכא מלשוא לשוא צללתי ולא
אכלתי: ומאי שנא. הך נאמול ולא
אכל הא צללתי ולא אכל בו מעשה
ינייה: כפירוש ריבנא פורה כו'.
ומדאפקיה צלשון שוא: מה שוא לשעבר.
נגבע לשנות את הדיוט לאדם אף
שקד לשעבר איתמרזי למלקות ולא
שקד להבא ומתהוה כללל א"ר
ירמיה מוסר ר' אבה אכלתי ולא
אכלתי שקר: שבעה שלא אכלנא.
לקמן מפרש בפירקין למה לי למינקט
מלת שבעות: אינו חייב שלא אכל.
לדין שבעה חלה על שבעה דכיון
דנשבע שבעה לאשונה הוה לה
שבעה שיה לקיים את המצוה ומתן
במתניתין דפטור: לא למטעין מקרבן.
והוה היא אשנגתה קאי: וו היא דעל
שנגתה קרבן. אבל שבעה לשעבר
לימא בקרבן ור' ישמעאל היא דלמור
במתני' [הה] אינו חייב אלא על העמיד:
אמא

יורד זו היא למען
אכלתי ולא אכלתי ולא לקי לא למען אכלתי
היא דעל שגגתה קרבן עולה ויורד אבל אכלתי
ישמעאל היא "דאמר אינו חייב אלא על העתיד"

(א) זכרונות ט. ויש"נ.
(ב) מכות טז. חמורה ג.
(ג) [חוסף] דמכות טז.
(ד) ויע' חמורה ג. (ה) [למלי]
(ו) ג. ל. גליל ג. מכות טו.
(ז) ויב'מ"ה ג. [פסחים טג].
(ח) ויב'מ"ה ג. א"ר
אבהו. (ט) גליל ג.
(י) גליל ג. לקמן ג.
(יא) [למלי] ג.
(יב) חמורה ג.
(יג) דף פ"ה ג. (יד) [למלי] ג.
(טו) נבטחט ט. אמר הש"ס
קטור ר"י יחודה אר"י
ומשני לא קטור לא דידר
הא דרבינו וי"ע.

1. ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה יטיב
2. איש כי ידר נדר לוי או תשבע שבועה לאסר אקר על נפשו לא יחל דברו בכל היצא מפיו יעשה ויקרא ל ג
3. לא תשא את שם יי אלהיך לשוא את לא ינקי יי את אשר ישא את שמו לשוא שמו כ ו

[illegible][illegible]

באכול ואלא פטור לר' יוחנן, ובאכלתי ולא אכלתי תמידי ליה מלקות, ופריך רבא מפירוש רבחה חוריה שבטעם שקר ודומיקא שדבוטע אכלת ארנאניוס תכיב לא תענה בריך דע שקר, ובלחיותו האחרונות תכיב דע שקר, ללמך דשרא ודומיקא אחד הוא, מה שזו לשבעה איהו אף שקר נמי לשבעה הוא, אלא דאכלתי ולא אכלתי אינו מלקות והנהג פסירין שבעה שלא אוכל כבר, זו שבעה שלא אוכלה שבעה שלא אוכל ואכלה אינו חייב אלא אחת, וזו היא שבעה כשר שחייבין על דותה מכות ועל שגגה כז', מאי לאו זו היא דלקי ולמטעין אכלתי ולא אכלתי ממלקות, ופסיקין

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כב.

עין משפט
נר מצוה

(א) [לקמן עמוד ב ע"ש].
(ב) [נדרים לה. א]. (ג) [לעיל
כא. ב.]. (ד) אטעווס נמי. כ"ל
רש"ל (ה) נדרים לה. ע"ש.
(ו) הרעב"ן מ"ח. (ז) [ע"ב].
(ח) [ויקרא פירק ע"ו].
(ט) [ויקרא ה].

הגהות הב"ח

(א) גם' שלא אוכל עפר
ואכל בכמה תפשוט עד
כז"ל: (ב) תום' ד"ה אבל
וכו' דאיהו גופיה:

רבינו חננאל

תפשו בעיא דרבא רבא
 תפי בשבט כל אור
 עפר. רבתי כי קא אמרין
 דלכא אכילה בפתח
 כסוד מיתר דרבא רבי אכילה
 הוא עפר לאו בר אכילה
 הוא: אמר ר' יוחנן ר' קביבא
 רבא חצוני מבורכין מבי
 קרבן שוה מדבר ומביא
 קרבן, ואקשינו דרבי יוחנן
 דלברי ר' קביבא רבא
 בתלה כחיותה בתוספתא
 המקדש ר' קביבא מתיב
 קרבן שאמרי בר כרס
 רבתי שאני מגדף דרבר
 תוחט הוא, כי קאמרי
 מדבר ואוסר עצמו:
 אקשינו דרבי יוחנן
 דימי דרבי נאמן
 כי בטומאה נזבחת
 וכפאי קרבן, רבתי שאני
 יווי דלא מתיב קרבן לא
 לאשוריו ולי אסוריה.
 כי קאמר דמיתוי קרבן
 אדבריה אקמרינו: ורבי
 יהוי הקדש אדבריה
 נאמן ונתנה מנח ארץ
 קרבן, דרבי יוחנן
 דלכליא עלמא אסוריה
 שוה מן שאני כן
 בשבועות: והוי קנתות
 פ' האומר קנים כר
 עזר. ורבי יוחנן
 עמילא בקנתות
 כלומר המעיל בקנתות
 לא מיתוי קרבן: אר
 קביבא ר' קביבא
 ור' חכמים בתסא. אר
 מפרשי שבועות דרבי
 הכל כל שאוה. והוי
 מילי בושבט אכילה
 אבל נשבע שלא אטעם
 דרבי הכל בכל הארץ
 חיבי. אמר ר' פפא
 בתלוקת בשבועות אכל
 בקנתות כיון דלא מידר
 שסא דאכילה דרבי הכל
 בכל הארץ ור' יוחנן שמי
 ואוחבני עליה. ור' חכמי
 קנתות מצטנפי שמי
 בשבועות אין מצטנפי
 ר' מאיר אומר קנתות
 בשבועות. פ' האומר
 קנים בשוה עזר עלי שמי
 עזר עלי כיון שמישים
 מצטנפי האוכל חיבי
 אבל נשבע עליהן אין
 מצטנפי: ואקשינו אר
 ומפא ו' קני. אר

הַיִּסְפּוֹט כו'. מִדַּקְתִּי מִחֲנִי [וַיֵּן:] הֵיכָן מֵצִינוּ כו' אֲלֵמָּה צִפּוֹר נָמִי בְּצִיִּת
 כִּי קֹאמְרִינָן. הֵיכָן מֵצִינוּ כו' בְּמִידֵי דְבֵר אֲחִילָה קֹאמְרִינָן:
 קוֹנְמוֹס. הָאוֹמֵר קוֹנֵס כָּכָר וְ עַל אוֹסֵר עֲצָמוֹ כָּכָל שְׂהוּא
 כַּמְפָּרֵשׁ דְּמִי. לְפִי שְׂאִינוּ מוֹכִיר זֶה שֶׁס אֲחִילָה כָּל
 דְּלֵקְתָּהּ: כַּמְפָּרֵשׁ דְּמִי.

[illegible]

ויהנה בעולם אחד חדא הוא דמיחייב דכולהו חדא מעילה כדמין (א)
מחדא מינייהו נמי וכן לענין מלקות אם בהתראה אחת חדא הוא
ועובר כדמין (ממא דף עא.) נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו אינו
גלל אחת ואחת: **שבוטות בקוממות.** מטטרפות ואע"ג דחלוקות דלי
מאזי דאמר בקוממות אין מטטרפין לית ליה לדרב פתחא הוה קשאי לה
באלא אכילה אחת אבל השתא דאמר מטטרפות וליה ליה לדרב
למלקות קאמר וכי תניא ההיא דמטטרפין לענין קרבן מעילה
שחופסת פדיונה והיא יואלא לחולין דבהקדש כתיב (ויקרא כ) ופד

וְהָיָה מִגֵּדָף. הִ"ג הוּא מֵנִי לְמִסְפָּר מִשְׁבּוּעַת הַעֲדוּת וְהָא' דְּפִרְיָן מִמִּגְדָּף מִשּׁוּם דְּלֹאפִי חֲטָאת קְבוּעָה מִיַּמִּי: **וְהָיָה** הַקֶּדֶשׁ. תִּימָה מֵאִי פִרְיָן דִּינֵאמָר דְּמִתְנִי' הִכִּי קֹאמֵר הִיכֵן מֵינִי מְדַבֵּר וּמֵצִיא קֶרֶן עַל דְּבוּרֵי בְּלֹא שׁוּם מַעֲשֵׂה אִשָּׁה

מדבר ומציא קרבן בלא שום מעשה כגון שבועה שאוכל ולא אכל אכל הקדש מציא קרבן על מה שאכל שעשה מעשה: **אבל** בקונמות דברי הברכה שזהו. ממה לדמיר קונם מהקדש (ב) ואילו גופיה לא אסיר אלא משום דהוי כהקדש והקדש צ"ע שזה פירוט: **מתוך** שחלקיות לחטאות אין מצטרפין. פי' בקונמות אכל קונמות אס נהנה וחזרו ונהנה נהעלם אחד חלה הוא דמיחייב דכולה חדא מעילה היא דכחן יצ"ק את המעילה לזמן מרובה ואין נראה להציא ראיה משם דחתם לחומרה מן ליה טעמא נהנה מחי פירוטה וחזר ונהנה לזמן מרובה מחי פירוטה מצטרף כאילו נהנה כל הפרוטה בבת אחת ולא היה צריך לפסד אלא לדענון חטאת חלוקה משום דכתיב (ויקרא ה) לאחת מחלה אכל גבי מעילה לא כתיב הכי: **רבינא** אמר כי קאמר רב טעמא אסלקות בוי' לביציה נמי טעמא דרבינן דרבי פנחס דמסיק בסמוך וכן רבינא לחדש דאין ערמל לומר אסור אלא דרמי' לאו טעמא דנפשיה קאמר דאין לדכריהו דרבינן קאמר לכו דקאמר בסמוך וטפי ניחא ליה לאסורי דרבי מאיר לרבינן דבהי"ח דברייתא דמימי מלהיה ולהפך דר"מ משום דצ"ן שצעות קונמות וצ"ן קונמות לשצעות לא טעי מנא:

לה משתיהן עלי קונם
אומר שבועה שלא אוכל משתיהן אמאי אין מצטרפין
שבועות מתוך שחלוקות להטאות אין מצטרפות אי
ונוטות כשבועות בשלמא שבועות הואיל וחלוקות
אמאי לא איפוך רבי מאיר אומר שבועות כקונמות
בינא אמר כי קאמר רב פפא לענין מלקות כי תניא
שוה פרוטה למימרא דסברי רבנן ייש מעילה בקונמות
ואכלה בין הוא בין חבירו מעל לפיכך יש לה פדיון כבר
א מעל חבירו לא מעל לפיכך אין לה פדיון דברי ר"מ
וחכמים

לה דף כ.) צירף את המעילה לזמן מרובה ואם בשני העלמות אפי' דלקי ואי בשני המלכות אפי' מחדל מייבשו שהרי עובר וחוזר ייב אלמא אחת אמרו לו אל תשתה אל תשתה וזהו שותה חייב על ליה לדרב פנחס. וכלל אציון לא מיתרלא דלא הוה מתקן. על שני שבעות בין קנאות אמאי לא? מנתרפין הרי על אציון לא הוסי' נהם לא קשיא מירי: **כי אמר רב פפא**. בקנאות כל שהוא צירוף דקמי לאו לבית אלמא לשון פירוט: **ויש פדיון**. בערכך: **אל פדיון**. להחירה לו שלא נאמר פדיון באיסורין: ואכל

רבינא אמר כי איתמר דלרב פפא קונמות בכל שהוא למלקות. וכי מצטרפין מי שיהנה מהן בפרוטה חייב קרבן מעילה: ואקשינן וסברי רבנן יש

מוסף דע"י

[illegible]

נו חננאל (המ)

מ' כגון דאמר שבועה
אכלא אכלא משתיין
אין מצטרפין
ר' פינחס שאני
בבועות ותרומות
היי' לחטאות. כ
כזית ומכפרש בכל
הוא מה שאין כן
בקומות פיכח אין
צדכין: ואקשין א
ר' מאיר חנה
בבועות משום דתרומות
היי' לחטאות פיכח אין
מצטרפות. אלא בקומות
מאי פוטרי' ואמרין
קומות ואמרי' שבעות
פיכח כלומר מצטרפין
ולא ולי' לי' לר'
אין שני קומות
לילה בקומות והנהיג

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כג.

עין משפט
גר מצוה

ב א מ"ז פ"א מהלכות
 ציאת מקדש הלכה ב
 סמג לארץ ס:

תורה אור השלם

1. ונתתה הכסף בכל
אשר תאוו נפשך בבקר
ובצאן ובין ובשקר ובכל
אשר השאלך נפשך
ואבילת לפני יי
אלהיה: ושמת אתה
בביתך: דברים יד טו
2. מין ושקר יציר המין
והמין שקר לא ישמה
יכול משרת ענבים לא
ישמה וענבים לחים
יובשם לא יאכל:

מוסף רש"י

[illegible]

רבינו חננאל (המשך)

[illegible]

צמסרה

וזהו תירוש הפרא הוא. והדאמר הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתקה ומוחר ביין בפרק בתרא דיומא (דף עו: ושם) פריך לה ומשני בנדרים הלך אחר לשון דניא דאס: **גמ'** שבר שבר מנויר. וא"ת לר' יהודה דמחייב זבלא דצילת קצילות ומכנס למקדש מנויר. ואלא גמר שבר שבר מנויר.

תיב ואכלת ודלמא
 ר רבה בר שמואל
 בכסגרון מיא דכולהו
 אחא בר יעקב מהבא
 תאוה נפשך בבקר
 חמרא הוא וכתבי
 יד יד אנגרון שבר
 למא דבילה קעילית
 קעילית ושתה
 יש¹ ועבר חייב אלא
 מה הלן יין אף כאן
 נמי תנינא שבועה
 אינו חייב אלא אחת
 שתייה בכלל אכילה
 אשמועינן דאינו חייב
 רת שתייה לאו בכלל
 אוכל ואכל ועשה
 אשמועינן דאינו חייב
 אימא סיפא שבועה
 ון דאמר שלא אוכל
 יב אילו אמר שלא
 דאמר שלא אשתה
 אלא איתא אכילה
 ווכל ושלא אשתה
 רישא שבועה שלא
 תני שבועה שלא
 אוכל לחודיה אלא
 דאמר שלא אשתה
 אמר רב אשי מתני'
 אוין לאכילה ושתה
 ואמאי הא שבועה
 אוכל שבועה שלא
 ודלמא למיפטר
 גורין וכוסומין ודלמא
 מא פת חסיל לאכול
 שעורין ושל כוסומין
 ודלמא

יש לזה הוה סגו צב' פּרטי ויהא דרש שר גופיה דלעטרק
התם למדרש צ"ת דזשכר לדבילה קעליות ומה לרץ ריבו מופק
יטו דבילה קעליות הא משמע הכא דא לא שר שר הוה דרשין
ואפ"ה חשיב טפי מתמד שהחמין ויהא דבילה שניה מעורבת
מדמרינן התם תמד מהחמין ואמר רחמנא ואכלת ו"ל דשין
דמשכר א"י נמי ואכלת לא קאי אריצוה דמס דלא קאי חקקין ועור
למא לא חיו לאכילה אלא שרין אותו וטעם ושוטין: **א"י איצטרך**
אשמועינן דשחיה לאו בכלל אכילה ו"ל דא"כ ה"ל למימני שבוה
בכלל אכילה דאפ"ה הוה בכלל אכילה אינו חייב אלא אחת כמו אכל
ב מאי אכילא אכל ושהת *אפי' שמה חר וימני נמי דמינו דחילא
(דף כד:) גבי שבוה שלא אוכל תאניס וחזר ואמר שלא
לדמר שבוה שלא אשתה **בראיה** גלי אדעמידי דא שישכח
שלא אוכל תחלה גלי אדעמידי: **אכילה בבבא שחיה לא אמרי**
משכר לרבות שאר משכרין ואמר רחמנא אל תשת אלמא אכילה
ש שאר משכרין דמשקים כתבין א"י שר לא איירי אלא בנשקין
מן מסכרל מידי דהוי אכיל: **דלמא** **אפיטר** נפשיה במאחרנייה
ד שבוה שלא אוכל תסס מין שאין בלבו לאסור עצמו אלא בלאו
היטו היכא דכלל קוטר מה שמוציא בפיו אלא היכא דאין קוטר
מוציא לגלות לעולם דלמיפטר נפשיה במאחרני דכתי:

וּלְהִלָּח עַל יְדֵי אֲנִיגוֹרָן. שְׂהוּא מִן מַחֲלָה כְּדֵהִינֵה בְּנוֹסְפֶתָה דְּבִיחֵי
הַבִּיחָא לְפָנֵי אֲנִיגוֹרָן וְהַסְבִּיגוֹרָן וְעֵלִינָן סְפֻלִּין שְׁחוּקִים וְרִגְלִין
לֵהֵלֵךְ לִמְדוֹן מִן כְּדֵהִינֵה בְּנוֹסְפֶתָה דְּדִמְלֵי אִו מְרוּמָה יִין לִמְדוֹן
הַסְבִּיגוֹרָן וְהַסְבִּיגוֹרָן: מֵיָּה דְּפֻלְסָה. תְּכַשִּׁיל שֶׁל חֲרָדִין: מֵיָּה דְּכּוֹלָה
שְׁלֵקִי. שְׁלוֹת שֶׁל רֵק: מִיָּה דְּמִירָה דְּמִירָה.

כלומר דרך שכרות: (א) דלמא. ושכר
דקרא לאו איין קאי אלא דכילה
קעילית קאמר שהיא משכרת. קעילית
על שם מקומה: אף און נמי מנינא.
דשמיא בכלל אכילה: ממני' נמי
דיקא. דשמיא בכלל אכילה: ודלמא
למיסטר נפשיה מאחרנייא קאמר.
אמאי קמי חייב על כל אחת ואחת
דלמא האי דפריש לכו לאו לאפשי
בצבועות קאמי אלא למיסטר נפשיה
בצבועה מדברים אחרים דאי אמר
לא אוכל ססם היה נאסר
האוכלים: ס'ל'. שלא אוכל חטין
ושעורים וכוסמין וכי אמר פת פת
לחלק: ודלמא לבוש. כלומר אי אמר
הכי הוה משמע שלא יהא כוסס
חטין כמות שכן אכל הפת היה
אוכל: (א) ס'ל' למימר פת חטין ושל
שעורין. לכיון דלמא ושל אפת קאי:
ודלמא

אלא אחת א"ל אביי אלא מאי שתיה בכלל אכילה
שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושתה חייב שתים
איתסר ליה בשתיה כי אמר שלא אשתה אמאי
אשתה תרי וימני מי מייחייב תרתי אמר ליה התנן
והדר אמר שלא אוכל דשתיה בכלל אמר
בכלל שתיה ליתא אבל אמר שבועה שלא
ואכל ושתה מאי אינו חייב אלא אחת אי הכי אדרה
אוכל ואכל ושתה אינו חייב אלא אחת
אוכל ושלא אשתה אינו חייב אלא אחת וכל שכן ש
לעולם כדקתני ושאי הכא כיון דאמר שלא אוכל ו
גלי אדעתיה דהך אכילה דאמר אכילה גרידא היא
נמי דיקא שבועה שלא אוכל ואכל אוכלי שאין
משקין שאין ראוי לשתיה פטור הא ראוי חייב
שלא אוכל קאמר דלמא דאמר תרתי שבועה של
אשתה: שבועה שלא אוכל ואכל פת חטין
נפשיה מאחריייתא קאתי הוה ליה למימר חטין ו
לכוס דהוה ליה למימר פת חטין ושעורין וכוסמין ו
שעורין וכוסמין לכוס דהוה ליה למימר פת חטין וש

ד'ה"מ למיכתב בקר ואלון יין וספר ומדכתב ד' פטוי שמא שור
(ו)דמתי לפרט דלא הוה דביה קעילית ואם תאמר והיכי הוה בעי
ליה מכלל ופרט וכלל הוה פרי מפרי וגידולי קרקע ועוד היכי מ"ל
שכר גופיה לדביה קעילית ו"ל דהאם איירי בדביה מעורבת במ
וא"ת למה לי הכא ג"ל דשכר שכיח תיפוק ליה דשמיא בכלל אייר
דמרביזי דביתי"ן נפקא מ"ל דרוב ליה ע"י איגיון דלא בעינן מיד
וגיות וא"ת דלמא מיייר בין קרוב וליה כחז ואכלתי ויש לומר
לאשמועינן אבא ועשה מלאכה ב". וא"ת ודלמא היא גופה אחא
שלא אוכל ושמה פטור אבל השתא ליכא למדק מינה דאין שמה
ואכל בהעלם אחד: בגין דאמר שמיא אשתה ושמיא אוכל. וא"ת
שבעה דתרייתא ארריה חילול נמי אשתיה דכה"ג אמר לה
אוכל תאני וענני ויש לומר דחז מתיר פירי נקט אי נמי
במר הוי ארריה גירדתא אישבעה ודבסוף מסיק אפי' נקט אי נמי
וא"ת לתנא דלעיל דמרבה דביה קעילית וליף לה בזכריות (דף י:
בכלל שמה ו"ל כיון דארריה היא עיקר סברה הוא דאל תשת מ
המסכרין כמו דבש וחלב ולהכי כתיב אל תשת ודביה קעילית מר
קא מיבין. וא"ת הא לא בעי למפטור נפשיה ומאחרנייתא דלפי' מ
המינים לא מיתסר כחאריי נמי צ"ע (דבעלתא) דברים שכלל אינן דבי
ריין דברים * וכן משמע קצת לקמן ויש לומר דמ"ר

(א) צרבות לה: יומא עו,
(ב) יומא שם כריתות י: מיר
ד. סנהדרין ע: [צברות
מה:]; (ג) [ביומא ובמיר
ובסנהדרין ובצבורות ליתא
מלת ועבד וכן בצריות ושם
ליתא למקדש לוקא ועי'
ה'הס' שם ד"ה ונכנס],
(ד) [פ"צ הי"ב] (ה) [בפרק
שם דמעט שם שם צריקין
ההכא] (ו) דלמי לפרש דלא.
כ"ל (ז) וקדושין מט:

הגהות הב"ח

(6) גמ' מ'א דכולהו
שילקין: (3) רש"י ד"ה
ודלמא שבר: (2) ד"ה
דה"ל למימר:

גליון הש"ס

[illegible]

רבינו חננאל

והא תירוש חמור הוא
וקרי לה איכלה. מיכן
ששתיה בכלל איכלה.
ורחיני ורלמא ור האכילה
איכלה ע"י אניגרון כלומר
כתבשיל כגון
קדוריה. אניגרון מלא
סדולקא. אכסטרקא
דכחלו סילק. וחיין
מחבשלה עמון. ואחיין
למפושטה הכל
דכתיב ונתחה הנכף בלא אשר
תארה נשך וגו' ואימא
דכתיב קעילת. ורתיא
בכא דכתיב קעילת ושהת
ורב וחלב ונכסו למקדש
ועבד חיוב. אלא אחי
שכר מגזיר חתוב
ביה מיין ושכר יידי חומץ

בין חומין שכן לא ישתה. מה להלן שמית יין אף כאן שמית יין. ואתא רבא לפרושה הא דר' חייא ממתי' ודחי ליה אביי מסיפא דתנתי שבועה. שלא אוכל ושלא אשתה ואכל ושחה חייב שמים. (איתא) וכין דאמר שלא אוכל אחסרן ליה

(א) נראה ד"ל כדקמני סימא דאמר שבעה שלא אוכל וכו'.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

אשר יחנן בכולל
אלא אי במפרש פחות

יבטא האדם בשבועה. ואדם
שני כתובים הבאים כאחד.
וקדשים קדש וחולין מקדש
המתכוין לומר תרומה וא

שבע אח"כ שלא יאכל ככר זו. חלה השבועה אמצחה. דייקנן אמתני דחתי רוחא חיילא למאי הלכתא לכרובה דאמר נשאל עלה הראשונה ובטלה חלה השתא התם גבי נזירות איתנהו תרזייהו וכי שלים ראשונה חיילא שניה הכא אס נשתייר ממנה כות נשאל עליה. אכלה כולה אינו נשאל עליה. ומשני

[illegible]

כי היכי דלא תהוי הפרה לשבועתייהו. הא דאמרין (גיטין דף לז.) נדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה אין ללמוד מכאן דהיינו שנים אחדות דלמלא דעת הקב"ה שאני ואם תאמר ואותן חרמות שאנו גזרין על דעת הקב"ה ועל דעת הקהל היאך יש להן היתר דאפי' על דעת הקהל גרידא היה על דעת רבים ועוד היכי משתרי בלא חרטה וי"ל דדעת הקהל כן הוא שיתירו כשיצאו ואפי' בלא חרטה ומה ולתני טרוף ומשני מילתא אגב אורחיה לחומרא בעלמא ולא דמי למה שהשניע משה שהקב"ה נזה להשניע אצל חרמות שאנו גזרים הכל תלוי בדעת הקהל לחוד: **גבוי טרוף** קאמר. במסכת נדרים (ד' כה.) פירין ויתני טרוף ומשני מילתא אגב אורחיה קמ"ל דקורת בית הדב טרוף ונפקא מינה למקח וממכר:

(נעיל ע"ה) **משום** קניא דרבא. נראה דקפץ וגשע דמסתמא רבא היה יודע הכרייתא והיה משניע אותו על דעת המקום ועל דעת צ"ד: **שבועה** שאוכף כבר זו שבועה שלא אוכלנה הראשונה שבועת ביטוי והשניה שבועת שוא. (ו) תימה דשניהם שבעה ביטוי דשבעה שאוכל היינו כותב כמו שבעה שלא אוכל דאמר רבא לעיל (ד' ס:) דמיזב אס אכל כותב ושלל אוכלנה היינו שלא אוכלנה כולה כדאמר רבא נמי לעיל ושםא יש לחלק בין אוכל לשלא אוכל: **שבועת** העדות נהגת באנשים אבא לא בנשים. דריש פרק שבעה העדות נפקא לן מועמדו שני האנשים אס כן אשה פסולה לדון דהא תנן פ' בא סימן (נדב ד' מט: ושם) כל השכר לדון כשר להעיד והא דכתיב (שופטים ד') והיא שפטת את ישראל איכא למומר שהיה מלמדת להם הדיונים אי"נ לפי שהיה נביאה היו מקבלים אותה עליהם וכן יש צירושלמי מעתה שאין האשה מעידה אינה דנה מיהו תימה דפס"ק דצ"ק (ד' טו. ושם) ובקדושין (ד' לה.) דרשין מאשר תשים לפנייה דהוה הכתוב אשה לאיש לכל הדיונים ואי אשה פסולה לדון הא לא מיירי לפנייה אלא כנשרים לדון כדריש פרק המגש (גיטין ד' פח: ושם) לפנייה ולא לפני עובדי כוכבים לפנייה ולא לפני הדיוטות וי"ל דקרא איירי בתרומתו כדיונים וצידדונים וממעט עובדי כוכבים והדיוטות משום דלפניהם קאי אלהים דמשמע מומחין וקאי נמי אצידדונים וכל ישראל האנשים וגושים ככלל זה:

הדרן עלך שבועות שתי

אלא כי היכי דלא תהוי הפרה לשבועתייהו: ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבר: ולא והא ההוא דהוה בשני שבור מלכא הוה חד דאחויק תליסר אורוותא תיבנא אמר שמואל בטרופ כולוהו נמי מיטרף טריפין בשגבו טרוף: שבועה שאוכל כבר זו שבועה שלא אוכלנה כו': השתא משום שבועת ביטוי מיחייב משום שבועת שוא לא מיחייב הרי יצתה שבועה לשוא אמר ר' ירמיה תני "אף על שבועת ביטוי: מתני' שבועת ביטוי נהגת באנשים ובנשים בקדושים וברחוקים בכשרין ובפסולין בפני בית דין ושלל בפני בית דין מפי עצמו ויחייבין על ודונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד שבועת שוא נהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקדושים ומפי עצמו ויחייבין על ודונה מכות ועל שגגתה פטור יאחת זו ואחת זו המושבע מפי אחרים חייב (אם) (ב) ולא אכלתי היום ולא הנחתי תפלן היום משביעך אני ואמר אמן חייב: גמ' אמר שמואל יכל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיו דמי דכתיב ויאמרה האשה אמן אמן אמר רב פפא משמיה דרבא מתני' וברייתא נמי דיקא דקתני "שבועת העדות נהגת באנשים ולא בנשים ברחוקים ולא בקדושים בכשרין ולא בפסולין ואינה נהגת אלא בראוין להעיד ובפני ב"ד ושלל בפני ב"ד מפי עצמו ומפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד דברי רבי מאיר ותניא בברייתא שבועת העדות כיצד אמר לעדים בואו והעידונו שבועה שאין אני יודעין לך עדות או שאמרו אין אני יודעין לך עדות משביע אני עליכם ואמרו (לו) אמן בין בפני ב"ד בין שלא בפני בית דין בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיון שכפרו בהם חייבין דברי רבי מאיר קשיין אהרדי אלא לאו ש"מ הא דענה אמן הא דלא ענה אמן ש"מ אמר רבינא משמיה דרבא מתניתין דהבא נמי דיקא דקא תני שבועת ביטוי נהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקדושים בכשרין ובפסולין בפני בית דין ושלל בפני בית דין מפי עצמו אין מפי אחרים לא וקתני סיפא זה וזה מושבע מפי אחרים חייב קשיין אהרדי אלא לאו ש"מ הא דענה אמן הא דלא ענה אמן:

הדרן עלך שבועות שתי

אלא. הכי קאמר להו לא על דעתם כי היכי דתהוי שבועתם על דעת אחרים ולא יוכלו הם להמירה דנדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה: ולא. הוה נחש עב כקורת בית הדב נחמיה: והא הכהו. נחש צניז צנור מלכא:

מלא שלש עשרה אורוותא קוסיס תנן. שהיה בולע בני אדם ועשו חבילות תנן ונתנו בהן בהמות ומיות וגמלי אש טמונים בהן ובלעם ובערו בגופו ומת. לשנא אחרניא גרסינן ארידתא חבילות: כערף. הא דקאמר כקורת בית הדב שיש בו חריצים כך ראיתי נחש מנומר: כולוהו נמי מיטרף טריפי ומשני כשגבו טרוף. נשעו שהיה טרוף בגבו ואין נחש עשוי כצנורות אלא בגרונ: קתני לא אכלה עובר משום שבעה ביטוי אשבעה ביטוי מיחייב אשבעה שוא לא מיחייב. בתמיה. וכי הנשבע לנטל את המזות וקיים שבעה אינו עובר משום שוא והרי כשילא השבעה מפיו ילאה לשקר על דבר שאי אפשר לו ומאותה שעה הוא עובר אפי' קיים שבעה: מני אף על שבעה ביטוי. והכי קאמר אכלה עבר על שבעה שוא לחודה לא אכלה עבר על שמיא על שבעה ביטוי שלא קיים ועל שבעה שוא אע"פ שקיימה: מתני' נהגת באנשים ובנשים כו'. משום דבעי למיתני בשבעה העדות (לקמן ד') באנשים ולא בנשים ברחוקים ולא בקדושים וכו' תני כהנן נהגת בכל אלו: ברחוקים. כגון שאחך לפלוגי רחוק או קרוב: כשכרין. לעדות או כפסולין: מפי עצמו. שמואל הוא שבעה מפיו כדכתיב קרא והוא הדין נמי למושבע מפי אחרים ואמר אמן דקתני סיפא ואחת זו ואחת זו המושבע מפי אחרים חייב אכל לא אמר אמן פטור כגון משביעני עליך אס אכלת אס לא אכלת ואמר לו אכלתי או לא אכלתי: אמר שבעה שוא בקדושים וברחוקים. אמר על האיש שהוא אשה בין קרוב ובין רחוק: גמ' כמוציא שבעה מפיו לכל דבר בין להתחייב משום ביטוי דבעינן שיוציא בשפתיו בין לענין שבעה עדות דמחייב ר' מאיר מפי עצמו אף שלא נצית דין: מתני' וברייתא נמי דיקא. דמקשינן מתניתין וברייתא אהרדי ולא מתירין אלא צהכי: אלא כראוין להעיד. מפרש לקמן (לז.) למעוטי מלך דתנן (פסחדרין יז.) המלך לא מעיד: עד שיכפרו בו כצ"ד. דכתיב (ויקרא ה) אס לא יגיד במקום הראוי להגדה הכתוב מדבר וקרא במושבע מפי אחרים כתיב ושמעתי קול אלהים) אכל מפי עצמו בין בצ"ד בין שלא בצ"ד חייבין דליף ליה ר"מ כפרק ללקמן (דף לז.) צהכי: משביעני עליכם ואמר אמן בין בפני ב"ד בין שלא בפני ב"ד חייבין: הי"ז קשיין אהרדי. דהא הכה מפני אחרים סיפא אחת זו ואחת זו מושבע מפי אחרים חייב דקרא צהכי ואמר אמן דקתני מתניתין קא משמע לן:

הדרן עלך שבועות שתי

קיר א מיי ש"ה מהל' שבעה ה' י' סמג לאון רמא טשיע' י"ד ס' רמא טשיע' טו: קבוי ב מיי שס פ"ב הל' א סמג שס טשיע' י"ד ס' רמא טשיע' קבוי ג מיי שס פ"ה הל' ע: ק"ו ד מיי שס פ"ב הל' א ופ"ב מהל' נדרים הל' א סמג שס טשיע' שס ופ"ב רע טשיע' א:

תורה אור השלם

1. וזכא המים הקאדרים האלה במעיקר לצבות בן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן במדבר ה' כב

הגהות הב"ח

(6) במשנה מפי אחרים חייב כיצד אמר לא אכלתי היום וכו' כמשה שכתבתי: (7) תוס' ד"ה שבעה כו' תימה. כי עין נאשרי פ"א ס' טו מתוך קושא זו:

מוסף רש"י

הוה חד דאחויק כו'. אלא היה נזיל מקורת בית הדב (נדרים כה.) אורוותא תיבנא. אשבעה מלות תנן (ושם) בטרופ. תש מומר לא משתמך כקורת בית הדב (ושם) מיטרף טריפין. הוה מתמירין (ושם) בשגבו טרוף. ולא הוה גדול כי האי נוגה (ושם) שבועת העדות כו'. ראה לקמן ל' א. הדרן עלך שבועות שתי

(6) נדרים כה. (7) ופ"ב מהל' א (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

רבינו חננאל

משה ישראלי אמר להן הוה יודעין שלא לדעתם אני משביעכם אלא דאחויק כו'. ואסיקא אלא משום דלא תהוי [הפרה] לשבועתייהו כו': אס לא ראיתי נחש כקורת בית הדב. חליסר אדרייתא תיבנא א: מתני' אשבעה מלות תנן (ושם) בשגבו טרוף. ולא הוה גדול כי האי נוגה (ושם) שבועת העדות כו'. ראה לקמן ל' א. הדרן עלך שבועות שתי

הדרן עלך שבועות שתי

אז נראה שספר נאן. (7) ע"י בשרית הכ"י משג וצ"ל שגגת זה מקורו תשיבא ח' פ"י וזה על דברי הירושלמי הל'.

מסורת הש"ס

ביה מילחא רבדי
 ויטהר קומו ירינא רבדי
 מינא לא ליליל רבנן
 מצא שק או קפה לא
 נבר שאינו דרכו ליטול
 וזניט וזא טיול ויהי
 רבתי והתעלמתי
 פעמיס שאחה מחלסם
 זקן ואינא לא
 כבודו ודני מלי בעדות
 ממון. אכא איטורא לא
 חכמא וזאן תבונה יזי נל
 מקס שיש חילול השם
 חולקין כבוד רבו
 עמדת תגריס שיש חר
 שנאמר ועפרו שני
 הגאשם וכבודו שיה
 עשה הוא שנאמר ודורת
 זני קורו עשה כבודו
 חנה ערפי: שיש סינורין
 כמ מליץ יושר רח
 כלומר מראה לבעל דין
 הויא טיעור. וכוז שלא
 נבר תחמיר כדו לפני
 ידיו. וכוז אכא ידוע אפי

עין משפט
גר מצוה

[illegible]

אז שהיה אחד מהן קרוב או פסול הרי אלו פטורין. אף על גב דכבר שמענו דלזן נזהגת אלף ברחין להעיד אינטרין למיתני הכא דאפי' אם יש שלשה עדים והשנים כשרים פטורין דעדות שגטלה מקלמה בטלה כולה. מתוספות ה"ר משה: **בא"ר** רצח ביד ה". אע"פ דהנהגה את השם באומיותו אין לו חלק כ"פ שם כיון שאינו מתכוין לשם מותר. גם זה מתוספות רבינו משה:

טבפ"ח פ"ח ג"ס א"ד מן השם אינו נמחק ומיתה דמאי שגא מנ"ב מנצחות ופ"ד משד' דנמחקין לפי שאין שם צפני עצמו ושםא משום דשם המיוחד הוא יש להחמיר בו יותר: פ"ה"ג אין חלצה ברבי יוס' ואינטרין דלא חיתא יימוקו עמו וכן גרסן ר"ח:

באחרונה

הוא מתכוין להם) אמר לשנים
תם יודעין לי עדות שתבואו
יודעין לו עדות עד מפי עד
פמורין¹⁰ שלח ביד עבדו או
תם יודעין לו עדות שתבואו
בע: גמ' ת"ר משבעני עליכם
י מאתים זוז ולא נתן יכול יהו
אן תחטא ונאמר להלן תחטא

ה' יִכְכֶּה ה' [א] אֱלֹהִים וְכֵן
 מִמְּחִיב וּחְכָמִים פִּּוֹטְרִין:
 בְּשָׁבוּעָה הָאֲמֹרָה בְּתוֹרָה
 אֵמַר לִי אֲבִי אֵלָּא הָא
 אֵמַר אֲבִי ה"ק :מִשְׁבִּיעַ
 אֲנִי בְּשָׁבוּעָה: כֹּאֲלָף דַּלֵּת
 וּרְחוּם שְׁמוֹת נִיגוּהוּ וּרְמִינֵהוּ
 כְּנוֹן אֵל [ו] אֲלֹהֵךְ אֱלֹהִים
 עֵינִי עֲבַל הַגְדוֹל הַגָּבוֹר הַנּוֹרָא
 אֲבִי^ב מִתְנִיתִין בְּמִי שֶׁהוּא חָנוּן
 בְּמִי

(א) לפניו כִּלְד כו'. (ב) אולי ל"ל ופרקען הא דמתני' רננן יהא דתניא דבעי שבועה בשם המיוחד ר"ח בר אבדי היא דתניא כו'. (ג) נראה דל"ל אחאי אחרי דהמשניע בכל הכנסים חייב.

וְיָרֵא אֶבְרָהָם מִנֵּץ לַלַּיְלָה שֶׁהָיָה
כְּעוֹזֵעַ שְׂנָא' וַיֵּבֶא אוֹתוֹ
מֵלֶחֱ, וַיֹּאמֶר גַּם כְּמֶלֶךְ
וַיִּכְנָצֶר מֶרֶד אֲשֶׁר הִשְׁבִּיעוּ
אֱלֹהִים. תָּנִיא אֲרוֹר בּוֹ
לַיְלָה דְּרַחֲמֵי וְאַלֵּה יַעֲמִיד
הַקֶּלֶלָּה וגו' וְכָתִיב אֲרוֹר
שֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמִסַּכָּה.
וְיִירֶב בּוֹ נֻדֵּי שְׁנֵאמֶר אֲרוֹר
יִרְאֵם אֲמֵר מֵלֶכֶךְ ה' וגו'

הזי"ד בשבועת הפקדון מהו. פירש בקונטרס דלשבעת העדות ליכא למצעי כך בעיא משום דאיין התרעה ודאי בשבעת העדות דמי יודע שהם יודעים לו עדות ואין נראה ללא חשיב ספק כיון דלמותרא אין ספק דהא בעדים זוממין אי הוו צריכי

ההסתהרה הוה מתרינ בזה אף על גב
ההסתהרהם כסס אין יודעין אם הם
משקיעים וזה ללא דעוה דאך בעיה
ההסתהרהם העדות משום דלי אפשר
לעולם אם הם מודין שיכולין
לומר שכתבו: כיון רהידוש הוה
ב'ו'. ללא מידוש גמור הוה דהא
איכא עובא דפירש כקוטרס אלא
כלמר כיוו שנינו דדונו לפרה:

תורה אור השלם
 1. או מִצָּא אֲבֹדָה וּכְחַשׁ
 בָּהּ וְנִשְׁכַּע עַל שְׁקֵר עַל
 אַחַת מִכָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה
 הָאָדָם לְחַטָּא בְּהִנֵּה:
 ויקרא ה כב

(א) גם' כשלמא שניה
תתחייב וכו' אלל ראשונה
אמלו תתחייב הא:
(ב) רש"י ד"ה לא אשכחן
וכו' על הפסקה חרופה
ותיר: (ג) ד"ה מאי ללו
ודון עדים שמתרו בו. ג"כ
ה"ה בלא התרו בו נמי
קשה לרבה אלל דודון
עדים לא משכחת לה אלל
במתרי בו דלוי לא התרו כי
איכא למחרת שבת וליכא
דודון:

מֵאֵן תֵּנָא כּוֹ' ר"ש.
לְחַמְרָא לֹא עָשִׂה זֶה
מוֹזֵל כְּשׁוֹגֵג (לְעִיל לְד.)
דְּהָא כִּפְרָה לֵה כֵת
רְאשׁוֹנָה. וְאִין לוֹ עֲדִים
אֵלֶּה אֵלּוֹ וּנְמַלֵּא שְׁהַפְסִידוּהוּ
בְּכִפּוּרָתָן. (לְעִיל לְב.)

חייד בשבועת הפקדון
 והחזיר בו מהו. חזק
 [ומיתין] קרבן על מיד
 ששנוג אל דלת או למא
 כזין או למא תריונה
 מביח. אל תמדינה
 חמורה מגנו. מירוש
 משבועת עדות בשכנת
 הפקדון שחייל על דונה
 מכח ועל שגגתה אם
 מכח שלקים שני שאם
 חזר לוקה ואין מביח
 קרבן. ואקומה ואל רבני
 שעמן דסבר אל ינתה
 ודון בשכנת הפקדון
 להפריח פקדון. ואם
 חומרה שרבות הפקדון
 משבועת עדות אשכח
 לה לאניש דניח קרבן
 ולא ילקח. ואם
 בשבועת עדות אשכח
 קרבן מן התאן שכנה גרי
 אשכח חומה כן דבק.
 וכפקדון אשם כפקדון
 שלקים. ואמר להר
 כהנא את חומתו לאו
 הכי שנויה דקאמריה.
 אלא הכי שנויה שכתה
 שנויה חזרה שנויה
 אשכח דונה אשם כפקדון
 שלקים. ומפשוט מניה
 דלא לך ואפי' בודות.
 ואמרין דחומה מאניא
 אשכח אשכח חזרה. ואנתן
 המפשטה בלתי אשכח
 כספרי בר דב לא אשכח

ומלא שפירת דברים בעלמא
פרט למודה לאחד מן האחי. שיש
האח השני כפר: פרט לזה בשטר. ק'
שטר או עדים: לא תסייען. דהא מת'
אלא במודה בממון וכופר שלא מסר'
בדבר: מהריונן יוסת. משנינו לית:

הוא: **פטור**. מקרבן:
חלק בממון זה וכשתצטוו
לכופר ממון שיש לו עליו
לאו בכופר ממון קאמר
שטר עליו ולא היו עדים
נגד יופי. ממך לויית כל

דפריך ווא קרבן כתיב ציה
אם לא לכפר וא"כ מילף
במלקות אלא ינטרף עד
בשמר וצוה בעדים. כגון ד
וגה ולא היה לחצירך חלק

וַיֹּאמֶר הָאֵל שְׂשׂוּג כְּחֵץ קֶרֶן וּלְמִלֵּי קִלְמֵי
שְׂשׂוּעַת הַפִּקְדוֹן דְּחִמִּיד לֹא יִפְטֹר
קֶרֶן וּמִשְׁנֵי כו': **פֶּרֶק** 55
ד לֹא לִחְמִי דְכֹאֹמֵר לֹא פִרְעֵמִי דְמִי:
הכא
ו': (ג) לֹא וְדוֹן עֵדִים. שְׁהִמְרוּ כו':

(א) (כאורה נ"ל אמר רבינא דלא קשיא לרבא דאמאי חייבת הכת הראשונה וכו' בהאי סהדימא דפקדון דמיירי כגון וכו' אבל השניה ביודאי חייבת דין וכו').

לח.

בַּח א ב מִי פִּי מַהֲלִי
שְׁבוּעוֹת הִלֵּי י וּפִשְׁט
הַלִּיזוֹן וְעַיִן בְּרִמָּה בִּפְסִיד
מַהֲלִי נִדְרִים הִלְכָה יֵאָ:
בַּח ג מִי פִּי מַהֲלִי
שְׁבוּעוֹת הִלְכָה יֵאָ:

מחנה שבועת הפקוד
כיצד אמר לו חן
פקודיך כח"ו הו' הלל
כלל אתו חייב אל אחת
שבת חרב על כל אחת
ואחת דברי ר' מאיר ר'
יהודה [אומר] שביעיה על
כל ר' אלה לך חייב על כל
אחת ואחת ר' אלעזר
אמר כו', אמר ר' יהודה
אמר שמאל פטרו של ר'
יהודה שהוא על ר' אלה
לך הוא כלל ש' ר' מאיר
כלומר בודל לך ר' אלה לך
שמיחית ר' יהודה על כל
אחת ואחת ור' מחביר ר'
מאיר אלה אחת על כל
אחד ופטרו ש' ר' בינן
שמיחית על כל אחת
ואחת באומר אין לך בתי
לא לך [ר' אלה] [לך] ר' יו
יהודה סבר וזה כלל ואין
חייב אחת על אחת על הכל
מוזו בכרייתא דר"ק ששואל
מו ואמר מדקא מפרש ר'
יהודה ואמר [ר' אלה] [לך]
לך פטרא הוא אמר מכלל
דשמיחית ר' מאיר דאמר
כלל הוא ופליגי ופליגי
ואמר לך הוא' גיטא פטרא
ואמר לך ר' אלה לך ר' אלה
לך והו' בלתי ר' יוחנן
[אמר] ר' מאיר ר' יוחנן
דחרייה מדרו דולא לך
שאה פטרו לא נתחלק
שלא בלל ר' אלה לך
[אמר] [לך] [ר' ש' חייב]
ר' אלה ר' פטרו את חייב
על כל אחת ואחת. ור'
יהודה אומר הו' כלל הוא
ואינו כלל ר' ש' מאיר
באומר כלכל. ר' יוחנן
אמר ר' דוקא ר' חייב
ממתן. דחנן שבועה
שאל לכס ברי אמי סתם
אלא חנן וקסבר סתם

א"ל מהא ליכא למשמע מינה: שבעות הפקדון כיצד תן לי פקדון שיש לי בידך כו': ותנו רבנן כלל אינו חייב אלא אחת פרט חייב על כל אחת ואחת דברי ר"מ ר' יהודה אומר שבעה לא לך ולא לך חייב ואלו לא אחת ואחת רבי אליעזר אומר לא לך ולא לך שבעה חייב על כל אחת ואחת ר"ש אומר עד שיאמר שבעה לכל אחת ואחת אמר רב יהודה אמר שמואל בכללו של רבי מאיר פרטו של רבי יהודה בכללו של רבי יהודה פרטו של רבי מאיר יוחנן ואמר הכל מודים בלא לך שהוא פורט וכן נחלקו אלא בלא לך שרבי מאיר אומר פרט ורבי יהודה אומר כלל ואיזהו בכללו של ר' מאיר שבעה שאין לכם בידי בבבאי קמפילגי שמואל דייק מברייתא ור' יוחנן דייק ממתניתין שמואל דייק מברייתא ויחנן דייק מברייתא רבי יהודה ולא לך פרטא הוי מכלל דשמעיה לר' מאיר דאמר כללא הוי ואמר ליה ר' יהודה פרטא הוי ור' יוחנן אמר תתוייהו לר' מאיר פרטא הוי ואמר ליה רבי יהודה בלא לך מודינא לך בלא לך פליגנא עקלך ושמואל ע"ד דאורי ליה אורויי לפלוג איפלוגי ורבי יוחנן דייק ממתניתין מוקאמר ר' מאיר שבעה שאין לכם בידי בכללא הוי מכלל דולא לך פרטא הוי דאי סלקא דעתך ולא לך כללא הוה אדמשמע לן שבעה שאין לכם בידי נשמעינן שבעה שאין לך ולא לך חייב כל שכן שבעה שאין לכם בידי ושמואל אמר כל האומר לא לך כחומר שבעה שאין לכם בידי דמי תנן לא לך ולא לך חייב לא לך תני לא לך ת"ש תן לי פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה תני

עורין וכוסמין תני שעורין
 א הא מני רבי היא דאמר
 טא הוי תא שמע מדירה
 חייב על כל אחת ואחת
 ב אחא בריה דרב איקא
 יין וכוסמת בכלל כוסמין:
 ל בידך כו': תן לי חמין
 גי בה רב אחא ורבינא חד
 אכללי נמי מיחייב והתני ר'
 שרירס הויין האי תנא דפרטי
 א הרי כאן עשרים חטאות
 מיניה רבא מרב נחמן היו
 שומת יד וגזל ואבירה שיש
 לך בידי פקדון תשומת
 א לך מהו אחדא מיחייב
 א

יוחנן אסיפא נמי קיימא ואשכבוטמא
מין ואמר שבוטה שאין לך בידי חטין
ללא קהציב. אע"ג דאיתנהו: והאני
חלת נינהו דהויא דכללא ליתא וכו'
מחדא מתייבב. אכל חד וחד מהך
שון ואחד לכל אחד מן האחרונים:
אן

[illegible]

ל כל אחת ואחת דקתני מתני' ד' ניי
אחוס. היו חמשה מוצעין אחוס דמתני'
ההרי כאן ט"ו חטאות ואם אחת דל
ן כ' ש"מ ד' שבעות הן ובקמית
ד אגול ואצירה דאיכא ד' פרטי ל
טע דפקדון ותשומת יד קאי ואין

(א) אולי חקר כאן וז"ל וכן חטים ושעורים ודקמין זהו פרט.

מסורת הש"ס

פ' שבעה
שנאמר וישם העבד את
חצא כריו בידו נעשה כמ-

א ומי"ה פ"ה מהל' שבוטות ה' ית';
לב ב מ"י פ"ג מהלכות
עונות הלכה א סנה
עשן לה טושי' מ"מ פ"י
ספ ספ"ה א
לב ג טושי' שס ס"ט:

רבינו חננאל

וראשי' ביה: הטענה שתי
כסף כ"ו פירוש שון ב'
מעין מכ"ד מעין לסעי'
אמר רב כפירת טענה שתי
כסף. כלומר אותו חייב עד
שימצינו יורה משתי כסף
ויכתוב בשתי כסף ויורה
בשאר ואם היתה הכפירה
פחות משתי כסף אינו
חייב שבוטה. ושמואל
אמר הטענה לא היתה
פחות משתי כסף אבל
אם טענו בשתי כסף
אפילו כפר בכל ולא
הורה לו אלא בפרוטת
(שהיא חצי חובה) או הורה
בכל וכפר בפרוטת: אמר
רבא דיקא מתניתין כרב
דקמי הטענה שתי כסף
וההודאה שיה פרוטה.
ואילו כפירה בפרוטת
לא קתני כמו שאמר
שמואל. ותנן נמי בפרק
החוב קונה את החפץ.
ה' פרוטות הן ההודאה
שזה פרוטה. ואילו כפירה
בפרוטת לא קתני. ודייקי
קראי כשמואל שנאמר
זה. פ"י כי הוא שאתה
חובעני בשתי כסף זה
כלבד ית' לך אצלי. הנה
נמצאת כל הטענה שתי
כסף ומכללא ההודאה.
ומוקים רב להאי קרא
כוליה שתי כסף לכפירה
הוא דאמא. אבל להודאה
מקצת הטענה ולהודאה
ממין הטענה מדכתב הוא
ובחביו זה: ומקשינן על
שמואל שתי כסף לי
ביד אין לך בידי אלא
פרוטת פטור. מאי לאו
משום דלית כפירה שתי
כסף משד"ד פטור. ודחי'
שמואל לאו משום דלית
בכפירה שתי כסף הוא
דפטור אלא משום דטענו
בכסף והורה לו בחבשו
והאי פרוטה. שאין
ההודאה ממין הטענה.
ואקשינן עליה מסיפא.
ומשני דשני סיפא דרא'
טענו שתי כסף ופרוטת
דכיון דאית בכלל הטענה
פרוטת מודה במקצת
הטענה הוא. ושמואל
לטעמיה דאמר טענו
חטום ושעורין הורה לו
באחד מהן חייב. ואמרין
ה"ז מסתברא מדקתני
סיפא ליטרא וזהב יש לי
בידי אין לך בידי אלא
ליטרא כסף פטור ש"מ
דוקא קתני. ולא שיה
ליטרא כסף יש לי בידי
וזהב קתני: ואקשינן אי
הכי את דתנן שתי כסף
יש לי בידך אין לך בידי
אין לך בידי אלא ליתא
בידי אלא פרוטה פטור
דמשום דהורה לו מה
שלא טענו הוא דפטור.
הא אילו הורה לו כסף
מכלול היה חייב. נימא
תהוי תיובתא דרב דבעי
כפירה שתי כסף. ופריק
רב ואמר מתניתין כולה

התם שהיה בידם צמחות ולא מיחו. לא הוה נריך לשנוי אלא
התם צדון הקל כדמסקינן בסמוך הכל צדון חמור אלא דניחא
ליה לפרושי' דלחין נענשין מעונש עבירה אלא משום דלא מיחו הלכך
אין עונש זה חמור כל כך: **בזה כלים שנים אף כסף שנים.** וא"ת
היכי דריש כסוף שמעתי לשמואל לך
יאלו כלים למה שכן הא אנטרין למה
כלים שנים וי"ל כדפי' הקונטרס דדריש
מלל כמי כספים ומה שפירש
נקונטרס לקמן דאי הוה כמי כספים
הוה שמעתי תרייהו שנים ודבר חשוב
אין נראה דללא יתורא לא הוה משמע
מכספים אלא ב' פרוטות כמו קדושי
אשה שמתקדשת בפרוטת אף על גב
דצפ"ק דקדושין (דף ד: ודף יא: וסו)
גמר לה קימה משדה פטור דכמי
זיה כסף אלא הו"ל למכנז כסף או
כספים א"כ כסף או חפלים והוה
יענין שנים ודבר חשוב מיתורא
דכסף ומדכנז כלים דרשין יאלו
כלים למה שכן וא"ת לרז דמויק דכסף
לכפירה הוה דלמא מנ"ל דבעין דבר
חשוב וי"ל דכולה מכלים דריש ונפקא
ליה דבר חשוב מכלים דלפילו מחט
שאין זה שוה פרוטה מ"מ חשיבות
גדול יש בו שראי לעשות בו מלאכה
גדולה ואית ספרים דגריס הכל מה
כלים דבר חשוב כו' אע"ג דלגיבא
דשמואל קיימא דייק קראי כותיה
ובסמוך אמר לשמואל אי כנז כלים
ולא כנז כסף ה"א מה כלים שנים וכו'
אכל דבר חשוב לא בעין י"ל דודאי
מכסף ילפינן דבעין שיה כללי שוה
פרוטת דלא תימא גזירת הכתוב היא
בכל הכלים אע"פ שאין בהן שוה
פרוטת וה"ז אמרין בירושלמי דטענו
שתי מחטין נריך שיה שון ב' פרוטות
שהיא הכפירה פרוטה וההודאה
פרוטת והדר מקשינן כסף לכלים
להנריך כסף ויתר מפרוטת דמה כלים
דלאו כל דהו אלא כלי חשוב אף כסף
לאו כל דהו אלא כסף חשוב דהיינו מעה
שנכר יש בו חשיבות והשפא אין נריך
להגיה אף כל דבר חשוב כמו שהגיה
הקונטרס משום דשמואל אית ליה יאלו
כלים למה שכן וספיר גרסי' אף כלים
דבר חשוב דכלים נמי בעין שיה
שון שתי פרוטות ולמה שכן דקאמר
היינו אע"פ שאין שון שתי מעות וכן
היה גירסת רבותיו צפ"ק דקדושין (סו)
ושם (ד"ה והרי) הארכתה:

טעונו

התם שיש בידם למחות ולא מיחו מאי איכא
בין רשעים דמשפחתו לרשעים דעלמא בין
צדיקים דמשפחתו לצדיקים דעלמא הוא
בשאר עבירות בדיניה ורשעים דמשפחה ברין
חמור ורשעים דעלמא ברין הקל צדיקי דהבא
והבא פטורי גבי שבועת הוא ורשעים
דמשפחה כדיניה ורשעים דעלמא ברין חמור
וצדיקי דהבא והבא ברין הקל: **אם אמר איני
נשבע פומרין אותו מיד ואם אמר הריני נשבע
העומדים שם אומרים זה לזה יסורו נא מעל
אהלי האנשים הרשעים האלה:** בשלמא
ההוא דקא משתבע קאי (א) באיסורא אלא
ההוא דקא משבע ליה אמאי (ב) (ההוא מיבעי
ליה ל) כהרנאי ר"ש בן מרפון אומר **שבועת
ה' תהיה בין שניהם מלמד שחלה שבועת
על שניהם:** וכשמשביעין אותו אומרים לו
הוי יודע שלא על דעתך וכו': למה לי
למימרא ליה הכי **משום קניא דרבא:** המענה
שתי כסף: אמר רב **כפירת טענה שתי כסף
ושמואל אמר טענה עצמה שתי כסף אפי'
לא כפר אלא בפרוטת ולא הודה אלא
בפרוטת חייב אמר רבא דיקא מתניתין
כותיה דרב וקראי כותיה דשמואל דיקא
מתני' כותיה דרב דקתני המענה שתי כסף
וההודאה שוה פרוטה ואילו כפירת טענה
פרוטת לא קתני ויתנן נמי **ההודאה בפרוטת
ואילו כפירה בפרוטת לא קתני וקראי כותיה
דשמואל דכתיב כי יתן איש אל רעהו כסף
או כלים לשמור** **מה כלים שנים אף כסף
שנים מה כסף דבר חשוב אף כל דבר חשוב
וקאמר רחמנא כי הוא זה ורב ההוא מיבעי
ליה להודאה במקצת המענה ושמואל כתיב
הוא וכתיב זה דאי כפר במקצת ואורי
במקצת חייב ורב חד להודאה במקצת
המענה וחד להודאה ממין המענה ושמואל
לאו ממילא שמעת מיניה דחסרה לה טענה
אלא אמר לך רב כסף כי אתא מעיקרא
לכפירה הוא דאמא דא"כ לכתוב רחמנא כי
יתן איש אל רעהו כלים לשמור ואנא אמינא
מה כלים שנים אף כל שנים כסף דכתב
רחמנא למה לי אם אינו ענין לטענה תגהו****

התם על שניהן. שניהן נענשין זה שלא דקדק למסור ממנו ביד
נאמן (א) וזאלו ליד חלוף השם: **כפירה טענה שתי כסף.** טענה דתנן
נמתני' לאו תחלת הטענה קאי אלא אכפירה שהוא כופר בטענת
חבירו לנזר הודאת הפרוטת דבעין שמהל תחלת הטענה שתי כסף
ופירוטה: ה"ג **ואילו כפירה פרוטה
לא קפני: כי יתן איש.** תחלת נמיה
ב' כסף ועלה קאי כי הוא זה דבר
חשוב ויעירו חכמים שמעה כסף דבר
חשוב הוא: מה כסף דבר חשוב אף
כל דבר חשוב גרסינן. ולא גרסינן אף
כלים דבר חשוב דליוו כללים אמרין
לקמן (דף מ:): דלפילו כפירה מחטין
מייב והאי אף כל במידי דלאו כלי
קאמר וקאמר רחמנא כי הוא זה על
זה נזהר השנוע כשואמר כי הוא זה
כשמועה במקצתה. אלאמה הודאה ממין
טענה שתי כסף היא: **ההוא.** זה
מיבעי ליה דלחין שנועה אלא כהודאה
במקצת כלומר את זה אני מודה ולא
לאגמורין דלטענת ב' כסף קאי ולעולם
הודאה לנזר מכפירת שתי כסף קאמר.
ולאו ממילא שמעת מינה דחסרה לה
טענה. לרז פרכין נהי נמי דלמקצת
הטענה וממין הטענה אתו מיחו לאו
ממילא שמעת מינה דחסרה לה טענה
רשאוה ואין כאן עוד כפירה משתי
כסף: **אלא אמר לך רב כסף כי אסא
מעיקרא לכפירה אסא.** ולא תחלת
טענה: **ואנא אמינא אף כל שנים.**
והו"ל כסף נמי כהאי כלל: **אכל דבר
חשוב לא בעין.** וה"א כי היכי דגבי
כלים אפי' טענו ב' מחטין והודו לו
באחד מהן חייב כדלקמן (דף מ:): כל
מידי נמי דטעין ליה תרי ואלו ליה
בחד לחיבי ואפי' לינא טענה קמייתא
שתי כסף להכי אנטרין כסף למילף
מיניה מידי דלאו כלים בעין דבר
חשוב: **שתי כסף יש לי בידך.** קס"ד
דשוה כסף טעין ליה וקא"ל אין לך
בידי אלא שוה פרוטה דהויא ליה
הודאה ממין הטענה ואפי' פטור
מאי טעמא לאו משום דחסרה לה
כפירת טענה משתי כסף: **דוקא קפני.**
זה טעון כסף זה הודו לו נחשת
דלינא הודאה ממין הטענה: **מידי הוא
טעמא אלא לשמואל.** כלום אתה משיב
תשובה זו אלא לשמואל כלומר אינו
אמר חסד אמר דוקא קתני היינו יכולים
להשיב תשובה זו אלא לשמואל אינו
תשובה דשמואל הודאה ממין הטענה
חשיב ליה מאחר שטענו נחשת עס
הכסף וכפר לו באחד: **הכי נמי
מסתברא.** דמתני' דוקא קתני: **טובא
הוי.** כפירה והודאה: **אלא מדסיפא
דוקא כו'.** לשון קשיא הוא. נימא תהוי
תיובתא דרב מרישא דקתני שתי כסף
יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה
פטור וטעמא משום דוקא תנן ומה
שטענו לא הודה לי הא טענו שוה
והודו לו שוה חייב ואף על גב
דטענה קמייתא לא הוה אלא שתי
כסף: **ליטרא שאני.** דכיון דטענו
משקל ודאי דוקא קתני אכל כל
מטבעות דמתני' שוה קאמר שדרך
מטבע לעשותו דמים לכל דברים:

תדע

(א) ס"ה ל"ג. (ב) לקמן
מו: (ג) לעיל טו. (ד) נדרים
כה: (ה) ויתן נמי ה'
פרוטות הן המלכות
בפרוטת וההודאה בפרוטת
ל"ל דש"ל (א) וז"מ ה'.

תורה אור השלם

1. וידבר אל העדה
לאמר סורו נא מעל
אחלי האנשים הרשעים
האלה ואל תגעו בכל
אשר להם מן הטפור בכל
דמאמם. בסדר טו כי
2. שבעת י' תהיה בין
שניהם אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו וקלח
בגליו ולא ישלם:
שמות כב י'
3. כי יתן איש אל רעהו
כסף או כלים לשמור
וגב מביתו ואיש אם
ימצא הגב יושלם
שמות כב ו'
4. על דבר פשע על
שור על חמור על שוה
על שלמה על כל אבדה
אשר יאמר כי הוא זה
עד האלהים יבא דבר
שניהם אשר ירשינן
אלהים ישלם שנים
לרעהו: שמות כב ח

הנהגות הב"ח

(א) נבי כחלה ההוא דקא
תשבע קאי בסורי אלא:
(ב) רש"י ד"ה מלה וכו'
יבא ליד. ל"ב ע"ל דף מו
ע"ז גמ' המוס' דביס
מלה:

מוסף רש"י

משום קניא דרבא.
דיהיג קניא קנה ויתן
המעות לטוב והפקדו
אלו ונשבע שהחזיר לו
מעמיו ולאחר שנועה
יתור ויעלנו. ועכלה הוה
קמיא דכחל הכי נלעיי כו.
ועי' נדרים כה: **ההודאה
בפרוטת.** ליתיה הודאה
במקצת ומחייב שנועה
(ב"מ ה:) מה כלים
כסף הוה חשוב. אף כלים
דבר חשוב. ולא כל דהו
משם (סו) שיה שנים שתי
כסף. ולאפוקי ממ"ד טענו
שתי מחטין חייב כהודאת
אחת מהן לך יאלו כלים
למה שכן (דקדושין יא.)

שבועת הדיינים פרק ששי שבועות

מ.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן (פ"ג, ט) נבגההו
מ"י בנרש"א א"ר יהודה
א"ש ובמ"מ אחר שמאלא,
(ב) כמנחה פ"ו פ"ט,
(ג) ונפיל לט: כמנחה ק"ו פ"ט,
(ד) לקמן פ"ה (שבת נג)
(ה) פ"ג, א' (א) לקמן מה: חולין
ע"ה; (ו) ב"ק לה: ג"מ ה'
(ז) פ"ה לה: (ח) ב"מ ד' ונפיל
(ח) (ט) ופ"ה ה"ד;
(י) ונכמנחה האר"כ פ"ט;
(כ) ופ"ה לעיל במנחה לה:
(ג) ופ"ה ש"ך פ"ט.

תורה אור השלם

1. לא יקום עד אחר
באיש לבד עון וכל
חטאת בכל חטא אשר
יחטא על פי שני עדים
או על פי שלשה עדים
יקום דבר: דברים יט יט

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה לא שט וכו'
ומלא ממנו טעם שבת
הסוד: (ב) חוס' ד"ה וריג'
מחייב וכו' טעמו חזירו
עשרה כדי שכן כלל
ומינו כדי יין נמחק:

גליון הש"ס

נבגההו טעם הש"ס
ושעורים: ע"י רש"י כ"ז
דף פד פ"ג ד"ה מין א':

מובן רש"י

לכל עון ולכל חטאת
הוא ראוי קם. להיות
חזרו נעם על עונותיו, לא
טעם נ"ק ולא עונם ממון,
אבל קם הוא לשבועה.
אמר למידין מן יין מנה
לכפרו וכו' וכו' לא נקם
כפירת שתי כסף בעיני: לא שט.
דבעי טענת שתי כסף אלא כשזכר
הנאה בטענת מלוה והודאה מקצת
לזה אכל שזכר טענת בעדות עד אחד
שהלוה כפר הכל ועד אחד מעידו
שהוא חייב ונמלא מחייבו (א) אפילו לא
טענו אלא פרוטה וכפר חייב הוואלי
וכן אמר ר' יוחנן. ופ"ה
אמר וכן שמתחיל וכו'
יוחנן (שבת נג) שפיר
קאמר (פסחים נג) חולין
ע"ה. מ"ש שהיה שתי
לזה. מהנה של ריש לקיש
כשומר ר' יוחנן שזכר
שאלו מלוה לו, שהיה ריש
לקיש ששאו חטאת קודם
שחלקו עליו, אולי יחזיר
נו, וימחק ק' יא רב אבי
ולא שטעם א"ס נחלק עליו
שתי ליה. ומה שם היה
כשומר ר' יוחנן וימחק ק'
יא רב אבי (שם) טעמו
חטין והודאה לו
בשעורין פטור. ולאו
ממון הטענה הוא (לקמן)
דבעי הודאה ממון
הטענה עממה: ב"ח (ק)
טעמו א"ס מדמי שעורין,
דהא אמר ליה מנע לאו
שעורין יכני לך ואחולי
מחל גביה וכו' דה"ה.

דער. דשאר ממניתינן שזה קמני: עריסות. מעה קטנה: דינר
כסף עריסות פונדיון ופרוטת. או או קמני: דינר מטבעות.
טענה במטבע זכרה ולא טענו משקל זה הודא לו מטבע ואע"פ
שזו כסף אלא חוש ממני הטענה היא דכולהו מטבע וינהו: דיקא

נמי כו'. אלמא טעמא משום דכל
מטבע חד הוא ודוקא קמני: ורב.
דבעי למימר שזה קמני הכי מפרש
סיפא דקאמר שהכל מין מטבע אחד
הוא כל מטבעות השנויות כאן דין אחד
להם שאף הקטנה שבה יש זה כדי
הודאה לחייבו שזכר: נמלא כשמואל
כסירה ליה. דכולהו ממני דוקא
קמני ומשום הכי מן גריסא שתי כסף
יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה
פטור משום דמה טענו לא הורה לו
אבל אי טענו ליה הוה מיחייב
ואע"פ דמחלת טענה שתי כסף וכו'
לא: ה"ג כמסכתא (א) דינר וכו' וכו'
יש לי בידך אין לך בידי אלא דינר
כסף חייב. ופ"ה דינר והוה היינו
טענו וטעמא משום דהכל מין מטבע
אחד והוה ליה ממני הטענה. ומיהו
סייעתא לרב הוא דמלאטריך
לפרוסי וכו' והוה מכלל דממני דתמן
דינר וכו' סתמא שזה קאמר ושהכל
דין מטבע אחד קמני ומדסיפא שזה
רישא נמי שזה וקמני רישא שתי כסף
יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה
פטור וע"כ משום דליכא כפירת שתי
כסף הוא: ה"ק כל האומר דינר וכו'
כאומר וכו' (והוה) דמי. וברייתא לא
שהטענו מפרש וכו' והוה קאמר אלא
ה"ק הטענו דינר וכו' כסם דמסכתא
וכו' והוה קאמר והלה אומר אין לך
בידי אלא דינר כסף דהיינו נמי דינר
מטבע וישהה הודאה ממני הטענה
חייב: חסר מעה פטור. אלמא
שחלקו: אמר לו אין לך
בידי כלום ועד אחד מעידו
שיש לו, חייב ליטענו לו
ודברים (א). כל ימקום
ששנים כו' אחד
מחייבו שבועה. על
ממון שא"י היה שנים היה
משלם. פכשו יטענו ששני
מחש: (שבת נג) וכו'. וישר
וכן אמר ר' יוחנן. ופ"ה
אמר וכן שמתחיל וכו'
יוחנן (שבת נג) שפיר
קאמר (פסחים נג) חולין
ע"ה. מ"ש שהיה שתי
לזה. מהנה של ריש לקיש
כשומר ר' יוחנן שזכר
שאלו מלוה לו, שהיה ריש
לקיש ששאו חטאת קודם
שחלקו עליו, אולי יחזיר
נו, וימחק ק' יא רב אבי
ולא שטעם א"ס נחלק עליו
שתי ליה. ומה שם היה
כשומר ר' יוחנן וימחק ק'
יא רב אבי (שם) טעמו
חטין והודאה לו
בשעורין פטור. ולאו
ממון הטענה הוא (לקמן)
דבעי הודאה ממון
הטענה עממה: ב"ח (ק)
טעמו א"ס מדמי שעורין,
דהא אמר ליה מנע לאו
שעורין יכני לך ואחולי
מחל גביה וכו' דה"ה.

בשוענו בדינר מטבעות. פ"ה בקונטרס טענו במטבע זכרה
ולא טענו משקל זה הודא לו מטבע ואע"פ שזה כסף
זה נחושא ממני הטענה היא דכולהו מטבע וינהו וקשה לדעיל
(דף נט): גבי כסף יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה מקמי
לשמואל דפטור משום דמה טענו לא
הודא לו וכו' דלחייב בשאין טעונים
א"כ חסרה לה טענה דאין כאן שזה
ז' מעות דחסר מה שארץ ליתן כדי
להטענה זה דוחק לומר שאין שזה
פרוטת כלותו חסרון ועוד דמחשבת
בטענו מטבעות דעד השתא לא
חייב במטבעות וסתם ז' כסף
טעונים הם ועוד דקאמר הא קמ"ל
דפרוטת בכלל מטבע איתא משמע
דאין חידוש אלא מפרוטת דפרש
והלא בשאר מטבעות נמי יש חידוש
גדול דחשיב ממני הטענה ועוד דלפ"ה
עבד גדול ועבד קטן חשיב מה טענו
לא הודא לו בפרק השואל (ב"מ דף
ק). וממנה גדולה וממנה קטנה
אמרינן נמי לקמן (דף נט). דמה
טענו לא הודא לו אע"פ שזכרם
שזה ועוד דלשון דינר מטבעות לא
משמע דינר טענו ועוד דבסמך
בברייתא דינר וכו' והוה גרסי' בכל
הספרים פטור ובקונטרס לפי פירושו
דוחק להביא חייב על כן נראה דפרש
בטענו דינר מטבעות שנתן לו דינר
להחליף וליתן חסותו מטבעות ושאל
אותן מטבעות והלה טענו החזרתי
כולם מן דינר כסף או טריסות
או פונדיון או פרוטה:

שהכל אין בשבוע אחר. פירש
בקונטרס שאף נקטנה
שנהם יש זה כדי הודאה לחייבו
שזכר ומהם הא שמתעין מרישא
דקמני הודאה שזה פרוטה ודוחק
לומר דלקיש דעמך דגבי תביעת
דינר וכו' שא"כ גדולה לא חשיבא
הודאה פרוטה:

אבל בשעת פלוה והעריאת עד
אחד כו'. וא"כ דנשאלה
הכותב (מנחות פ'): ושם אמרינן דאין
נשבעין על כפירת שבעוד קרקעות
אפי' בהעדרת עד אחד אלמא משמע
עד אחד להודאה במקצת ויש לומר
דשמואל דהכל לטעמיה דמחייב לעיל
בכפירת פרוטה דכיון דמשמע
אפרוטת מוקמיה קרא דלכל קס
לשזכר כפרותה אלא דבקרקות לא
משמח דמשמע נשום מקום ולפי
זה ז"ל דלית הלכתא כותיה דשמואל
בהך דהכל כיון דמלא בההיא דלעיל דבההיא דלעיל לית הלכתא
כותיה דממני ר' חייא לסיועיה לרב ועוד דרב פפא דה"ל בתרמא
סבירא ליה כרב לקמן בשמעתין:

ובל מקום ששנים מחייבין אותו מוטון אחד מחייבו שבועה. לאו
דוקא דהא איכא כפירת שבעוד קרקעות:
והודאה לו בשעורים פטור. כס"פ המניח (ב"ק דף לה) ושם
מסיק רבה בר נתן דפטור אף מדמי שעורין ומיהו
דמנ"ל הא דהא לר"ג חייב בדמי שעורין דאי לאו הכי אין כאן הודאה כלל ואם כן מנ"ל דלרבנן פטור ופליגי אף בדמי שעורין דלמא
לא פליגי אלא אם חייב שזכר על החטין דלמא דמי שזכר על שזכר ולא שזכר הודאה ממני הטענה אלא שזכר ליה כו' ושמואל משמע
ליה לרבה בר נתן לטון פטור דפטור לגמרי א"כ אע"פ דמיפטר מדמי שעורין אף לר"ג אפ"ה חשיב ליה הודאה:
לר"ג מחייב. ממה דנפקת בתרא דכמות (דף קס) ושם גבי פלוגתא דלדמון ורבנן קאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון
דמחייב בטענו חזירו (א) כדי יין וכדי שמן וקאמר ליה אידך שמן להדימ קנקנים נמי חמשה אית לך חמשה לית לך משום
דיש גלשון הזה לשון קנקנים והשתא לר"ג אפי' אין גלשון הזה לשון קנקנים חייב דלפילו בטענו חטין והודא לו בשעורים מחייב
ו"ל דלדידיה נמי נפקא מינה אם טענו עשרה כדי שמן ואמר ליה אידך אין לך אלא חמש חייב גם בקנקנים כהודאמו ולא מצי למימר
לא הודיתי לך בקנקנים דיש גלשון הזה לשון קנקנים: להודיעך כחו דר"ג. דכחו עדיף דמילתא דרבנן הו' כח דפטור:
הודה

לא א ב מ"י פ"ג מנ"ל
טענו הלכה מ' נפ"י
מ"מ סג עין זה טור
ש"ע ח"מ פ"י פ"ט פ"ט:
ל"ה ב מ"י פ"ג הלכה ו
טע"ע שם שפ"ד:
ל"ו ד מ"י פ"ג שם שפ"ד
ה"ל פ"ג שם שם טור
ש"ע ח"מ פ"י כח שפ"ד
א ב נב"ה פ"י פ"ט פ"ט:
ל"ו ב מ"י פ"ג מנחות
טענו ה"ל פ"ג שם שם
טע"ע ח"מ פ"י פ"ט
ס"ב:

רבינו חננאל

שזה קמני. מוקמינן סיפא
דינר וכו' לי בידך אין
לך בידי אלא דינר כסף
וטריסות ופרוטת ופונדיון
חייב שהכל מין מטבע
אחד. ואי אמרת דוקא
קמני אמאי חייב מה
טענו לא הודא לו אלא
ש"מ שזה קמני וליטרא
היה שאני. דה"ה אלעזר
ואמר מתידין בטענו
בדינר מטבעות וקמ"ל
דפרוטת בכלל מטבע היא
ישאר השבועה פשוטה
היא. וקמ"ל כהא כרב
דמני ר' חייא לסיועיה
לרב סלע לי בידך אין
סלע בידי אלא סלע
חסר שתי כסף שהן
שתי מעין חייב. חסר
אחד פטור ש"מ כפירת
טענה שתי כסף בעיני
ש"מ: פ"ט פ"ט כסף
ופרוטה לי בידך אין לך
בידי אלא פרוטה שזכר
חזי חבה חייב: אמר רב
נחמן אמר שמואל לא
שנו אלא בטענת מלוה
והודאה לזה. אבל בטענת
מלוה והעדאת עד אחד
אפילו לא טענו אלא
בפרוטת וכפר בו והעיד
כו עד אחד בפרוטת
חייב שבועה בפרוטת
שאלו היה עד אחד
עם זה היה חייב לשלם
פרוטת. עכשיו בעד אחד
חייב שבועה שנאמר לא
יקום עד אחד באיש
לכל עון וגו' ואמר
מר כל מקום ששנים
מחייבין אותו מוטון אחד
מחייבו שבועה. וא"ר
נחמן אמר שמואל טענו
חטין ושעורין והודא לו
באחד מן חייב. א"ר
יצחק וכן א"ר יוחנן:
פירוש משהא שתי יצ
היה ולפיכך לא חשיב.
טעמא דטענו חטין
הודא לו בשעורים כו':
חשיב טענו כלים וקרקעות
הודה באחד מהן וכפר

מאי בינייהו ואמרינן כדא
לא מאי טעמא דעיקר הש
על ר' יוסי דאמרי לא נחו
למישריה עד תלתין יומין

מסורת הש"ס

גליון הש"ס

מוסף רש"י

ינו חנואל (המשד)

מורא דלפרעך קמן

1. 2. 3.

הוא יתן איש אל רעהו כלל חמולתו ודברים שהם כקרקע ואינם כקרקע מתחבר לקרקע הרי הן כקרקע

מסורת הש"ס

כְּשׁוֹמֵר סֵבֵר דְּמִי. שֵׁכֵר מִזֹּה וּמִזֵּה עַל הַמִּשְׁכּוֹן נִמֵּי מִזֹּה עֵדָּה:
לִימָא דְרַב יוֹסֵף קִנְיָא הִיא. דִּמְלִילָא דְרַבָּה וְדִלִּי מִנְהִי הִיא דְרַבִּי
עֲקִיבָא לֵית לִיהּ דְרַבָּה אֵלֶּה דְרַב יוֹסֵף מִי לִימָא מִנְהִי הִיא מִי מִנְהִי
לְאֻקְרָמָה דְרַבִּי אֲלִיעֶזֶר כּוֹחִימָה: **לִרְחִי לִמְשָׁכוֹן.** לְהַשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ וּמִנְהִי
לֹא מִן הַחֹדֶשׁ סֵבֵר שְׂכִירֹתֵי הַמִּשְׁכּוֹן. רַבִּי
אֲלִיעֶזֶר סֵבֵר כִּיּוֹן לְרַחֲמֵי לִמְשָׁכוֹן אֵין
כָּאֵן מִזֹּה וּלְהִנְחֹתוֹ נִתְכּוֹן וְהוּא כְּשׁוֹמֵר
חֹסֵד וְרַבִּי עֲקִיבָא סֵבֵר כִּיּוֹן דְּפוּתָא
עֲלִיוֹ וְהוּלָן מִנְהִי: **לִימָא הִיא אֵלֶּה הִיא עֲדָה**
אֲלֵא דְּחִיבָהּ מִזֹּה: לִימָא רַבִּי חֵלֵל אֲבִי

הוא שמעתי שמעטתו דאין כאן משכון
לא יגושף שברו ארנו נגושף: ארנו
משמט. לקמן מפרש אי בההוא פלגא
אקמרי אי בכוליה חוב אקמרי: אי נימא
כנגדו. הוא דארנו משמטת להנהו פלגא
מיהא הוי משכון: מכלל דרבי יהודה.

דפליג עליה דאמיר אס אין משכון
כנגד חצוי שמשט אכנגדו נמי שמשט
דאפי' ההוא פלגה דכנגדו לא חשיב
משכון ומשטא לא חשיב: **א**לא
משכון: דתפס לנמי תפסיב אי לאו
למשכון מיהת דההוא פלגה: **א**לא
לאו כנגד כולו. קאמיר חנא קמא
אינו שמשט דאפי' שנינו סוה אלא
אינו חצוי חצוי חצוי חצוי חצוי חצוי

מַעֲשֵׂה הָרִיבְיָנִין

וּזְרוּהָ יִגְשָׁבֶעִין וְלֹא
שִׁבְעִין וְנוֹטְלִין הַשְׂכִּיר
וְחֹשֶׁד עַל הַשְּׁבוּעָה
יִיד כִּיצַד אָמַר לוֹ תן
כֶּךָ הוּא אוֹמֵר נַתִּיתִי
(6) הוּא נִשְׁבַּע וְנוֹטֵל
שְׂתָהָ שֶׁם מִקְצַת

הדרן עלך שבועת הדיינין

[illegible]

דיין הבן והשפת אמאי לא קאמר דל חומשא דזוזא ושפותא היינו
עלמא וכן מוכיח בפ"ק דשקלים (דף 3.) להכרע אחד מ"ה דמפ"ה
א"י מעות דשקל דקרא הוא סלע ומה שאמרו חכמים ליתן סלע
נ' שקלים המכוב בקרא למ"ט שנים אותו פוידיון לא בא להכרע אלא
משהו שלא היה עולה אותו חסרון יותר פחות משלש פרוטהים:¹
גדולות

הדרן עלך שבועת הדיינין
בל הנשבעין, ואילו נשבעין ונומדין
 ב'י. תימה ללך חשיב הלא היא
 דמתן לעיל (דף מג.) מי נשבע מי
 שהפקדון אללו למאי דמוקי לה אכיפא
 דרישא וכל הוי דמתן לקמן בפירקין
 (דף מה.) הפוגמת כתובתא ועד אחד
 מעידה שהיא פרועה כ'י וליכא לשנוי
 דמתא ושייך כיון דמי ואלו כלמאריט

הדרן עלך
בל הנשבעין שבועת
 משלמין ואילו
 והגזל והנחבל ושכנגד
 וחוננו על פנקסו השבועת
 לי שכרי שיש לי ב
 והלא אומר לא נטלה
 רבי יהודה אומר ע

הוראה כיצד אמר ל
דינר שיש לי ביוך
דינר זהב יגזול כיצד
לבייתו למשכני שלא
נמלט והוא אומר ל
וגוטל רבי יהודה אומר
הוראה כיצד אמר ל
אומר לא נמלתי אלא
מעידים אותו שנכנס
חבול ואמר לו חבל
חבולתי הרי זה נשבע
עד שתהא שם מקצת
חבלת בי שמים והלך
אלא אחת ישכנגדו יר

ובדברי הימים (א כח) כתיב שקלי זהב שש מאות וצפ"ב בתרא דרובים
 ודף קטו: יסע) משי עלה שגבה מכל שטט נ' אלף בתמרש משי שנתן
 לו שש מאות שקלי כסף שהם נ' של זהב וקרא לשמואל ה"פ כסף
 כל כך שהם נ' של זהב ודברי הימים שש מאות מסבין שהן נ'
 שקלים וזה דהיינו י"ב חלקים ודינר הישר אור"ת שש מאות ונתנין אותו
 להכרע בדמוכה צפר"ש י"ב צבור (בבבב דף ג. וסע) גבי פדיון הבן
 דקאמר ייבז ליה דינר למזבנן כ"ה וזו דל וזו ושתותא והנן ל
 חומשא אלף משום דההוא וזוהי שלף היה אלף להכרע מוכיר אותו ב
 בממ"י כמה הוא קולבון חמשים אומרים חזי מעה ומחצית השקל
 ופוגדיון לכל שנה לפודה בית זרע חומר שעורים שהוא פוגדיון וימר
 נקט וזה ופוגדיון משום דלא אפשר למנעם ולומר סלע ופוגדיון ח

ירושלמי איר ירוחן נאמן המלוה לימר עד כדי המשכון הליחיתין עליו. ומתניתא אמרה דהא
נפקא מתחילי ידי עד דאת ירחיב לי מה דאחי לי בידך. אתו קמי שמאלא איל זיל בה היה כפי
הלוחו על המשכבי שומי שכר קי קריל לא שנה משכנו בשעת הלואה. ולא שנה משכנו שלא
יתיר מחובו מגרע דמי החוב והתוספת המלוה ללוה ואם אבר המשכון בלפטם מניין
על זה ופסורע מוזיל

(א) ב"מ דף מח: וכל
הסוגיא, (ב) כתובות פז:
ב"ק נז: ק"ו, (ג) ב"מ קג,
(ד) ב"ק קה: (ה) נדרים
ט"ו, (ו) (דף מה. במשנה,
(ז) 'עני תוס' ב"מ לד: ד"ה
שאל וכו' ביאר 'יותר',
(ח) 'וע"ע חקפוט כתובות
נ"ג. ד"ה נתן ועמ"ש על
לדיל.

(א) משנה לא נטלתי ה"ז
נשבע ונטול כ"ל וכן
בסמוך: (ב) רש"י ד"ה
הרי זה וכו' שמענו שלא
ברשות. ו"צ הרי משמע
בגמ' מו ע"א: (ג) תוה'
ד"ה נטלוה וכו'. כי הלא
דחנן פסק האומנין:

רב יוסף אמר בשמו
 שכן, ואוקמוהו לא
 עלמא דאיהו דרב
 דאמר בשמו שכן
 [דמי] קיימא
 כמזוה שטור מן
 חזקתא דרב
 ופשוטא דחזקתא
 בין המדור ובמלה
 למשכן פליגי מן
 מצוה אקרימו
 לא מצוה אקרי
 יאמו כתנא דמלוח
 חזקתא דמשכן
 שמיא אע"פ שיש
 חזקתא חזקתא
 המלוח אע"פ
 שיש. ר' יהודה
 אמר איהו משכנו
 כגון חזקתא
 ואוקמוהו אע"פ
 שאין

ורשמואל. רש"י אל
השם. רשמואל. רש"י אל
זה משכון לפיכך וחי
אז מקבל לית לפר' ירודה
אני משפט. ור' ירודה
נשיאה לית לית הא
משפחה; ור' ירודה
לעול כרס עלמא לית
לרוד רשמואל ובהא פליגי
רש"י. ובר נגזר ליה
הוא קנה (ה' מה מרס לו)
מקצת נשואר לו מקצת
לחת לו ונשתלקה תורת
כליאה כיון שנוסס
בנייהו ירודה המשכון
וזהו עליו תורת משא
ומתן לפיכך אי חזן קני
רש"י. ור' ירודה הנשיא
בר משכון כנגדו דמי
פירוש שיעור דמי
המשכון קנוד בחיוב
ורשאי עובד במכלה
לפיכך משכון הנשיא;
איכבי חזא הנשיא מדמי
המשכון כולי עלמא לא
פליגי. ומשפט. ר' פליגי
בדמי המשכון. רש"י
בר קנא ראוני משפט
חכה המלה משכון
שברוד אבל השאר
משפט. ור' ירודה הנשיא
בר משפט הכל ומחזיר
המשכון ללוא דלא
קנא. ואי לא קני ליה
למשכון אלא קנסי ליה
לכחוד דרביס; כלמא:

(א) נראה ד"ל אינו משמט כלל ומאי אינו משמט דקחני רש"ג וכו'. (ב) כ"ה הגי' לפני רבינו וב"ה הגי' בחי' הרע"ב א' ו"ל כאן וע"ש היטב פי' גי' א.

אחא שבועה העדות כו'. בין שנחמד על שבועה העדות בין שנחמד על שבועה הפקדון שכפר וינשבע על שקר: ואפי' נחמד על שבועה שזו שהוא רע לשמים עליה ולא לבריות אעפ"י הוא נפסל על ידי לשבועה: חזרה שבועה למקומה. בגמ' [ומי] מפרש לה: כיצד אלו ואלו

(א) וְעַיִן חוֹסִים בִּיקָה קֹהֶל דִּי'ה
(ב) אַחֲדָה (ג) וְעַיִן חוֹסִים לִקְרֹן מִן:
(ד) וְעַיִן וְחֹסֶף (ה) וְעַיִן פֶּרֶסֶי
לִקְרֹן מִן: וְחֹסֶפֶר לִקְרֹן אֶל הַמִּטְוֶה
דִּהְבָּה עַד סוֹפֶה (ו) בִּימָה בִּי
(ז) בִּי רִיחֵן הוּא יִטְוֶל בְּשִׁטְוֶה
(ח) וְעַיִן חוֹסִים לִקְרֹן מִן: (ט) וְעַיִן
(י) מִן: (יא) וְעַיִן חוֹסִים לִקְרֹן מִן:
(יב) חֲבוּבוֹת מִן: (יג) בִּימָה
(יד) לְעֵיל מִן: כְּבוֹבוֹת מִן:
(טו) לִקְרֹן מִן: מִמִּית. חֲבוּבוֹת
מִן: (טז) בִּימָה בִּי: (יז) וְעַיִן חוֹסִים
לִקְרֹן מִן: (יח) עַיִן רִשִׁי
בִּימָה קִימָה מִן: (יט) בִּיקָה קֹהֶל
(כ) בִּימָה קִימָה: דִּקְרֶמֶת לִקְרֹן

א. שבעת ימי תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא יושלם: שמות כב י

(א) השנה מן לפועל בסלע:
(ב) ה"י ד"ה יפנע בעיני
שבעת היסוד. י"ב (חסר)
הסתמלה יפנע. ו' הלשון
חטט והספיות בידו ולא הלך
עדין לחטט והספיות שאל
ממנו פתחו דברי ס' להחיות
בדיון זה שלא לפטור בלא
שבעת היסוד. לקמן דרך
מח ע"א ד"ה יפנע בעיני
פ' דרך אור ע"א (א) ד"ה
כסס וי' בחמשת חמיות
בפוגמת ברוחה מוציאה
שטר:

מתנו¹ ארשב"ג אם יש
ערה. עיין נרא"ש פ"א
דכ"מ סוף סימן ג'
דש"י ד"ה ישבע בערב
(וכו') שבועת היסת. עיין
לקמן דף מח ע"ב נרש"י ד"ה
הא שאר:

כל הנשבעין שבהם
ושבעין ולא שבעין
מא לא וסאק ולקח בעליו
לא ילשם. מי שעליו
לשלם לו השבועה: ואלו
נשבעין ונותלין. השביח
אמר בר כבשה אמר כשואל
הקנות כצמות שני כרי
עקירה רבנן לשבועה וכו'
מבעל הבית ושדיה אשכרי
משום פני חייזר השביח
ומשום בדעל וסאק טורד
כפועליו וסאק: ואמרין
ולחן ליה בלא שבועה.
ופקיגין שבועה וכו' כי
הפס' דתרו של בעל
הבית: ליה ליה בעדים.
טריחא ליה מלחא: ולחן
ליה מעיקרא ורעין רוצין
הקפה. בעל הבית שמא
אין ביה מעות מצויה נמנע
ליחן לו שכרו קודמם נמנע
ואינו שוכר. ודחשיב עליו
יעיצאנו מכות ויהיה עליו

קרא 'ולקח בעליו ולא ישלם מי שעליו לשלם לו שב-
ליה רבנן דמשתבע ושקיל' אמר רב יהודה אמר שמו
אלא אימא תקנות גדולות שנו כאן גדולות
שמואל תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן לשבוע
כדי חייו דשכיר קנסין ליה לבעל הבית בעל הבית גזי
ליה פועלין אדרבה שכיר נחא ליה דלשתבע בעל
כורחיה אגר שכיר גמי על כורחיה מיתגר אלא
כדי להפסיד דעתו של בעה"ב וליתב ליה בעדים מריח

ה': ואלו נשבעין ונומלין ב': מאי שנא שכיר דתקינו
אל הלכות גדולות שנו כאן הלכות הני הלכתא נינהו
כלל דאיכא קמנות אלא אמר רב נחמן אמר
מבעל הבית ושדויה אשכיר משום כדי חייו משום
היניחא ליה דמשתבע שכיר ושקיל כי היכי דאיתגרין
בית ונפקע כי היכי דליגריה בעל הבית בעה"ב על
הה"ב שרוד בפועליו הוא וליתב ליה בלא שבועה
ליה מילתא וליתב ליה מעיקרא שניהו רוצין בהקפה

[illegible][illegible]

ו' א מ"י פ"ב מהלכות טוען
הלכה ד' סמג עשין נ"ה
טוש"ע חו"מ סימן נ"ב סעיף
:1

ו ב מ"י פט"ו מהלכות מלוה
הלכה ה סמג עשין ד'
טש"ע חו"מ סימן לא סעיף
ז:
ה ג ד ה ו מ"י פ"ב מהל'
מכירה הלכה ח ט סמג
עשין פב טש"ע חו"מ סימן
לא סעיף ט:

בז' ז' מ"י פט"ו מהלכות
אישות הלכה יד ופ"ד
מהל' מלוה הלכה א' סמג
עשין מה וסימן זה טוש"ע

ה"ע ס"י לו סעיף ו' וטו"ע
 חו"מ סימן פד סעיף א':
 "ח מ"י פ"ד מהל' מלוה
 הלכה א' ופס"ו מהלכות
 אצות קדמה על חזקת זה ענה

[illegible]

יב י מ"י צהל' מלוא שם
סימן קיד סעיף ד:

ובה' אישות שם הלכה יט
סמג שם טור שו"ע אה"ע שם
סעיף א וטור שו"ע חו"מ
סימן קח סעיף יז:

יג כ מ"י צהל' מלוה שם
וצהל' אישית שם הלכה נח
קמג שם טור שו"ע אה"ע שם
סעיף י ועו"ש"ע חו"מ סימן

יד ל מ מ"י פ"י מהל'
מלוה הלכה א ב סמג עשן
נד זה טור שו"ע חו"מ סימן

פז' ג מ"י פ"ט מהלכות
שומפין הלכה א סמג עשין
פכ טו"ש"ע חו"מ סימן אג
מנוח א נודד אלהם נוד

בכמוצות פ"ט דף קיא: |
 מ"ז ס ע מ"י שם הלכה |
 קמג שם טור שו"ע שם |
 סעיף ו: |

י"ז פ מ"י פ"ט מהלכות
שמיטין הלכה ו' ו' סמג
עשין קמט טו"ע חו"מ סימן
סו סעיף ו' :

מוסף דע"י

יטול (ב"ק 108). ואלו
נשבעין ונוטלין. שתיקט
חכמים ליטול וליטול, וכתובות
109. ושכנגדו חשוד על
השואבנות. מן שנים ליטול

השבתות והחגים, והוא חסוד על
השבעה, שנמצא שקר
בשבעה, שנכדו נשע ונשל
יבם שם ונחני על

פנקסו. שכתב בו הקפותיו,
כך זיני פלוגי לחת לפועלי
ונתתי להם והם אומרים לא
נטלנו, שניהם נשבעין ונטלן

הימנו (בחובות פד). והוא
אומר לא נטלתי. והעדים
ראו שגא והכלים תחת כנפי
טליתו ולא ידעו מה (שם).

לא שיאמר לו כחוב על פנקסי כו'. אלא צומן שיש רגלים לדבר, שנעל הדית מודה שאמר לו תן כו' (דקחו

החטין. ועלי לשלם (ב"מ ב"ב).
תן לפועלי בסלע מעות.
שאי חייב בשכרם ועלי ליתן
לזמן (ש"ס).

כר'. ושיהם חוצעים את צעל
הצית (נחם). הוא נשבע
ונוטל כר'. שיהם נשצעים
ועומלים חצמל הרים (נחם)

דאמיר ליה (חמוני) פועלים לא
מהימנו לי צשצוועה אה
האמנתינהו, דלא אמרת לי
צסאדד הכ להו וכן פועלים

אמרי ליה לא מהימן לן חטוי
כ"ל, היתה כתובתה אלף וז'
יין בשבועות (מא.) דמשבעין
פרעת שלא בפניו כולו משום

חכמים נשבעין ונוטלין דשכר

אשר ישיש עליו לשלם הוא נשבע,
אשר יפועלן על כרחו שוכרם
אשר שנועה (שם). טריחא ליה
אשר יפלו ממנו (שם).

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

(א) אולי צ"ל והלכנו כמו ששלח
שמואל לבי רב כי האומן וכו'.
(ב) אולי כן היתה גירסת רבינו
בגמ'.
(ג) רש"י יכל הראשונים לא
פירשו כן.

הלכתא מאי א"ר דענא. והא דאמר' בסמין עבד רב נחמן עובדא יתולקו והוה אמי' והא דפרין מינה לקמן אס' איחא אלמא מספקא ליה והא רב נחמן כו' ידע דה"ס דבי אמר אס' איחא ככר עבד עונדא: **הלך יתיב ר' אבהו** סמי' משמע שהיה

כִּיּוֹן דַּאמֶר חֲסִיף הוּא לִיה כִּנּוּיָאֵל
פִּירְשׁ' בְּחֻקֹּת הַנִּמְסִים (ב"ב דף
(ל.): **בְּתוֹךְ שְׂאִינֵי יִבְיָהּ יִשְׁבַּע**
מִשְׁלָם. דּוּקָא בְּחֻשׁוֹ שְׂאֵל יִפְקִיעוּ
מִמֶּנּוּ מִמֶּנּוּ וְתִקְטֹל הַסֶּךְ שְׂבֻעָה אֶלֶל
הַכֹּל וּבִנְחָשִׁים לֹא יִדְעֵנָה מִשְׁלֵם הַכֹּל
בְּתַמְנִי כִּיּוֹן שְׂמוּטָל' עַל יְתוּמִין שְׂבֻעָה
אֲזִיחֵם וְאִין יִכּוּלִין לִשְׁבַע מִשְׁלָמִין בְּנִי
הַלֵּוֹה לֵלָא שְׂנָא מַחֲזִיב הַמְּבֻעֵה שְׂבֻעָה
וְיֹלָא שְׂנָא מַחֲזִיב הַנִּחְבָּע שְׂבֻעָה וְאִין
יִכּוּל לִשְׁבַע (ו) אֲזִיחֵה שְׂחִיבָה אֲזִיחֵה
מִשְׁלֵם הַנִּחְבָּע תִּמְחֵה דְּמַשְׁמַע הַכֹּל
דְּרַב נַחֲמָן דְּעֻבְדָּא עֻבְדָּא יִחְלֹקוּ כִּר' **וְיֹסֵף**
דְּלִית לִיה דִּר' אֶבְרָם וְקִשֶׁה לִר'י
דְּבִפְרָק הַשְּׂוֹאֵל (ב"ב דף ט: וסג) אֲמַר'
אֲמַתִּי' דְּשׂוֹאֵל אֵת הַפֶּרֶה שְׂאֵלָה חֲזִי
יֹסֵם כו' לִמָּן מֵהֵיוּ תִּיבְחָא דִּר' יוֹסֵפִין
וְרַב נַחֲמָן דַּאמֶר תִּיבְחָא מִנֵּה לִי
בִּידֵךְ וְהֵלֵךְ אֲמַר אִינִי יוֹדַע פְּטוֹר
וְנִשְׁמִי כְּגוֹן שֵׁץ עֶסֶק שְׂבֻעָה בִּיְיָהוֹן
דְּרַבָּא דַּאמֶר רַבָּא מִנֵּה לִי בִּידֵךְ
וְהֵלֵךְ אֲמַר לִי בִּידֵי אֵלֹה חַמְשִׁים
וְחַמְשִׁים אִינִי יוֹדַע מִתּוֹךְ שְׂאִינֵי יִכּוּל
לִשְׁבַע מִשְׁלֵם וְהֵייוּ כִּר' אֶבְרָם וְיֹסֵף
דְּרַב נַחֲמָן וְדֹאֵי לִית לִיה דִּר' אֶבְרָם
אֶלֶל דְּמוֹקִי תַמְנִי' דְּהַשְּׂוֹאֵל (סג) כִּר'
מֵאִיר וְכִמְו שְׂמַפְרֵס רַבִּי אֶבְרָם מִילְתֵּיהּ
דִּר' מֵאִיר וְאִיחֵיה סַבֵּר כִּר' יוֹסֵף וְהַשְּׂמֵא
נְטִי נִיחָא הֵאֱלָל דְּלָא מוֹכֵחַ בְּצִרְהָ הַמָּא

לית ליה ימה לי הוא ומי
לאבא ביד אביד אמר

כִּי לֵיהַ כְּנֹלָן. אִלֵּר ר' אבא הוּה ליה מחזיב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחזיב שבועה ואינו יכול לישבע משלם: אמר רבא כוהיה דר' אבא מהסתברא שכל מחזיב שבועה שאינו יכול ועתה ר' תחיה בן ששתים. ילא קן הוישקין הכני מנין? אלא כוכינא בן הירוש שפור. אי נמינא דאילי מנין לאביב דאן באיך איל' נ' אית ליה ואנא פריענא לן נ' לית ליה. היל וזה מה לן אבות שבועה ומה מחזיב מחזיב: אלא לא נדענטי מנין לאביב דאן באיך איל' נ' נדענא ונ' ידענא:

שבעת י" תהיה בן
יניהם אם לא שלח ירו
מלאכת רעהו ולקח
עליו ולא יושלם:

(א) רש"י ד"ה כדר וכו'
משענה שמת: (ב) ד"ה
ממוך וכו' אותו שחייב
ברוצה משלם הנמצע
חומה:

[illegible]

בועה ואח"כ יפרע מהן.

(א) לעיל לט: (ב) בבא מציעא
ו. (ג) ב"ב לא: (ד) ו"א
ג"כ, (ה) ש"ך למחני' דריש
פרכין דף מה, (ו) ז"ל ליה.
יעב"ד, (ז) ז"ל ובסנהדרין
כז.

(א) רש"י ד"ה וגינימם את
המקום (שהשלין שנינו
בניכם) תל"מ וי"נ כ"א
שהשלין את אהלו
בניכם: (ב) ד"ה שניהם
וכי' דלמר ליה חגוני לא
מהימנו לי פועלים
בשנועה: (ג) תוס' ד"ה
(נע"ל) מתוך וכי' שאין
יכולין לשבע שפרע
אביהם מדמ' כקונטרס
כ"י:

גמ' קרב לגבי דחינא.
עין במדות דף נה ע"ב
תוס' ד"ה הוא:

אז אמרת אביו כי האי
גונא מחייב שבועה וכל
המחויב שבועה וזו
יכול לישבע משלם. האי
נמי כיון דאמר לא ידעא
משקא ליה. ושבעה
בספק לוכא הלכך משלם.
איצטריך קרא למיטל
כזי האי גונא הירושא
אז אמרת כי האי גונא
פטור איצטריך קרא
למיטולא גבי יורשין: וזב
ושמאל אדרי יורשין: מחייב
שבועה שטור
לישבע שטור אן שאין
אדם מוריש שבועה לבניו.

[illegible]

ההבחנות. והכי נמי לרד הוזה דלית ליה גבי שני מליון ושי ליון וזו צבא
העממה נפסך הפסוק: **שני ליון ומלוה אחד**. הוויא מלוה זו שני
ליון ואמרינן כיון דחד גברא הוא דמייתי להו לקמן לא מודחקין
ל זה ויפסדך או דלמא כיון דעל שני ליון הוא מוויא וזו צבא

(א) נראה דל"ל ואין אדם מוריש יכו' ואולי דכוון לסברה הסיק' בסד"ה ממור ידו"ק. (ב) עי' בנו"ב מהד"ס ח' חו"מ סי' קו"מ"ס בפירוש דברי הירושלמי אליו ע"ס

בפירות (א) ומקשם
במערב'ם על שנינו
בעה"ב כענין שנים א
נכלת בשלל אחד מהן
על מה שבידו מחזיק
יהודה כל מי שהשווה
בעה"ב כקופתו לאורו
בדניו מצות ותן לו א
קא אמר רבנן ישבע ה
אמרקא אמר אדור לא
ממר רבנן ישבע שושלתו
לעלמא דלרנן:
בזע המורה ידו לכן ו
איה אלא מנה. איה נ
שמה מלכו מליה חיה א
דעל רבנו חיה לאלהא:
מאזיב בר השועי' מה י
היה ויפכה לר' אבחי' ז
למנה חמיס אבחי' מות
ופורש בכתובות פרק ו
בשניה ויורשיה קדמין ל
והוא. וזה הנה שפירש

ה' י"א"ש קי' י"ט. (ב) ה"ל יא"ב ע"ד שנועה אחרתא דנשפין ע"י טענת שמא.

